



PUTUSAN
Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Muhammad Gozali Bin Alm. Sukarna
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/10 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. H. Nurleman RT 001 RW 003 Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Gozali Bin Alm. Sukarna ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Chaerudin Bin Alm. Abdul Majid
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 51/3 Mei 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Gardu RT 003 RW 004 Kel. Pondok Betung, Kec. Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Chaerudin Bin Alm. Abdul Majid ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Sunanto Bin Marsan
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/20 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Micronesia
6. Tempat tinggal : Kp. Maruga RT 003 RW 004 Kel. Serua, Kec, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sunanto Bin Marsan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Sopyan Bin Alm. Ilan
2. Tempat lahir : Tangerang

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 47/5 Mei 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Priyang RT 007 RW 002 Kel. Pondok Jagung, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Sopyan Bin Alm. Ilan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 5

1. Nama lengkap : Apriansyah Alias Bejo Bin Alm. Muhammad Jam
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 38/1 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wates RT 002 RW 003 Kel. Pakulonan, Kec. Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Apriansyah Alias Bejo Bin Alm. Muhammad Jam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Halaman 3 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 6

1. Nama lengkap : Agus Syarifudin Alias Agus Bin Alm. Ari A Karim
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Agustus 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Kesadaran RT 002 RW 002 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Agus Syarifudin Alias Agus Bin Alm. Ari A Karim ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 7

1. Nama lengkap : Mahmud Bin Taur
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 43/21 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Salak VI Pd Benda RT 004 RW 003 Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Mahmud Bin Taur ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025 ;

Terdakwa 8

1. Nama lengkap : Fiqih Fadhel Bin Yusron Basri
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/10 Februari 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak RT 002 RW 009 Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Fiqih Fadhel Bin Yusron Basri ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 9

1. Nama lengkap : Erwin Setiawan Bin Mardi Setiawan
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 35/12 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp. Bulak RT 002 RW 009 Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Erwin Setiawan Bin Mardi Setiawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 10

1. Nama lengkap : Rohadi Bin Alm. Napah

2. Tempat lahir : Tangerang

3. Umur/Tanggal lahir : 47/31 Mei 1978

4. Jenis kelamin : Laki-laki

5. Kebangsaan : Indonesia

6. Tempat tinggal : Kp. Bulak RT 002 RW 009, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rohadi Bin Alm. Napah ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 11

1. Nama lengkap : Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas

Halaman 6 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/17 Juli 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak RT 005 RW 009, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 12

1. Nama lengkap : Nadih Bin Naman
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 56/15 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Buaran RT 002 RW 004, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Nadih Bin Naman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Halaman 7 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 13

1. Nama lengkap : Reza Fadli Bin Ahmad Said
2. Tempat lahir : sragen
3. Umur/Tanggal lahir : 27/28 April 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Prof. Dr. Hamka RT 001 RW 011, Kel. Gaga, Kec. Larangan, Kota Tangerang, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Reza Fadli Bin Ahmad Said ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 14

1. Nama lengkap : Eri Yuli Purnomo Bin Dzuhri Dayat
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 44/10 Juli 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Menjangan Raya RT 004 RW 001, Kel. Pondok Ranji, Kec. Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Halaman 8 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Eri Yuli Purnomo Bin Dzuhri Dayat ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 15

1. Nama lengkap : Rio Julian Bin Romli Wahidi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 26/5 Juli 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Bulak RT 002 RW 009 Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Rio Julian Bin Romli Wahidi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 16

1. Nama lengkap : Rohiat Atmaja Alias Roy Bin Alm. Sudirja
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51/16 Januari 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 9 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. H Mida Nomor 2 RT 003 RW 002 Kel. Serua,
Kec. Bojongsari, Kota Depok, Prov. Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rohiat Atmaja Alias Roy Bin Alm. Sudirja ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 17

1. Nama lengkap : Aan Indra Gunawan Bin Alm. Lili Suprayitno
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 45/16 Agustus 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciater RT 003 RW 001 Kel. Rawamekar Jaya,
Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov.
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aan Indra Gunawan Bin Alm. Lili Suprayitno ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;

Halaman 10 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 18

1. Nama lengkap : Edward Maleakhy Bangun Alias Edo Anak Dari Alm. Ngerti Bangun
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 48/15 Maret 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Sultan Ageng Tirtayasa Nomor 15 RT 004 RW 014, Kel. Kunciran Indah, Kec. Pinang, Kota Tangerang, Prov. Banten
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Edward Maleakhy Bangun Alias Edo Anak Dari Alm. Ngerti Bangun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 19

1. Nama lengkap : Yuswandi Bin Alm. Saniman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 52/4 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bambu Apus Timur 17A RT 001 RW 003, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Halaman 11 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yuswandi Bin Alm. Saniman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 20

1. Nama lengkap : Badri Akbar Alias Badrong Bin Alm. Yahya
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 33/5 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bambu Apus Timur RT 004 RW 003, Kel. Bambu Apus, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Badri Akbar Alias Badrong Bin Alm. Yahya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 21

1. Nama lengkap : Muhamad Sulaeman Bin Ata
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 24/26 Agustus 2000

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Oskar III RT 002 RW 003 Kel. Bambu Apus,
Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov.
Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhamad Sulaeman Bin Ata ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 22

1. Nama lengkap : Dani Haryadi Alias Ivan Las Bin Alm. Dana Aripin
2. Tempat lahir : Ciamis
3. Umur/Tanggal lahir : 52/5 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pamulang Timur RT 001 RW 009, Kel. Pamulang
Timur, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan,
Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dani Haryadi Alias Ivan Las Bin Alm. Dana Aripin ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Pen yidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;

Halaman 13 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 23

1. Nama lengkap : Raden Rendra Mandala Putra Bin Raden Bambang Pujanggo Putro
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/22 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Benda Indah Blok M-32 RT 006 RW 015, Kel. Pondok Benda, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Raden Rendra Mandala Putra Bin Raden Bambang Pujanggo Putro ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 24

1. Nama lengkap : Derren Danuarta Bin Dodi Cahyadi
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 22/17 Januari 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Cicayur RT 001 RW 002, Kel. Curug Sangereng, Kec. Kelapa Dua, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten;
7. Agama : Islam

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Derren Danuarta Bin Dodi Cahyadi ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 25

1. Nama lengkap : Candra Winata Alias Candra Bin Harun
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 18/22 September 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Dadap RT 003 RW 003, Kel. Rawabuntu, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Candra Winata Alias Candra Bin Harun ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 26

1. Nama lengkap : Ari Suryana, S.H., M.H.. Bin Alm. Marman
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 38/22 Januari 1987

Halaman 15 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan H. Rean Nomor 4 RT 005 RW 001, Kel. Benda Baru, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Advokat

Terdakwa Ari Suryana, S.H., M.H.. Bin Alm. Marman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 27

1. Nama lengkap : Kurniawan
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 40/15 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Parkit RT 01 RW 005 Nomor 004 Kel. Sawah, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kurniawan ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;

Halaman 16 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 28

1. Nama lengkap : Surya Atmaja Bin Ahyar
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 41/2 Agustus 1984
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Babakan RT 006 RW 002 Kel. Lengkong Gudang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Surya Atmaja Bin Ahyar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 29

1. Nama lengkap : Ujay Bin Micung
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/Tanggal lahir : 46/15 Maret 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Ciater Barat RT 007 RW 003 Kel. Ciater, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Prov. Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ujay Bin Micung ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Juli 2025;

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 3 September 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2025 sampai dengan tanggal 2 November 2025;

Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, Terdakwa 9, Terdakwa 10, Terdakwa 11, Terdakwa 12, Terdakwa 13, Terdakwa 14, Terdakwa 15, Terdakwa 16, Terdakwa 17, Terdakwa 18, Terdakwa 19, Terdakwa 20, Terdakwa 21, Terdakwa 22, Terdakwa 23, Terdakwa 24, Terdakwa 25, Terdakwa 27, Terdakwa 28 dan Terdakwa 29 didampingi Penasihat Hukum yang bernama M. Philipus Tarigan, S.H., M.H., Dkk Para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Hukum Sekretariat Majelis Pimpinan Pemuda Pancasila Provinsi Banten ("MPW PP Banten"), yang beralamat di Jl. Jenderal Ahmad Yani No.70, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kota Tangerang, Banten dan/atau Gedung M.T. Haryono Kav. 10, Jakarta Timur, DKI, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2025, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 7 Agustus 2025, Nomor:3584/Sk.Pengacara/PN. Tng ;

Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 didampingi Penasihat Hukum yang Bernama Aria Ramadhan, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Hukum ARIA ATTOR "COUNSELLORS AT LAW", beralamat domisili di Jalan Raya Pondok Kopi Blok D1 No.1 Pondok Kopi (Pintu Utara Rs. Islam Jaktim), Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:035/SK/PID/KH_AA/VIII/25 tanggal 11 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 11 Agustus 2025, Nomor:3625/Sk.Pengacara/PN. Tng;

Terdakwa 26 didampingi Penasihat Hukum yang Bernama Hekbar Deni Adzanu, S.H., M.H., Dkk, Para Advokat pada Kantor Hukum HARAPAN KELUARGA, berdomisili di Jalan H. Rean RT 005 RW 001, Kelurahan Benda Baru, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No:021/ASP/PID/VIII/2025 tanggal 8 Agustus 2025, yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 12 Agustus 2025, Nomor:3629/Sk.Pengacara/PN. Tng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 18 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 5 Agustus 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 5 Agustus 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA**, bersama-sama dengan **Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID**, **Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN**, **Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN**, **Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM**, **Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM**, **Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR**, **Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI**, **Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN**, **Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH**, **Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS**, **Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN**, **Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID**, **Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT**, **Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI**, **Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA**, **Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO**, **Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN**, **Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN**, **Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA**, **Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA**, **Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN**, **Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO**, **Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI**, **Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN**, **Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN**, **Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN**, **Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR**, dan **Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak

Halaman 19 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” yaitu melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, bersama-sama dengan Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAHA, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG**, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**.

3. Menyatakan agar para Terdakwa tetap ditahan.

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar print out Pengumuman Pemilihan Mitra Sewa Parkir RSU Kota Tangerang Selatan Nomor 001.1.11/12/PPMS/2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar print out surat nomor 000.1.4/7695/RSU/2023. tanggal 28 Agustus 2023 perihal Informasi Pengelolaan Lahan parkir yang dikeluarkan oleh RSU Kota Tangerang Selatan kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan.
3. 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 000.1.2/6254/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023 tanggal 21 September 2023.
4. 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 032.1/kep.3484-BPKAD/2018. Nomor 008/Dirut-MPP/X/20018. tanggal 2 Agustus 2018/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023.
5. 1 (satu) bundle keputusan kepala dinas Kesehatan kota Tangerang selatan selaku barang milik daerah nomor 000.2.4/4594/Dinkes, tanggal 27 Juli 2023.
6. 1 (satu) lembar surat undangan nomor 4000.7/7698/TU/2023. tanggal 28 agustus 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia.
7. 1 (satu) lembar surat undangan nomor 100.3.71/8570/RSUTANGSEL/2023. tanggal 19 September 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia.
8. 1 (satu) lembar form pendaftaran calon mitra sewa lahan parker RSu pemerintah kota Tangerang selatan.
9. 1 (satu) bubdel surat undangan rapat dari pemerintah kota Tangerang selatan satuan polisi pamong praja.
10. 1 (satu) Flashdisk berisikan video pada saat kejadian.
11. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan, tanggal 11 April 2017;
12. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan. tanggal 11 April 2017.

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara

13. 1 (satu) unit gate parkir otomatis Maxsecure

Dikembalikan Kepada Saksi R.Bhimo Haryo Seto

14. 1 (satu) Handphone Samsung Fold 4 Warna Gold.

Dikembalikan Kepada Saksi Maxwill Poluan

15. 1 (satu) handphone Oppo warna Biru;

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (Satu) buah Hp merek Oppo warna Biru berikut Sim card.
17. 1 unit Handphone merk Samsung warna hitam.
18. 1 (satu) Handphone Samsung warna Hitam;
19. 1 (satu) handphone Oppo A76 warna Hitam.
20. 1 (satu) buah handphone merk real me warna abu-abu dengan casing warna hitam;
21. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;
22. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Coklat;
23. 1 (satu) unit Hanphone Merk Realme Warna Biru No Simcard 0895324869203;
24. Handphone Samsung Galaxy A5;
25. 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru;
26. 1 (satu) Handphone Vivo Y28 warna Hijau Gradasi.
27. 1 (satu) buah Hp. Samsung tipe A05 S warna hitam;
28. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna Biru;
29. 1 (satu) Handphone iPhone 6s Plus warna Silver.
30. 1 (satu) Handphone Infinix Hot warna Biru.
31. 1 (satu) Handphone Samsung S9 plus warna Hitam.
32. 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Warna Biru Sim Card 086794982431;
33. 1 (satu) Handphone Realme warna Biru.
34. 1 (satu) Handphone Huawei warna Biru.
35. 1 (satu) Handphone Infinix warna Biru.
36. 1 (satu) Handphone Oppo warna Putih.
37. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 9 PAY warna Hitam dengan nomor Handphone 087811295703;
38. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 13 warna Hujau Tua;
39. Uang tunai Rp. 225.000;
40. Uang tunai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
41. uang tunai Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
42. Uang sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah).
43. Uang tunai sebesar Rp.488.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp147.000.- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
45. Uang tunai Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
47. Uang tunai Rp. 1000.- (seribu rupiah).
48. uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
49. Uang tunai Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). uang tunai Rp. 105.500.- (seratus lima ribu lima ratus rupiah) pecahan koin 1000 dan 500.;
50. uang tunai Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).
51. uang tunai Rp. 234.000.- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) "sisa gaji hasil parkir".
52. uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) "sip | Rabu 21-05-25".
53. uang tunai Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

54. 59 (lima puluh sembilan) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Motor";
55. 46 (empat puluh enam) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
56. 1 (satu) bunde jadwal piket jaga parkir,
57. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan November 2024;
58. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Desember 2024;
59. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Januari 2025;
60. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Februari 2025;
61. 1 (satu) bundle karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat pemuda Pancasila;
62. 1 buku catatan parkir;
63. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
64. 3 (tiga) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor";
65. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor".
67. 1 (satu) kaos warna hitam.
68. 1 (satu) kemeja pendek warna merah
69. 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila;
70. 1 (Satu) buah kartu anggota ormas PP.
71. 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas pemuda pancasila atas nama SHUBI
72. 1 lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SOPYAN TOYANG.
73. Kartu tanda anggota pemuda pancasila atas nama Rohiat Atmaja.
74. KTA Pemuda Pancasila;
75. 1 (satu) jaket berwarna coklat bertuliskan ESSENTIALS.
76. 1 (satu) Sweater warna Merah.
77. 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas Pemuda Pancasila atas nama RIO Julian.
78. Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila atas nama ROHADI;
79. 1 (satu) Jaket warna Abu-Abu.
80. 3 (tiga) KTA Pemuda Pancasila.
81. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila Nomor 367406000690 atas nama AGUS SYARIFUDIN.
82. KTA Anggota PP (Pemuda Pancasila).
83. 1 (satu) kartu anggota pemuda pancasila.
84. Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila;
85. 1 (satu) lembar foto berseragam Pemuda Pancasila,
86. 1 (satu) Sweater warna Biru putih.
87. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama MAHMUD;
88. KTA Pemuda Pancasila.
89. 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila.
90. 1 (satu) kartu flash BCA Pemuda Pancasila.
91. 1 (satu) kartu Brizzi Pemuda Pancasila.
92. 1 (satu) Sweater warna Biru.
93. KTA Pemuda Pancasila.
94. 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
95. ATM BCA;

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario 150cc tahun 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menyatakan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar **Rp2.000 (dua ribu rupiah)**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAHA, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, secara tulis tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya;

1. Menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"* sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan di maksud dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan;

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



3. Mengembalikan Barang Bukti Nomor Urut 13 s.d Nomor Urut 96 dikembalikan kepada Para Terdakwa sebagaimana kami sebutkan di bawah ini :

- Barang Bukti 1 Handphone Oppo warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA;
- Barang Bukti 1 Handphone Samsung warna hitam, uang tunai Rp225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN;
- Barang Bukti uang tunai Rp700.000,- (tujuh ratus ribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANAARIPIN;
- Barang Bukti 1 Handphone Samsung warna hitam, uang tunai Rp15.000,- (lima belas ribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN;
- Barang Bukti uang tunai Rp120.000,- (seratus dua puluh ribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO;
- Barang Bukti uang tunai Rp488.000,- (empat ratus delapan puluh delapan ribu Rupiah), 1 Handphone merk Realme warna abu-abu casing hitam, dikembalikan kepada Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI;
- Barang Bukti uang tunai Rp147.000,- (seratus empat puluh tujuh ribu Rupiah), 1 Handphone merk Oppo warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH;
- Barang Bukti 1 Handphone Merk Xiaomi warna coklat, dikembalikan kepada Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO;
- Barang Bukti 1 Handphone merk Realme warna biru (No. SIM Card: 0895324869203), dikembalikan kepada Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM;
- Barang Bukti uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 HP Samsung Galaxy A5, dan ATM BCA, dikembalikan kepada Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA;
- Barang Bukti 1 Handphone Vivo warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Bukti 1 Handphone Vivo Y28 warna hijau gradasi, dikembalikan kepada Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI;
- Barang Bukti 1 Handphone Samsung Tipe A05 S warna hitam, dikembalikan kepada Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN;
- Barang Bukti uang tunai Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT;
- Barang Bukti 1 Handphone Oppo A15s warna biru, dan uang tunai Rp1.000,- (seribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN;
- Barang Bukti 1 Handphone Iphone 6s Plus warna silver, 1 HP Infinix Hot warna biru, uang tunai Rp230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu Rupiah), uang tunai Rp455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu Rupiah), uang tunai Rp105.500,- (seratus lima ribu lima ratus Rupiah), serta pecahan koin Rp100 dan Rp500, dikembalikan kepada Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI;
- Barang Bukti 1 Handphone Samsung S9 Plus warna hitam, dan uang tunai Rp211.000,- (dua ratus sebelas ribu Rupiah), dikembalikan kepada Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID;
- Barang Bukti 1 Handphone merk Vivo warna biru (No. SIM Card: 086794982431), dikembalikan kepada Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR;
- Barang Bukti uang tunai Rp234.000,- (dua ratus tiga puluh empat ribu Rupiah), uang tunai Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu Rupiah), uang tunai Rp60.000,- (enam puluh ribu Rupiah), dan 1 HP Realme warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS;
- Barang Bukti 1 Handphone Huawei warna biru, dikembalikan kepada Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM;
- Barang Bukti 1 Handphone Oppo warna putih, dikembalikan kepada Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN;
- Barang Bukti 1 Handphone merk Infinix Hot 9 Play warna hitam (Nomor telepon: 087811295703), dikembalikan kepada Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN;

Halaman 27 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Para Terdakwa; dan
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Para Terdakwa Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, secara tulis tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya;

- **Menyatakan PARA TERDAKWA tidak bersalah terhadap tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan meringankan Terdakwa dari segala bentuk tuduhan, tuntutan dan/ atau menjatuhkan hukuman percobaan dengan hukuman tahanan kota dan/ atau dibebaskan PARA TERDAKWA dari segala tuntutan Hukum kepada PARA TERDAKWA atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);**

Setelah mendengar pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, secara tulis tanggal 30 September 2025 yang pada pokoknya;

1. **Menyatakan Terdakwa No.26 Atas nama Ari Suryana, S.H., M.H. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum, dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan (*vrijspraak*);**
2. **Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi merupakan perbuatan pembelaan terpaksa dan/atau pelaksanaan tugas menurut undang-undang yang bukan merupakan tindak pidana, sehingga Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*);**
3. Mengembalikan harkat, martabat, serta nama baik Terdakwa No.26 Atas Nama Ari Suryana, S.H., M.H. sebagaimana sediakala;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutannya semula, demikian pula Penasehat Hukum Para terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa mereka Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, bersama-sama dengan Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARI PIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, dan (alm) MASIM (meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS. BHAYANGKARA Tk. I R. SAID SUKANTO tanggal 12 Juli 2025) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan Jalan Raya Pajajaran Nomor 101, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan sengaja**

Halaman 29 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



mengancurkan barang atau kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Agustus 2023 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA yang beralamat di Perkantoran Multiguna Jln. Bintaro Utama 3A N0.8 Pondok Aren Tangerang Selatan memenangkan tender pengelolaan lahan parkir RSUD Tangerang Selatan, namun pada saat akan dikelola ternyata lahan parkir tersebut dikuasai oleh ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan, melihat keadaan tersebut pihak PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA mengirim surat kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dengan isi surat pemberitahuan bahwa PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA adalah sebagai pemenang tender pengelolaan lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan oleh karenanya diminta kepada ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan untuk tidak lagi menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut.
- Bahwa atas surat yang disampaikan oleh PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA tersebut ternyata pihak ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan tidak menggubris dan tetap menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan, selanjutnya PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA meminta kepada RSUD Tangerang Selatan untuk menyampaikan surat kepada Majelis Pimpinan Cabang ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan agar tidak menguasai lahan parkir lagi oleh karena pengelolaan lahan parkir tersebut sudah dimenangkan oleh PT. BANGSAWAN CYBERINDO, kemudian pada tanggal 28 Agustus 2023 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA mendapat surat tembusan dari RSUD Kota Tangerang Selatan yang isinya bahwa pihak RSUD Tangerang Selatan telah mengirimkan surat kepada ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dan menyampaikan bahwa pengelolaan lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan sudah dimenangkan oleh PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA oleh karenanya diminta kepada ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan untuk tidak menguasai lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan, namun surat tersebut tetap tidak diperhatikan dan ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dan ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan tetap menguasai lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi YANI WIRASTRI selaku perwakilan dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA menemui Ketua MPC Pemuda Pancasila yaitu M. REZA AO (DPO) dengan maksud memberitahukan hal yang sama yaitu agar ormas Pemuda Pancasila tidak lagi menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan karena PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA telah memenangkan tender untuk mengelola lahan parkir RSUD Tangerang Selatan dan PT. BANGSAWAN CYBERINDO akan melakukan pemasangan gate otomatis, namun saat itu M. REZA AO (DPO) mengatakan bahwa ormas Pemuda Pancasila tidak akan meninggalkan lahan parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut. Kemudian sekitar bulan September 2023 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA menunjuk tim kerja untuk memasang pos/kantor parkir yang berada di pintu masuk RSUD Kota Tangerang Selatan, namun saat tim dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA akan melakukan pemasangan pos/kantor di lahan parkir tersebut ternyata mendapatkan intimidasi dari anggota ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dengan cara mengancam akan membacok anggota tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dan akan membakar mobil tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA, karena merasa takut maka tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA meninggalkan lokasi dan mengurungkan pekerjaannya. Keesokan harinya tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA kembali menuju lahan parkir untuk melakukan pemasangan instalasi listrik gate parkir dan sesampainya di tujuan tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA kembali mendapatkan intimidasi dari anggota ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dengan cara menendang pekerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA agar tidak melakukan pekerjaannya, karena merasa takut maka tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA kembali mengurungkan pekerjaannya.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tangerang Selatan PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA bersama MPC Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan melakukan mediasi dan hasilnya ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan tetap tidak mau meninggalkan lahan parkir RSUD Tangerang Selatan yang kemudian PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat

Halaman 31 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Walikota Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan pengelolaan lahan parkir, namun tetap tidak ada hasil dan ormas pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan masih menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut.

- Kemudian berjalannya waktu sampai akhirnya, pada hari Rabu, tanggal 21 Mei 2025, di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan Jalan Raya Pajajaran Nomor 101, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA (BCI) melalui tim kerja berdasarkan Surat Perintah Kerja nomor: BCI-SPK/018/V/2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dipimpin oleh Saksi R. BHIMO HARYO SETO untuk melakukan pemasangan gate parkir pintu keluar masuk dan jaringan instalasi. Sekitar pukul 11.00 Wib, Saksi R. BHIMO HARYO SETO bersama dengan tim yaitu Saksi DUDUH ABDULLAH, Saksi RAHMAT HIDAYAT, Saksi EMAN SUPARDI, Saksi MUHAMMAD SUNARYA, Saksi ADITYA PRATAMA, Saksi YUDI KEMALSYAH, Saksi FRENGKY EAY PUTRA SARAGIH, dan Saksi NURALIF TEGAR RIFALDI menurunkan alat Bom Gates atau pintu palang otomatis, berikut material semen, hebel dan pasir kemudian para saksi ditahan oleh 5 (lima) orang ormas pemuda Pancasila yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, dan salah seorang yang tidak dapat diingat kembali dengan menghalangi pekerjaan para saksi dan melarang pekerjaan para saksi dengan menyuruh para saksi untuk menunggu ketua Ormas Pemuda Pancasila datang ke lokasi karena para Terdakwa mengatakan untuk melakukan pekerjaan tersebut harus atas seizin dan koordinasi dengan Ormas Pemuda Pancasila.

- Selanjutnya, sekira pukul 12.30 Wib saksi NURALIF TEGAR RIFALDI, saksi ADITYA PRATAMA, dan saksi YUDI KEMALSYAH bersiap untuk melakukan pekerjaan pemasangan gate portal parkir otomatis di pintu masuk halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan, tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki-laki dari ormas Pemuda Pancasila yang tidak dilihat sebelumnya menghampiri. Kemudian salah satu dari dua orang ormas Pemuda Pancasila tersebut menanyakan darimana asal dan apa tujuan di tempat tersebut, Kemudian saksi R. BHIMO HARYO SETO menjelaskan bahwa dari PT. BANGSAWAN

Halaman 32 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CYBERINDO INDONESIA (BCI) selaku pemenang tender dari pengelolaan lahan parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan, dan tujuan datang ke tempat tersebut adalah untuk pemasangan gate portal parkir otomatis. Kemudian para terdakwa dari ormas Pemuda Pancasila tersebut mengatakan bahwa tidak bisa melakukan pengerjaan karena ormas Pemuda Pancasila memiliki dasar untuk mengelola tempat parkir tersebut, selanjutnya menyerahkan selemba kertas berkop Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum, nomor: 645.2/544/TU, tanggal 11 April 2017, yang ditujukan kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan. Surat tersebut berisikan petunjuk jika Pengurus Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan mau mengelola parkir Rumah Sakit Umum maka harus bersurat dan berkordinasi dengan Sekda Kota Tangerang Selatan dan Dishub Kota Tangerang Selatan. Karena surat tersebut bukanlah dasar untuk melakukan pengelolaan lahan parkir Rumah Sakit Umum, Kemudian saksi R. BHIMO HARYO SETO menyampaikan akan tetap melaksanakan pekerjaan pemasangan gate portal parkir otomatis, namun ormas Pemuda Pancasila tersebut tidak mengizinkan melakukan pekerjaan dengan cara menduduki beton bagian yang harus di cor untuk memasang gate portal parkir otomatis. Akan tetapi tetap melanjutkan pekerjaan tersebut dengan mengecor bagian yang tidak diduduki orang-orang dari ormas Pemuda Pancasila tersebut.

- Sekira pukul 15.00 Wib, datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai "wadan kordi" (wakil komandan kordinasi) ormas Pemuda Pancasila dan meminta menghentikan pekerjaan dengan mengatakan "WOI APA-APAN INI, GA ADA ETIKANYA SAMA SEKALI, MINIMAL KALO MAU KEJRA KORDINASI DULU SAMA PIMPINAN GUA" namun pada saat saksi R. BHIMO HARYO SETO menanyakan, siapa pimpinan dan dasar pengelolaan, orang ormas Pemuda Pancasila tersebut tersebut tidak dapat menjawabnya, sehingga tetap melakukan pekerjaan.

- Bahwa saksi R. BHIMO HARYO SETO selama melakukan pekerjaan melihat para terdakwa dari ormas Pemuda Pancasila mulai berdatangan. Saksi R. BHIMO HARYO SETO mengetahuinya dari kendaraan yang digunakan terpasang atribut atau stiker Pemuda Pancasila. Sekira pukul 17.30 Wib saksi R. BHIMO HARYO SETO melihat ada kurang lebih 30 (tiga puluh) orang anggota dari ormas Pemuda Pancasila yang diantaranya adalah Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm)

Halaman 33 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



SUKARNA, bersama-sama dengan Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, dan (alm) MASIM telah berkumpul disekitar pintu masuk halaman parkir Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa sekira pukul 18.00 Wib, pada saat hendak dilakukan pemasangan *box gate* otomatis, para terdakwa dari ormas Pemuda Pancasila mulai mengerubungi saksi R. BHIMO HARYO SETO dan menghalang-halangi pemasangan *box gate* otomatis sambil mengucapkan kata-kata kasar seperti “ANJING, BAJINGAN, TAI”, Kemudian salah seorang dari kelompok ormas Pemuda Pancasila, mengaku sebagai pengacara yaitu Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH bin (alm) MARMAN dan meminta untuk menunjukan surat tugas, saksi R. BHIMO HARYO SETO menolak untuk memberikan surat tugas. Kemudian Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH bin (alm) MARMAN yang mengaku sebagai pengacara tersebut menantang saksi R. BHIMO HARYO SETO untuk berkelahi dengan meneriaki dengan kata-kata “BANGSAT LO SEMUA ANJING, TAI LO SEMUA”, “LO GILA, AYO LO RIBUT SAMA GUA” serta

Halaman 34 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG meneriaki dengan kata-kata "GW SIRAM AIR KERAS YA KALIAN SEMUA", dan mengatakan tidak akan pergi dari tempat tersebut.

- Selanjutnya saksi YANI WIRASTRI mendatangi lokasi RSUD Tangerang Selatan untuk memantau tim kerja, lalu para terdakwa dari ormas Pemuda Pancasila datang namun pengerjaan palang parkir berhasil diselesaikan, kemudian para terdakwa mendorong-dorong palang parkir hingga roboh dan mengenai kaki sebelah kanan saksi ADITYA PRATAMA yang mengakibatkan saksi ADITYA PRATAMA mengalami luka memar dan lecet di kaki sebelah kanan, selanjutnya saksi R. BHIMO HARYO SETO meminta para terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan terhadap palang parkir namun saksi R. BHIMO HARYO SETO diintimidasi dengan cara dikelilingi oleh para terdakwa dan menduduki tempat pemasangan palang parkir hingga palang parkir tersebut rusak dan tidak terpasang lagi, saat itu terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA menarik paksa tangan kanan saksi YUDI KEMALSYAH hingga saksi YUDI KEMALSYAH mengalami sakit dan luka lecet pada jari jempol sebelah kanan, dan terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI bersama dengan terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, dan terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH bin (alm) MARMAN, memukul muka dan bibir, serta menginjak saksi NURALIF TEGAR RIFALDI hingga saksi NURALIF TEGAR RIFALDI mengalami luka pada bagian bibir dan muka. Melihat kejadian tersebut saksi YANI WIRASTRI segera meminta bantuan keamanan dari Polda Metropolitan Jakarta Raya hingga pada pukul 20.00 wib anggota kepolisian dari Polda Metropolitan Jakarta Raya datang dan mengamankan para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polda Polda Metropolitan Jakarta Raya guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa masing-masing peran para terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara menduduki cor-coran tempat *box gate* dan menjatuhkan *box gate* dengan cara didorong.

Halaman 35 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa 2 CHAERUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

3. Terdakwa 3 SUNANTO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja serta memberikan ancaman dan kekerasan secara verbal.

4. Terdakwa 4 SOPYAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

5. Terdakwa 5 APRIANSYAH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

6. Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

7. Terdakwa 7 MAHMUD ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja.

8. Terdakwa 8 FIQIH FADHEL Bin YUSRON BASRI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara ancaman kekerasan, menarik dan mendorong pekerja, serta melakukan pemukulan terhadap saksi.

9. Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.



10. Terdakwa 10 ROHADI Bin Alm NAPAH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

11. Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

12. Terdakwa 12 NADIH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

13. Terdakwa 13 REZA FADLI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

14. Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO Bin DZUHRI JAYAT ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan.

15. Terdakwa 15 RIO JULIAN Bin ROMLI WAHIDI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

16. Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA Bin Alm SUDIRJA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

17. Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN Bin LILI SUPRAITNO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

18. Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan



menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

19. Terdakwa 19 YUSWANDI Bin Alm SANIMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

20. Terdakwa 20 BADRI AKBAR Bin Alm YAHYA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

21. Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

22. Terdakwa 22 DANI HARYADI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

23. Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan menarik serta mendorong pekerja.

24. Terdakwa 24 DERREN DANUARTA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan mendorong.

25. Terdakwa 25 CANDRA WINATA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

26. Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dan menantang para pekerja



untuk berkelahi dengan kata-kata “BANGSAT LO SEMUA ANJING”, LO GILA, AYO LO RIBUT SAMA GUA”.

27. Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan ancaman kekerasan, serta melakukan kekerasan dengan menginjak saksi

28. Terdakwa 28 SURYA ATMAJA Bin AHYAR ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

29. Terdakwa 29 UJAY Bin MICUNG ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan, berteriak “SIRAM PAKAI AIR KERAS”.

30. (alm) MASIM ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa mengakibatkan luka pada saksi YUDI KEMALSYAH, saksi ADITYA PRATAMA dan saksi NURALIF TEGAR RIFALDI sesuai dengan :

a) Visum et Repertum Nomor : R/416/VER-PPT-KFD/V/2025/SVM tanggal 21 Mei 2025 atas nama YUDI KEMALSYAH dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia tiga puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan bengkak pada telapak tangan kanan akibat kekerasan tumpul.

b) Visum et Repertum Nomor : R/417/VER-PPT-KFD/V/2025/SVM tanggal 22 Mei 2025 atas nama ADITYA PRATAMA dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh enam tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet anggota gerak bawah kanan akibat kekerasan tumpul.



c) Visum et Repertum Nomor : R/418/VER-PPT-KFD/V/2025/SVM tanggal 22 Mei 2025 atas nama NURALIF TEGAR RIFALDI dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia dua puluh tiga tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada bibir akibat kekerasan tumpul.

- Selain itu atas perbuatan para terdakwa, PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau disekitar jumlah tersebut atau setidak-tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) atas kerusakan *box gate* atau mesin palang parkir otomatis milik PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, bersama-sama dengan Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY

Halaman 40 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin MICUNG, dan (alm) MASIM (meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari RS. BHAYANGKARA Tk. I R. SAID SUKANTO tanggal 12 Juli 2025) pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2025 atau setidaknya pada tahun 2025 bertempat di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan Jalan Raya Pajajaran Nomor 101, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Agustus 2023 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA yang beralamat di Perkantoran Multiguna Jln. Bintaro Utama 3A N0.8 Pondok Aren Tangerang Selatan, memenangkan tender pengelolaan lahan parkir RSUD Tangerang Selatan, namun pada saat akan dikelola ternyata lahan parkir tersebut dikuasai oleh ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan, melihat keadaan tersebut pihak PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA mengirim surat kepada Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dengan isi surat pemberitahuan bahwa PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA adalah sebagai pemenang tender pengelolaan lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan oleh karenanya diminta kepada ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan untuk tidak lagi menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut.
- Bahwa atas surat yang disampaikan oleh PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA tersebut ternyata pihak ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan tidak menggubris dan tetap menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan, selanjutnya PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA meminta kepada RSUD Tangerang Selatan untuk menyampaikan surat kepada Majelis Pimpinan Cabang ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan agar tidak menguasai lahan parkir lagi oleh karena pengelolaan lahan parkir tersebut sudah dimenangkan oleh PT. BANGSAWAN CYBERINDO, kemudian pada

Halaman 41 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Agustus 2023 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA mendapat surat tembusan dari RSUD Kota Tangerang Selatan yang isinya bahwa pihak RSUD Tangerang Selatan telah mengirimkan surat kepada ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dan menyampaikan bahwa pengelolaan lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan sudah dimenangkan oleh PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA oleh karenanya diminta kepada ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan untuk tidak menguasai lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan, namun surat tersebut tetap tidak diperhatikan dan ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dan ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan tetap menguasai lahan parkir RSUD Kota Tangerang Selatan.

- Bahwa selanjutnya saksi YANI WIRASTRI selaku perwakilan dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA menemui Ketua MPC Pemuda Pancasila yaitu M. REZA AO (DPO) dengan maksud memberitahukan hal yang sama yaitu agar ormas Pemuda Pancasila tidak lagi menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan karena PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA telah memenangkan tender untuk mengelola lahan parkir RSUD Tangerang Selatan dan PT. BANGSAWAN CYBERINDO akan melakukan pemasangan gate otomatis, namun saat itu M. REZA AO (DPO) mengatakan bahwa ormas Pemuda Pancasila tidak akan meninggalkan lahan parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut. Kemudian sekitar bulan September 2023 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA menunjuk tim kerja untuk memasang pos/kantor parkir yang berada di pintu masuk RSUD Kota Tangerang Selatan, namun saat tim dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA akan melakukan pemasangan pos/kantor di lahan parkir tersebut ternyata mendapatkan intimidasi dari anggota ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dengan cara mengancam akan membacok anggota tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dan akan membakar mobil tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA, karena merasa takut maka tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA meninggalkan lokasi dan mengurungkan pekerjaannya. Keesokan harinya tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA kembali menuju lahan parkir untuk melakukan pemasangan instalasi listrik gate parkir dan sesampainya di tujuan tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA kembali mendapatkan intimidasi dari anggota

Halaman 42 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan dengan cara menendang pekerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA agar tidak melakukan pekerjaannya, karena merasa takut maka tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA kembali mengurungkan pekerjaannya dan keesokan harinya saksi YANI WIRASTRI bersama tim kerja melakukan pemasangan instalasi listrik gate parkir dan saat itu kembali mendapatkan intimidasi dari anggota ormas Pemuda Pancasila yang menguasai lahan parkir dan saat itu terdakwa 26. ARI SURYANA, SH., MH bin (alm) MARMAN meneriaki dengan kata-kata "BANGSAT LO SEMUA ANJING", LO GILA, AYO LO RIBUT SAMA GUA" serta terdakwa 29. UJAY bin MICUNG meneriaki dengan kata-kata "GW SIRAM AIR KERAS YA KALIAN SEMUA", karena merasa takut maka saksi YANI WIRASTRI bersama tim kerja dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA meninggalkan lokasi dan mengurungkan pekerjaannya.

- Bahwa pada tanggal 18 September 2023 bertempat di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Tangerang Selatan PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA bersama MPC Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan melakukan mediasi dan hasilnya ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan tetap tidak mau meninggalkan lahan parkir RSUD Tangerang Selatan yang kemudian PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA melalui Kuasa Hukumnya mengirim surat kepada Walikota Tangerang Selatan untuk meminta kejelasan pengelolaan lahan parkir, namun tetap tidak ada hasil dan ormas pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan masih menguasai lahan parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA menunjuk tim kerja untuk melakukan pemasangan gate parkir pintu keluar masuk dan jaringan instalasi yang saat itu dipimpin oleh saksi R. BHIMO HARYO SETO dan sesampainya ditujuan sekitar pukul 11.00 wib ormas Pemuda Pancasila yang menguasai lahan parkir yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, dan salah seorang yang tidak dapat diingat kembali melarang tim kerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA untuk menurunkan alat kerja. Lalu saksi YANI WIRASTRI mendatangi lokasi RSUD Tangerang Selatan

Halaman 43 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memantau tim kerja, para terdakwa yang telah datang menghalangi pekerjaan tidak berhasil dan pengerjaan palang parkir berhasil diselesaikan oleh tim kerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA. Kemudian M. REZA AO (DPO) selaku pimpinan Majelis Pimpinan Cabang ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan menyerukan melalui pesan chat di group Whatsapp "KOORDINASI KSB MPC & PAC" dengan menuliskan "GERAK DONG ITU NAPAS KALIAN", "INI KURANG AJAR ORANG UDAH", "KEMANA INI PP", ITU ORANG DIPERINTAH SAMA BANGSAWAN BUKAN IJIN DARI PEMERINTAH", INI ORANG MANA SIAPA DIA KURANG AJAR ITU ORANG", dan M. REZA AO (DPO) membagikan alamat lokasi RSUD Kota Tangerang Selatan dan memerintahkan anggota ormas Pemuda Pancasila lainnya segera menuju RSUD Kota Tangerang Selatan untuk menghalangi pekerjaan pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir otomatis dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA, selanjutnya atas seruan tersebut para terdakwa yaitu, Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, bersama-sama dengan Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAHA, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, dan (alm) MASIM datang ke lokasi halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan Jalan Raya Pajajaran Nomor 101, Kelurahan Pamulang Barat,

Halaman 44 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan tujuan untuk menghalangi pekerjaan dan melarang pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir di RSUD Tangerang Selatan yang dilakukan oleh pihak PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dengan merusak melalui cara mendorong-dorong mesin palang parkir sehingga roboh dan mengenai kaki sebelah kanan saksi ADITYA PRATAMA yang mengakibatkan saksi ADITYA PRATAMA mengalami luka memar dan lecet di kaki sebelah kanan, serta mengintimidasi para pekerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dengan ancaman berkelahi dan ancaman kekerasan terhadap pekerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA agar tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir di RSUD Tangerang Selatan.

- Selanjutnya, saksi R. BHIMO HARYO SETO meminta para terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan terhadap palang parkir namun saksi R. BHIMO HARYO SETO diintimidasi dengan cara dikelilingi oleh para terdakwa dan menduduki tempat pemasangan palang parkir hingga palang parkir tersebut rusak dan tidak terpasang lagi, saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA menarik paksa tangan kanan saksi YUDI KEMALSYAH sehingga mengalami sakit dan luka lecet pada jari jempol sebelah kanan, dan terdakwa 8. FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI bersama dengan terdakwa 23. RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH bin (alm) MARMAN, memukul muka dan bibir saksi saksi NURALIF TEGAR RIFALDI hingga saksi NURALIF TEGAR RIFALDI mengalami luka pada bagian bibir dan muka. Melihat kejadian tersebut saksi YANI WIRASTRI segera meminta bantuan keamanan dari Polda Metropolitan Jakarta Raya hingga pada pukul 20.00 wib anggota kepolisian dari Polda Metropolitan Jakarta Raya datang dan mengamankan para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polda Polda Metropolitan Jakarta Raya guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa masing-masing peran para terdakwa sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara menduduki cor-coran tempat *box gate* dan menjatuhkan *box gate* dengan cara didorong.



2. Terdakwa 2 CHAERUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

3. Terdakwa 3 SUNANTO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja serta memberikan ancaman dan kekerasan secara verbal.

4. Terdakwa 4 SOPYAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

5. Terdakwa 5 APRIANSYAH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

6. Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

7. Terdakwa 7 MAHMUD ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja.

8. Terdakwa 8 FIQIH FADHEL Bin YUSRON BASRI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara ancaman kekerasan, menarik dan mendorong pekerja, serta melakukan pemukulan terhadap saksi.

9. Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Terdakwa 10 ROHADI Bin Alm NAPAH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.
11. Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.
12. Terdakwa 12 NADIH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.
13. Terdakwa 13 REZA FADLI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.
14. Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO Bin DZUHRI JAYAT ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan.
15. Terdakwa 15 RIO JULIAN Bin ROMLI WAHIDI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.
16. Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA Bin Alm SUDIRJA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.
17. Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN Bin LILI SUPRAITNO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.
18. Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan

Halaman 47 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

19. Terdakwa 19 YUSWANDI Bin Alm SANIMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

20. Terdakwa 20 BADRI AKBAR Bin Alm YAHYA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

21. Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

22. Terdakwa 22 DANI HARYADI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

23. Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan menarik serta mendorong pekerja.

24. Terdakwa 24 DERREN DANUARTA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan mendorong.

25. Terdakwa 25 CANDRA WINATA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

26. Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dan menantang para pekerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berkelahi dengan kata-kata “BANGSAT LO SEMUA ANJING”, LO GILA, AYO LO RIBUT SAMA GUA”.

27. Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan ancaman kekerasan, serta melakukan kekerasan dengan menginjak saksi

28. Terdakwa 28 SURYA ATMAJA Bin AHYAR ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

29. Terdakwa 29 UJAY Bin MICUNG ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan, berteriak “SIRAM PAKAI AIR KERAS”.

30. (alm) MASIM ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa 1, Terdakwa 4, Terdakwa 5, Terdakwa 6, Terdakwa 7, Terdakwa 8, Terdakwa 9, Terdakwa 10, Terdakwa 11, Terdakwa 12, Terdakwa 13, Terdakwa 14, Terdakwa 15, Terdakwa 16, Terdakwa 17, Terdakwa 18, Terdakwa 19, Terdakwa 20, Terdakwa 21, Terdakwa 22, Terdakwa 23, Terdakwa 24, Terdakwa 25, Terdakwa 27, Terdakwa 28 dan Terdakwa 29 telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: 1310/Pid.B/2025/PN Tng tanggal 19 Agustus 2025 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa 1. Muhammad Gozali Bin Alm. Sukarna, Terdakwa 4. Sopyan Bin Alm. Ilan, Terdakwa 5. Apriansyah Alias Bejo Bin Alm. Muhammad Jam, Terdakwa 6. Agus Syarifudin Alias Agus Bin Alm. Ari A Karim, Terdakwa 7. Mahmud Bin Taur,

Halaman 49 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 8. Fiqih Fadhel Bin Yusron Basri, Terdakwa 9. Erwin Setiawan Bin Mardi Setiawan, Terdakwa 10. Rohadi Bin Alm. Napah, Terdakwa 11. Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas, Terdakwa 12. Nadih Bin Naman, Terdakwa 13. Reza Fadli Bin Ahmad Said, Terdakwa 14. Eri Yuli Purnomo Bin Dzuhri Dayat, Terdakwa 15. Rio Julian Bin Romli Wahidi, Terdakwa 16. Rohiat Atmaja Alias Roy Bin Alm. Sudirja, Terdakwa 17. Aan Indra Gunawan Bin Alm. Lili Suprayitno, Terdakwa 18. Edward Maleakhy Bangun Alias Edo Anak Dari Alm. Ngerti Bangun, Terdakwa 19. Yuswandi Bin Alm. Saniman, Terdakwa 20. Badri Akbar Alias Badrong Bin Alm. Yahya, Terdakwa 21. Muhamad Sulaeman Bin Ata, Terdakwa 22. Dani Haryadi Alias Ivan Las Bin Alm. Dana Aripin, Terdakwa 23. Raden Rendra Mandala Putra Bin Raden Bambang Pujanggo Putro, Terdakwa 24. Derren Danuarta Bin Dodi Cahyadi, Terdakwa 25. Candra Winata Alias Candra Bin Harun, Terdakwa 27. Kurniawan, Terdakwa 28. Surya Atmaja Bin Ahyar dan Terdakwa 29. Ujay Bin Micung, ditolak seluruhnya;

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN.Tng atas nama Terdakwa 1. Muhammad Gozali Bin Alm. Sukarna, Terdakwa 4. Sopyan Bin Alm. Ilan, Terdakwa 5. Apriansyah Alias Bejo Bin Alm. Muhammad Jam, Terdakwa 6. Agus Syarifudin Alias Agus Bin Alm. Ari A Karim, Terdakwa 7. Mahmud Bin Taur, Terdakwa 8. Fiqih Fadhel Bin Yusron Basri, Terdakwa 9. Erwin Setiawan Bin Mardi Setiawan, Terdakwa 10. Rohadi Bin Alm. Napah, Terdakwa 11. Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas, Terdakwa 12. Nadih Bin Naman, Terdakwa 13. Reza Fadli Bin Ahmad Said, Terdakwa 14. Eri Yuli Purnomo Bin Dzuhri Dayat, Terdakwa 15. Rio Julian Bin Romli Wahidi, Terdakwa 16. Rohiat Atmaja Alias Roy Bin Alm. Sudirja, Terdakwa 17. Aan Indra Gunawan Bin Alm. Lili Suprayitno, Terdakwa 18. Edward Maleakhy Bangun Alias Edo Anak Dari Alm. Ngerti Bangun, Terdakwa 19. Yuswandi Bin Alm. Saniman, Terdakwa 20. Badri Akbar Alias Badrong Bin Alm. Yahya, Terdakwa 21. Muhamad Sulaeman Bin Ata, Terdakwa 22. Dani Haryadi Alias Ivan Las Bin Alm. Dana Aripin, Terdakwa 23. Raden Rendra Mandala Putra Bin Raden Bambang Pujanggo Putro, Terdakwa 24. Derren Danuarta Bin Dodi Cahyadi, Terdakwa 25. Candra Winata Alias Candra Bin Harun, Terdakwa 27. Kurniawan, Terdakwa 28. Surya Atmaja Bin Ahyar dan Terdakwa 29. Ujay Bin Micung tersebut diatas;

3. Menentukan tentang biaya perkara akan ditentukan dalam Putusan Akhir;

Halaman 50 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. Saksi NURALIF TEGAR RIFALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025 di RSUD Pamulang Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi menerangkan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut terkait ada permasalahan penyerobotan lahan parkir, tindakan kekerasan, pengroyokan dan pengrusakan terhadap gate box parkir;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama dengan satu tim dari Satreskrim Polres Tangerang Selatan dan juga dari beberapa gabungan Brimob, Sabhara Polres Tangerang Selatan;
- Bahwa saksi datang ke lokasi berdasarkan adanya laporan masyarakat bahwasanya dari PT. BCI lapor informasi adanya perbuatan premanisme;
- Bahwa saksi tiba di lokasi dari siang kurang lebih jam 11.00 Wib, yang melaporkan adalah dari pihak PT. BCI atas nama Ibu Yani Wirastri selaku Direktur;
- Bahwa saksi sesampainya di tempat kejadian, yang saksi lihat beberapa pegawai dari pihak PT. BCI mau melakukan pemasangan gate parkir dikarenakan PT. BCI memberi keterangan bahwasanya telah memenangkan lelang di RSUD Tangerang Selatan tetapi pada saat itu pemasangan gate ditahan yang diduga dari para Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian jumlah yang datang ke lokasi sedikit demi sedikit, pada saat siang hanya ada beberapa pihak Terdakwa melakukan penjagaan parkir sekitar 5-6 orang namun berlarut-larut semakin banyak;
- Bahwa saksi pada saat itu mencoba memasang gate parkir dari siang hingga sekitar jam 19.00 Wib, PT. BCI memasang gate parkir namun dihalangi lagi lalu ada pembicaraan dari pihak para Terdakwa bahwasanya kalau mau memasang gate parkir harus koordinasi dahulu dengan pimpinannya dan memberikan surat pemberitahuan, lalu saksi dihalang-halangi kemudian ada kontak fisik, ancaman kekerasan dan juga tindakan kekerasan, yang menjadi korban adalah saksi, sdr. KEMAL;
- Bahwa saksi menjadi korban kekerasan karena saksi ditarik keluar menuju jalan raya dan baju saksi dirobek lalu saksi dipukul di bagian leher, disana saksi diajak berkelahi tetapi pada saat diajak berkelahi,

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan fisik sudah dimulai dan saksi sempat dihantam dan ada luka, akan tetapi saksi tidak melayangkan pukulan;

- Bahwa pada awalnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari PT. BCI bahwasanya ada tindakan premanisme, kebetulan saat itu ada operasi berantas premanisme setelah itu saksi ditugaskan bersama rekan saksi BRIPDA RENGGA untuk menghubungi yang memberikan informasi tersebut. Setelah didalami ternyata dibutuhkan kehadiran kami berdua untuk memastikan adanya tindak pidana. Setelah itu kami berdua gabung bersama dengan pihak dari PT. BCI untuk memastikan tindak pidana tersebut;

- Bahwa sebelum tim yang lain datang, saksi dan BRIPDA RENGGA datang untuk mengecek terlebih dahulu apakah benar laporan dari masyarakat tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum yang dibacakan oleh Penuntut Umum, saksi mengalami luka di bagian bibir, saksi ditarik dan ditonjok;

- Bahwa Terdakwa FIQIH FADHEL menarik saksi keluar untuk diajak berkelahi, setelah itu saksi sempat jatuh dan terinjak oleh rekan yang lain sekitar 2 atau 3 orang;

- Bahwa saat terinjak-injak, posisi saksi tengkurap jadi tidak ingat semua namun saksi memastikan ada 2 orang tersebut (Terdakwa FIQIH FADHEL dan Terdakwa ADE KURNIAWAN) karena posisi kepala saksi dibawah (tidak melihat);

- Bahwa saksi dari siang sampai malam hari di lokasi namun saksi tidak ingat nama-namanya;

- Bahwa peran untuk seluruh Terdakwa saksi kurang ingat namun untuk beberapa saksi bisa menyebutkan, yang pertama Terdakwa GOZALI dari awal yang paling menahan untuk melakukan pemasangan gate parkir karena berdasarkan informasi dari rekan-rekannya bahwa Terdakwa GOZALI adalah koordinator dari lahan parkir tersebut, yang kedua Terdakwa FIQIH FADHEL yang melakukan kekerasan pada saksi, yang ketiga Terdakwa ADE melakukan tindakan fisik, yang keempat Terdakwa ARI yang sempat melakukan ancaman kekerasan berupa ancaman ingin memukul dan ingin diajak berkelahi terhadap sdr. BIMO dari pihak PT. BCI, yang kelima mengaku sebagai Bapak OTI (saksi tidak ingat namanya namun saksi bisa menunjuk orangnya)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu dalam kondisi berkerumun dan baru datang saksi dan BRIPDA RENGGA, baru setelah dikirimkan pihak Kepolisian ke lokasi, baru dilakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengingat menunjuk kembali pihak para Terdakwa yang ada di lokasi antara lain :
 - FIQIH FADHEL
 - GOZALI
 - NADIH
 - HERIYULI
 - ROHADI
- Bahwa kemudian berangsur-angsur datang hingga sekitar 30 orang lebih dan para Terdakwa pada saat kejadian ada di Lokasi tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke lokasi karena ada komando dari pimpinannya an. REZA AO (Ketua MBC PP Tangsel) saat ini masih DPO;
- Bahwa saat dilakukannya penyidikan oleh pihak Polda, saksi mendengar dan diberitahu dari penyidik Polda bahwa ada komando via WA grup, ada upaya pemasangan gate parkir ada yang berkata “ngomonglah sama ketua kami”, yang berbicara itu adalah Terdakwa FIQIH FADHEL , Terdakwa HERIYULI, ngomong kepada sdr. BIMO selaku pengawas PT. BCI;
- Bahwa saat saksi ke lokasi memakai pakaian preman dan menurut saksi para Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi adalah dari pihak Kepolisian;
- Bahwa saat kejadian ada juga perkataan dari salah satu Terdakwa akan menyiram air keras yang ditujukan pada kami pihak yang akan memasang gate parkir;
- Bahwa awalnya saksi dan BRIPDA RENGGA bertemu dengan pihak PT. BCI di pom bensin dekat RSUD Tangsel, saat itu saksi dan BRIPDA RENGGA langsung bergabung dengan PT. BCI dengan menaiki 2 kendaraan mobil, saksi memasuki ke halaman parkir RSUD, disitu saksi dan BRIPDA RENGGA diminta untuk parkir dengan cara “mereka” memberikan karcis parkir dengan tulisan “parkir swadaya PP”, dari situ saksi masuk dan menghampiri para petugas parkir dan memberi informasi bahwa kami akan memasang gate parkir. Dari awal kami memberikan informasi akan memasang gate parkir langsung langsung dilakukan penolakan oleh orang yang sedang berjaga di gate parkir antara lain Terdakwa FIQIH FADHEL , Terdakwa HERIYULI dan

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Terdakwa NADIH. Selanjutnya jam 12.30 saksi didatangi oleh 2 orang yaitu terdakwa GOZALI dan terdakwa SUMANTO. Selanjutnya berdasarkan informasi dari terdakwa FIQIH FADHEL yaitu ia menunggu ketua koordinya yang ternyata adalah terdakwa GOZALI. Pada saat saksi mempertanyakan kepada terdakwa FIQIH FADHEL selaku apa terdakwa GOZALI, terdakwa FIQIH FADHEL hanya menjawab disini semua sama. Namun saat hendak dilakukannya pemasangan gate parkir saksi diminta untuk menunggu koordinator yang menguasai lapangan parkir tersebut dan saat itu saksi dihalang-halangi. Kemudian pak BIMO menjelaskan bahwa pak BIMO berasal dari PT. BCI yang telah menang lelang sekitar 4 tahun lalu dan tim PT. BCI sudah melakukan upaya pemasangan gate parkir namun beberapa kali ditolak oleh pihak para Terdakwa.

- Bahwa koordinator yang menguasai lahan parkir benar menunjukan pengajuan proposal untuk pengelolaan parkir dan saksi membaca surat proposal tersebut;

- Bahwa saksi setelah melihat surat tersebut pak BIMO langsung berkata pada pihak para Terdakwa bahwa surat tersebut bukan surat legal dan bukan merupakan surat pengelolaan lahan parkir namun hanya merupakan surat pengajuan. Selanjutnya saksi, pak BIMO dan pihak PT. BCI melanjutkan pemasangan gate parkir;

- Bahwa sekira jam 15.00 ada yang datang ke lokasi dan mengaku sebagai koordinator dan meminta untuk menghentikan pekerjaan selain itu juga mengatakan "kami disini mengelola parkir sudah lama, ini rumah kami, kalau mau masang gate parkir ini lapor koordinasi dulu ke pimpinan kita". Saat itu pak BIMO dan pihak PT. BCI tetap melaksanakan pemasangan gate parkir namun pihak Terdakwa tetap menghalang-halangi hingga terjadinya bentrok;

- Bahwa kemudian pihak Pemuda Pancasila melakukan Tindakan kekerasan fisik, yang melakukan kekerasan fisik tersebut tidak semuanya yaitu sekitar 3-4 orang. Selanjutnya hingga jam 17.30 banyak anggota ormas PP berdatangan yang mana saat menjelang maghrib sudah datang berkisar 30 orang;

- Bahwa sekira jam 18.00 saat saksi mulai melakukan pemasangan gate, ormas PP tersebut mengerubungi dan menghalang-halangi pemasangan gate box otomatis sambil berkata kasar seperti "anjing, babi, bangsat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman untuk menyiram air keras, ancaman untuk melakukan keributan serta diajak duel di luar”;

- Bahwa yang mengerubungi dan berkata kasar pada saksi saat kejadian adalah ADE, KODLI?, FIQIH FADHEL, ARI (Terdakwa 26) dan saat ormas PP mengerubungi saksi, tidak ada yang membawa senjata tajam dan tidak ada yang melempar barang;

- Bahwa sepengetahuan saksi saat kejadian Terdakwa ARI mengaku sebagai pengacara dan Terdakwa ARI tetap kekeh untuk mempertahankan lahan parkirnya serta mengatakan “gua ga takut sama lu semua, gua yang punya wilayah sini, gua orang sini” dan Terdakwa ARI menantang saksi untuk berkelahi;

- Bahwa gate box berada di atas tempat cor, sudah ditaruh namun Terdakwa GOZALI kearah tersebut sehingga tergeser, dan Terdakwa GOZALI tidak mau beranjak sehingga jatuh gate box karena tergeser oleh kaki Terdakwa GOZALI. Namun saksi dan tim PT. BCI tetap fokus untuk memasang gate box tersebut

- Bahwa seingat saksi selain para terdakwa yang disebutkan diatas, terdakwa lainnya hanya mengerubungi dan menghalang-halangi;

- Bahwa selain gate box yang rusak adalah cor-an untuk pemasangan gate box yang mana saat itu pengecor-an belum kering dan sengaja diinjak;

- Bahwa bu YANI melaporkan pada hari itu sebelum ada kejadian, awalnya belum ada massa dan sebelumnya sudah pernah ada peristiwa yang sama dengan kelompok yang sama yaitu pada Tahun 2023 saat akan dilakukan pemasangan gate box;

- Bahwa saksi melaporkan kepada rekan saksi yang lain (Polisi) bahwa terjadi keributan, selanjutnya pihak Kepolisian sudah menyebar dan memantau di lingkungan wilayah RSUD Tangel untuk memback up saksi dan pihak PT. BCI;

- Bahwa kelompok ini dikomando melalui whatsapp dengan isi pesan “kumpul semua ke TKP, disana sodara lu lagi pada berjuang, jangan takut sama siapa aja”, kemudian kelompok tersebut datang ke lokasi;

- Bahwa yang melakukan pengancaman akan menyiram air keras adalah terdakwa UJAY, yang merusak gate box adalah terdakwa GOZALI dan gate box yang rusak sebanyak 1 (satu) buah;

- Bahwa perpecahan terjadi karena pihak ormas PP tidak terima ada pemasangan boxgate;

Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditugaskan pimpinan untuk memastikan adanya tindak pidana setelah itu perkara ini ditangani oleh Polda Metro Jaya dan pihak Kepolisian melakukan tindakan represif sekitar jam 19.30 malam;

- Bahwa setelah kejadian akibat yang dialami oleh saksi membuat aktivitas saksi tertanggu dan saksi tidak langsung masuk kerja;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

2. Saksi RENGGA ANDIKA SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah benar dan saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa ;

- Bahwa saat ini saksi bertugas di Satreskrim Polres Tangerang Selatan dengan jabatan Bintara Operasional Unit Jatnras;

- Bahwa saksi diperiksa terkait adanya dugaan tindak pidana penyerobotan pengelolaan lahan parkir di RSUD Tangerang Selatan yang dilakukan oleh Ormas Pemuda Pancasila;

- Bahwa berawal pada tanggal 21 Mei 2025 saksi selaku anggota Opsnal Satreskrim diberikan perintah oleh pimpinan berdasarkan laporan Masyarakat tentang adanya penyerobotan lahan parkir lalu saksi diberikan nomor YANI SULASTRI selaku Direktur PT. BCI. Lalu saksi langsung menghubungi YANI SULASTRI lalu YANI SULASTRI memberikan kontak Pak Bimo selaku koordinator pemasangan gate parkir. Setelah saksi menghubungi Pak Bimo, saksi dan Pak Bimo janji untuk ketemu di pom bensin dekat RSUD Tangerang Selatan karena Pak Bimo harus membawa barang-barang logistic seperti parking gate. Setelahnya sekira pukul 10.00 atau 11.00 saksi dan Pak Bimo dari PT. BCI serta anggotanya bertemu di pom bensin dekat dengan RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa kemudian dikarenakan saksi sedang melakukan penyelidikan untuk mengetahui adanya dugaan tindak pidana maka saksi beserta rekannya NURALIF menggunakan seragam PT. BCI. Lalu setelah masuk parkiran RSUD Tangerang Selatan, saksi melihat sekitar 3 atau 4 orang dari rekan Pemuda Pancasila. Lalu Pak Bimo mengatakan pada anggota Pemuda Pancasila yang ada disana yaitu terdakwa Fiqih Fadhel , terdakwa Heriyuli, terdakwa Dedi Wijaya bahwa akan memasang

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gate parkir di parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut. Lalu tanggapan dari ormas Pemuda Pancasila mengatakan “ga ada masang disini, udah ngomong koordinasi belum sama pimpinan kita”;

- Bahwa selanjutnya Pak Bimo mengatakan “kita harus koordinasi apa, kan kita ada surat (surat keterangan menang Lelang dan surat kuasa hukum) dan legal”, lalu ormas Pemuda Pancasila tersebut mengatakan “pak ini kalau mau pasang harus sepengetahuan pimpinan kami”, lalu Pak Bimo mengatakan “yaudah kami terbuka pak, silahkan pimpinannya kemari”. Namun sampai dengan dzuhur pimpinannya tidak kunjung datang;

- Bahwa beberapa pihak Pemuda Pancasila ada yang berdatangan untuk melihat, saat itu saksi melihat terdakwa GOZALI dan terdakwa SUNANTO. Disitu terdakwa GOZALI kembali bilang “kalian kalau mau disini ada surat-suratnya ga?”, lalu Pak Bimo menunjukkan surat sambil menanyakan “kalian ada surat-suratnya ga disini?”, kemudian dari pihak Pemuda Pancasila menunjukkan 1 (satu) surat yang berisi kop dari RSUD Tangerang Selatan namun isi suratnya adalah balasan proposal kerjasama untuk pengelolaan parkir. Isinya dari pihak RSUD menyarankan mereka untuk berkoordinasi dengan Sekda dan Dishub yang mana sepengetahuan surat tersebut bukanlah merupakan surat yang legal untuk menempati tempat tersebut. Selanjutnya saksi dan PT. BCI tetap melakukan pengecor-an karena saat itu masih dalam keadaan belum ramai (sekitar kurang lebih 8-9 orang);

- Bahwa setelah itu sekira adzan ashar sempat berhenti untuk beristirahat, setelah itu pihak dari Pemuda Pancasila ramai namun PT. BCI tetap melakukan pekerjaan pemasangan gate parkir (yang didepan kepasang namun yang belakang untuk tap tidak terpasang karena sudah diduduki oleh terdakwa GOZALI, terdakwa SUNANTO). Kemudian terjadi dorong-dorongan dan tarik-tarikan antara pihak PT. BCI dengan ormas Pemuda Pancasila karena pihak PT. BCI ingin gate parkir tetap terpasang karena ada legalitasnya namun dari pihak Pemuda Pancasila tetap menolak karena pihak Pemuda Pancasila yaitu terdakwa SUNANTO berkata kepada NURALIF “kalian ini gaada sopan santunnya, kalau datang ke tanah orang minimal ijin dulu” lalu sempat ada pengancaman “lama-lama, gua sikat juga lu”. Lalu saat sore hari keadaan makin memanas dan ada kata-kata ancaman dari terdakwa UJAY sempat berteriak “udah siram aja itu pakai air keras” dan juga terdakwa ARI



menantang berkelahi Pak Bimo dengan mengatakan “yaudah rebut aja sama gua”;

- Bahwa saat magrib sempat berhenti cukup lama karena saksi dan rekannya berpikir pimpinan dari Pemuda Pancasila akan datang untuk bicara tetapi sampai dengan Isya pimpinannya tidak datang dan massa semakin ramai hingga berkisar 30 orang. Pada saat itu TKP juga gelap sehingga saksi tidak terlalu bisa memastikan jumlah massa yang datang berapa orang;

- Bahwa saksi saat itu terdapat kekerasan fisik berupa mendorong, tarik-menarik. Yang ditarik adalah NURALIF dan pihak dari PT. BCI. Lalu puncaknya saat NURALIF ditarik kencang ke depan di bagian leher oleh terdakwa FIQIH FADHEL . Saat itu ada yang memisahkan ada juga yang dorong-dorongan. Kemudian saat itu saksi juga sempat melihat bahwa NURALIF jatuh dan dikerubungi, yang mana terdakwa ADE sempat melakukan penginjakan pada NURALIF. Dari PT. BCI juga membantu untuk NURALIF agar tidak dipukuli, dan sepenghlihatan saksi, NURALIF menutupi kepalanya agar tidak dipukuli. Selanjutnya saksi ketemu lagi dengan NURALIF setelah kejadian yang mana kondisi baju NURALIF (kaos dalam warna hitam) sudah robek dan bibirnya agak kotor berdarah;

- Bahwa yang menjadi korban adalah NURALIF, ADITYA dari pihak PT. BCI (kaki tertimpa parking gate yang dijatuhkan oleh dari pihak Pemuda Pancasila yaitu terdakwa GOZALI) dan ada dari pihak PT. BCI saksi lupa namanya terkena tangan bagian jempol;

- Bahwa yang posisi paling dekat dan yang paling menahan parkir gate adalah terdakwa GOZALI;

- Bahwa seseorang yang terkena tangan bagian jempol tersebut terluka karena saat hari sudah gelap ada tarik-tarikan antara NURALIF dengan terdakwa GOZALI, terdakwa SUNANTO, terdakwa FIQIH FADHEL , terdakwa DEDI WIJAYA, terdakwa ROHADI, terdakwa NADIH dan para terdakwa lainnya dan pada saat kejadian terdakwa ADE sempat berteriak sumpah serapah “anjing, bangsat”;

- Saksi menerangkan yang dirusak parking gate dijatuhkan oleh terdakwa GOZALI;

- Saksi menerangkan pada saat kejadian posisi gelap, terdakwa FIQIH FADHEL tarik-tarikan dan terdakwa HERIYULI saat kejadian mengatakan “lu pasang aja kalau lu mau gua turuin 300 orang kesini”,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar kata-kata tersebut saksi dan PT. BCI tetap melakukan pemasangan gate parkir;

- Bahwa berdasarkan dari terdakwa FIQIH FADHEL dan terdakwa DEDI mengatakan bahwa terdakwa GOZALI adalah koordinator;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2023 PT. BCI sempat akan memasang gate parkir di RSUD Tangerang Selatan tersebut;

- Bahwa kerusakan pecah pada sekitar jam 20.30 malam, para Terdakwa berasal dari kelompok yang sama dan kelokasi berdasarkan informasi whatsapp grup;

- Bahwa pada saat kejadian tidak ditemukan air keras dan tidak ditemukan senjata tajam;

- Bahwa tim Kepolisian tiba ke RSUD Tangerang Selatan sekira jam 21.00 Wib yang datang berdasarkan pemantauan;

- Bahwa setelah kejadian keributan pecah, saksi berusaha memastikan keadaan NURALIF lalu setelah itu para Terdakwa sudah diamankan;

- Bahwa pada saat kejadian ada yang menggunakan tanda ke ormasan yaitu di kendaraan, beberapa ada yang menggunakan pakaian ormas PP;

- Bahwa setelah diamankannya para Terdakwa, sepengetahuan saksi 3 hari setelah kejadian parking gate bisa terpasang;

- Bahwa setahu saksi karcis parking swadaya Masyarakat Pemuda Pancasila, tidak ada kop dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan maupun kop dari RSUD Tangerang Selatan, untuk mobil dikenakan tarif Rp. 5.000,-, untuk motor dikenakan Rp. 3.000,-;

- Bahwa tarik-menarik antara pihak Pemuda Pancasila dan pihak PT. BCI dan saksi melihat NURALIF ditarik;

- Bahwa saksi melihat yang melakukan tarik-menarik terdakwa FIQIH FADHEL, terdakwa GOZALI, terdakwa ADE, terdakwa DEDIH WIJAYA dan tujuan para Terdakwa adalah untuk menghalang-halangi untuk dipasangnya boxgate;

- Bahwa awalnya dorong-dorongan terhadap orang karena ditengah-tengah ada boxgate, yang kemudian terlepas karena didorong dan boxgate jatuh dan sepengetahuan saksi yang mendorong boxgate adalah terdakwa GOZALI yang kemudian boxgate jatuh mengenai kaki saksi;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada dilokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi AHMAD TURSUSI AL HAITAMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025 saksi mendapat perintah untuk berkumpul ke kantor Polres Tangerang Selatan. Sesampainya di kantor sekira jam 15.00 ada pemberitahuan dari pimpinan dan rekan saksi bahwa sedang ada keramaian untuk pemasangan gate parkir di RSUD Tangerang Selatan dan setelah di briefing pada setelah magrib, saksi dan tim langsung berangkat ke RSUD Tangerang Selatan dan sesampainya disana sekira jam 20.00 sudah ramai dan ada tarik-tarikan, dorong-dorongan antara orang-orang di area parkir. Kemudian saksi dan tim menyuruh seluruh orang yang ada di lokasi tiarap dan langsung mengamankan para Terdakwa yg ada di lokasi;
- Bahwa pada saat ada informasi di lokasi kejadian sudah ramai, barulah saksi dan tim Kepolisian ke lokasi;
- Bahwa saksi baru jalan setelah maghrib saat mendapatkan sudah ramai dan memanas di Lokasi;
- Bahwa saksi sesampainya di lokasi sudah terjadi dorong-dorongan dan tarik-tarikan antara orang-orang di area parkir kemudian kami arahkan untuk tiarap;
- Bahwa karena keadaan ramai dan gelap saksi tidak bisa memastikan yang mana dari Ormas dan yang mana dari PT. BCI, setelah diamankan baru dipisahkan yang mana yang Ormas PP, yang mana pihak dari PT. BCI dengan cara ditanya saat tiarap. Kemudian kita bariskan dibantu dengan sabhara dan brimob;
- Bahwa tidak terlalu fokus dengan boxgate, namun saksi fokus untuk mengamankan para Terdakwa dan total pasukan yang ke lokasi sekitar 50 orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan M. FUAD ADITYA, DHIOFANI PRATAMA dan LANGGENG SUTRISNO dan yang diamankan laki-laki semua, tidak ada perempuan;
- Bahwa saksi tidak menanyakan alasan para Terdakwa kenapa di lokasi saat pengamanan tersebut, yang mana kemudian saat diamankan dan dipisahkan antara Ormas Pemuda Pancasila dan pihak PT. BCI kemudian langsung dibawa ke Polda Metro Jaya;

Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



- Bahwa saat kejadian tidak mengetahui apakah ada yang menggunakan atribut dan sudah dipastikan bahwa para Terdakwa berada dalam satu kelompok;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengamanan para Terdakwa sempat memberontak melalui kata-kata, akan tetapi tidak ada kontak fisik;
 - Bahwa saksi melihat karcis parkir saat setelah para Terdakwa diamankan kurang lebih yang saksi amankan 30 orang;
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

4. Saksi DHIOFANI PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025 saksi mendapat perintah untuk berkumpul ke kantor Polres Tangerang Selatan. Sesampainya di kantor sekira jam 15.00 ada pemberitahuan dari pimpinan dan rekan saksi bahwa sedang ada keramaian untuk pemasangan gate parkir di RSUD Tangerang Selatan dan setelah di briefing pada setelah magrib, saksi dan tim langsung berangkat ke RSUD Tangerang Selatan dan sesampainya disana sekira jam 20.00 sudah ramai dan ada tarik-tarikan, dorong-dorongan antara orang-orang di area parkir. Kemudian saksi dan tim menyuruh seluruh orang yang ada di lokasi tiarap dan langsung mengamankan para Terdakwa yg ada di lokasi. Saksi menerangkan pada saat ada informasi di lokasi kejadian sudah ramai, barulah saksi dan tim Kepolisian ke lokasi;
- Bahwa saksi baru jalan setelah maghrib saat mendapatkan sudah ramai dan memanas di lokasi;
- Bahwa sesampainya di lokasi sudah terjadi dorong-dorongan dan tarik-tarikan antara orang-orang di area parkir kemudian kami arahkan untuk tiarap;
- Bahwa karena keadaan ramai dan gelap saksi tidak bisa memastikan yang mana dari Ormas dan yang mana dari PT. BCI, setelah diamankan baru dipisahkan yang mana yang Ormas PP, yang mana pihak dari PT. BCI dengan cara ditanya saat tiarap. Kemudian kita bariskan dibantu dengan sabhara dan brimob;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak terlalu fokus dengan boxgate, namun saksi fokus untuk mengamankan para Terdakwa dan total pasukan yang ke lokasi sekitar 50 orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan M. FUAD ADITYA, LANGGENG SUTRISNO dan AHMAD TURSUSI AL HAITAMI dan yang diamankan laki-laki semua, tidak ada perempuan;
- Bahwa alasan para Terdakwa kenapa di lokasi saat pengamanan tersebut, yang mana kemudian saat diamankan dan dipisahkan antara Ormas Pemuda Pancasila dan pihak PT. BCI kemudian langsung dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa saat kejadian tidak mengetahui apakah ada yang menggunakan atribut dan sudah dipastikan bahwa para Terdakwa berada dalam satu kelompok;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengamanan para Terdakwa sempat memberontak melalui kata-kata, akan tetapi tidak ada kontak fisik;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

5. Saksi LANGGENG SUTRISNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025 saksi mendapat perintah untuk berkumpul ke kantor Polres Tangerang Selatan. Sesampainya di kantor sekira jam 15.00 ada pemberitahuan dari pimpinan dan rekan saksi bahwa sedang ada keramaian untuk pemasangan gate parkir di RSUD Tangerang Selatan dan setelah di briefing pada setelah magrib, saksi dan tim langsung berangkat ke RSUD Tangerang Selatan dan sesampainya disana sekira jam 20.00 sudah ramai dan ada tarik-tarikan, dorong-dorongan antara orang-orang di area parkir. Kemudian saksi dan tim menyuruh seluruh orang yang ada di lokasi tiarap dan langsung mengamankan para Terdakwa yg ada di lokasi;
- Bahwa saksi baru jalan setelah maghrib saat mendapatkan sudah ramai dan memanas di lokasi;

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



- Bahwa sesampainya di lokasi sudah terjadi dorong-dorongan dan tarik-tarikan antara orang-orang di area parkir kemudian kami arahkan untuk tiarap;
- Bahwa karena keadaan ramai dan gelap saksi tidak bisa memastikan yang mana dari Ormas dan yang mana dari PT. BCI, setelah diamankan baru dipisahkan yang mana yang Ormas PP, yang mana pihak dari PT. BCI dengan cara ditanya saat tiarap. Kemudian kita bariskan dibantu dengan sabhara dan brimob;
- Bahwa tidak terlalu fokus dengan boxgate, namun saksi fokus untuk mengamankan para Terdakwa dan total pasukan yang ke lokasi sekitar 50 orang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan M. FUAD ADITYA, DHIOFANI PRATAMA dan AHMAD TURSUSI AL HAITAMI dan yang diamankan laki-laki semua, tidak ada perempuan;
- Bahwa alasan para Terdakwa kenapa di lokasi saat pengamanan tersebut, yang mana kemudian saat diamankan dan dipisahkan antara Ormas Pemuda Pancasila dan pihak PT. BCI kemudian langsung dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa saat kejadian tidak mengetahui apakah ada yang menggunakan atribut dan sudah dipastikan bahwa para Terdakwa berada dalam satu kelompok;
- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengamanan para Terdakwa sempat memberontak melalui kata-kata, akan tetapi tidak ada kontak fisik;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

6. Saksi M. FUAD ADITYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa semua keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada tanggal 21 Mei 2025 saksi mendapat perintah untuk berkumpul ke kantor Polres Tangerang Selatan. Sesampainya di kantor sekira jam 15.00 ada pemberitahuan dari pimpinan dan rekan saksi bahwa sedang ada keramaian untuk pemasangan gate parkir di RSUD Tangerang Selatan dan setelah di briefing pada setelah magrib, saksi dan tim langsung



berangkat ke RSUD Tangerang Selatan dan sesampainya disana sekira jam 20.00 sudah ramai dan ada tarik-tarikan, dorong-dorongan antara orang-orang di area parkir. Kemudian saksi dan tim menyuruh seluruh orang yang ada di lokasi tiarap dan langsung mengamankan para Terdakwa yg ada di lokasi;

- Bahwa saksi baru jalan setelah maghrib saat mendapatkan sudah ramai dan memanas di lokasi;

- Bahwa sesampainya di lokasi sudah terjadi dorong-dorongan dan tarik-tarikan antara orang-orang di area parkir kemudian kami arahkan untuk tiarap;

- Bahwa karena keadaan ramai dan gelap saksi tidak bisa memastikan yang mana dari Ormas dan yang mana dari PT. BCI, setelah diamankan baru dipisahkan yang mana yang Ormas PP, yang mana pihak dari PT. BCI dengan cara ditanya saat tiarap. Kemudian kita bariskan dibantu dengan sabhara dan brimob;

- Bahwa tidak terlalu fokus dengan boxgate, namun saksi fokus untuk mengamankan para Terdakwa dan total pasukan yang ke lokasi sekitar 50 orang;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan Bersama dengan LANGGENG SUTRISNO, DHIOFANI PRATAMA dan AHMAD TURSUSI AL HAITAMI dan yang diamankan laki-laki semua, tidak ada perempuan;

- Bahwa alasan para Terdakwa kenapa di lokasi saat pengamanan tersebut, yang mana kemudian saat diamankan dan dipisahkan antara Ormas Pemuda Pancasila dan pihak PT. BCI kemudian langsung dibawa ke Polda Metro Jaya;

- Bahwa saat kejadian tidak mengetahui apakah ada yang menggunakan atribut dan sudah dipastikan bahwa para Terdakwa berada dalam satu kelompok;

- Bahwa saat melakukan penangkapan dan pengamanan para Terdakwa sempat memberontak melalui kata-kata, akan tetapi tidak ada kontak fisik;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada dilokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

7. Saksi R. BHIMO HARYO SETO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan beberapa orang yaitu Adit, Yudi, Dudu, Imron mengerjakan pekerjaan gate parkir;
- Bahwa sehari sebelum kejadian saksi mendapatkan perintah dari atasan saksi yaitu bu Yani untuk boxgate. Kemudian pagi harinya saksi mendapatkan informasi dari bu Yani bahwasanya akan ada polisi dari Polres yang akan mendampingi kegiatan saksi dan tim. Berdasarkan informasi tersebut saksi diberikan kontak lalu saksi dan pihak Kepolisian dari Polres janji di pom bensin dekat rumah sakit. Lalu saksi diperintahkan untuk memberikan seragam (untuk undercover) kepada anggota kepolisian (sebanyak 2 orang) tersebut berdasarkan pertimbangan keamanan dilapangan karena mengingat kejadian-kejadian sebelumnya dengan ormas PP;
- Bahwa saat hendak dikerjakan pemasangan gate parkir oleh saksi dan tim, parkiran RSUD Tangsel tersebut sedang dalam penguasaan sebuah ormas yaitu Ormas PP (Pemuda Pancasila);
- Bahwa sebelumnya kami berusaha menyelesaikan secara damai namun sampai 2 (dua) tahun yaitu dari tahun 2023 sampai dengan kejadian tersebut tidak ada hasil, yang mana pada tahun 2023 kami menang secara sah mengelola parkir di RSUD Tangsel;
- Bahwa saksi perusahaan saksi yaitu PT. BCI sudah berupaya 2 (dua) kali untuk melakukan mediasi dengan pihak ormas PP dan ada pihak mediatornya, namun belum pernah berhasil;
- Bahwa pada tahun 2023 sudah pernah dicoba untuk pemasangan gate parkir namun belum berhasil terpasang, sedangkan pada tahun 2023 saat akan memasang boxgate parkir, saksi tidak mengetahui kronologisnya karena belum bekerja di PT. BCI dan saksi mulai bekerja di PT. BCI tanggal 11 Januari 2025
- Bahwa pada saat pemasangan gateparkir tahun 2025 massa datang silih berganti, aktivitas pekerjaan dimulai sekitar jam 8 / jam 9 pagi. Pada saat itu saksi minta ijin kepada yang jaga pada pengelola parkir (ormas Pemuda Pancasila) yang pada saat itu sekitar 5-6 orang tersebut bahwasanya berdasarkan surat perintah ini dan saksi ditugaskan untuk pemasangan gate. Kemudian respon dari ormas Pemuda Pancasila tersebut yaitu mengatakan "Jangan turunkan apapun, kalau kalian nekat saya akan turunkan 250 orang massa" dan mengatakan "Tunggu pimpinan kami";

Halaman 65 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan menunjukkan di persidangan bahwa 5-6 orang ditempat tersebut adalah terdakwa FIQIH FADHEL , terdakwa SUNANTO, terdakwa ROHADI, terdakwa HAERUDIN, terdakwa BUSERI dan yang mengatakan akan kedatangan massa sebanyak 250 orang adalah terdakwa FIQIH FADHEL ;
- Bahwa selanjutnya saksi memberikan toleransi waktu hingga pimpinan mereka datang yang mana ketika saksi memberikan toleransi waktu sekitar sengah sampai dengan 1 (satu) jam namun pimpinan ormas Pemuda Pancasila tersebut tidak datang, saksi dan tim melanjutkan pemasangan gate parkir;
- Bahwa pada saat menunggu pimpinan ormas Pemuda Pancasila, ada beberapa orang berangsur-angsur yang datang namun tidak mengaku sebagai pimpinan dan diantara 29 (dua puluh sembilan) Terdakwa ada yang mengaku sebagai pimpinan yaitu terdakwa GOZALI dan terdakwa SUNARTO, akan tetapi beberapa orang yang berangsur-angsur datang tidak menggunakan atribut Pemuda Pancasila;
- Bahwa setelah menunggu tetap melanjutkan pekerjaan namun ada penghalangan dari massa tersebut, seperti tempat dilakukannya pemasangan gate diblok menggunakan badan mereka dengan cara saling bergandeng dan tidak mau pergi dari tempat tersebut. Setelah itu tindakan saksi yaitu mengatakan pada ormas PP tersebut untuk tidak menghalangi pekerjaan kemudian ormas PP tetap tidak mau beranjak dan massa berangsur-angsur semakin banyak hingga menjelang malam;
- Bahwa setiap dilakukannya pemasangan gate, selalu ada upaya menghalangi pekerjaan pemasangan gate parkir;
- Bahwa adanya keributan sekitar setelah sholat magrib, ada boxgate yang jatuh. Mereka (Ormas PP) tersebut memblokade tempat dengan menggunakan badan dengan bergandengan, kemudian kami pihak PT. BCI geser boxgate ke tempat yang tidak mereka halangi. Ketika kami bergeser, mereka pun ikut bergeser menghalangi. Pada saat itulah salah satu kaki mereka menyenggol dan menghalangi tempat kami memasang gate. Setelah itu terjadilah peristiwa keributan itu.
- Bahwa saat terjadinya peristiwa keributan ada peristiwa antara anggota Kepolisian yang bernama NUR ALIF dikeroyok dengan anggota mereka yang kejadiannya di luar rumah sakit, yang mana NUR ALIF ditenteng/ditarik oleh terdakwa FIQIH FADHEL kemudian banyak yang

Halaman 66 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengikuti yang mana saksi tidak ingat jelas siapa yang ikut menenteng NUR ALIF karena saksi juga sedang menghalangi biar tidak banyak yang ikut mengeroyok;

- Bahwa pada saat kejadian banyak intimidasi dalam bentuk perkataan, diajak berkelahi dan dikata-katain dengan bahasa kasar seperti "anjing, bajingan, ribut aja sama gua lu" namun saksi tidak menanggapi. Selain itu saksi juga mendengar "macem-macem gua siram air keras juga" namun saksi tidak tahu siapa yang mengatakan hal tersebut karena keadaan dalam keadaan ramai, sedangkan yang mengancam saksi secara personal dan mengajak berkelahi adalah terdakwa ARI SURYANA;

- Bahwa pada saat itu tidak terjadi perkelahian antara saksi dengan terdakwa ARI SURYANA karena saksi menahan diri dan tidak terpancing, sedangkan saat itu yang menjadi korban pemukulan dan pengroyokan hanya polisi;

- Bahwa ketika terjadi dorong-dorongan ada salah satu kaki mereka mendorong boxgate hingga jatuh dan mengenai kaki rekan saksi yang bernama YUDI;

- Bahwa sdr. ADITIA juga menjadi korban dan luka yang mana saksi mengetahui hal tersebut setelah kejadian;

- Bahwa jumlah massa yang dikerahkan oleh mereka adalah sekitar 30-40 orang, sedangkan pihak PT. BCI tidak mengerahkan massa. Pihak dari PT. BCI hanya petugas lapangan saja;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana massa bisa berada di tempat pemasangan gate dan tidak mengetahui apakah ada yang mengkoordinir, sedangkan jumlah dari pihak PT. BCI yang ada di lokasi kejadian sekitar 6 (orang) yaitu IMRON, RAHMAN, DUDU, YUDI, ADIT, saksi dan petugas kepolisian 2 (dua) orang;

- Bahwa seingat saksi pihak para terdakwa yang melakukan kekerasan atau pengroyokan tersebut ada yang menggunakan pakaian biru kotak-kotak, ada yang memakai jaket merah;

- Bahwa karcis parkir yang ditunjukkan di persidangan adalah karcis parkir yang digunakan oleh petugas di RSUD Tangsel yang jaga dari Ormas Pemuda Pancasila untuk parkir mobil dan motor;

- Bahwa karcis parkir tersebut bertuliskan "karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat pemuda pancasila mobil dengan tarif Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)", kemudian ada pula karcis parkir bertuliskan

Halaman 67 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



"karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat pemuda pancasila motor Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)";

- Bahwa pada saat kejadian keributan tanggal 21 Mei 2025 tersebut pemasangan boxgate tidak terpasang yang seharusnya pada saat hari tersebut terpasang sebanyak 2 (dua) boxgate, 1 (satu) boxgate terjatuh karena terdorong oleh massa yang banyak sedangkan 1 (satu) boxgate lagi belum terpasang;

- Bahwa pada saat kejadian terdapat kerusakan pada cor semen pemasangan boxgate yang diakibatkan karena banyaknya massa saat kejadian, yang mana massa menghalangi kami (pihak PT. BCI yang melakukan pemasangan boxgate) dan menginjak-injak semen yang masih basah sehingga cor semen menjadi rusak;

- Bahwa saat kejadian pihak PT. BCI berusaha mempertahankan boxgate yang akan dipasang sedangkan mereka (pihak ormas Pemuda Pancasila) berusaha menghalangi dan kerusakan boxgate dikarenakan terdorong oleh salah satu kaki mereka, yang mana dudukan palang boxgate patah, kotak lecet karena terjatuh;

- Bahwa boxgate sekarang sudah terpasang di RSUD Tangsel namun bukan boxgate yang pada saat itu jatuh dan rusak, namun unit yang lain;

- Bahwa saksi kurang mengetahui kerugian yang dialami oleh pihak PT. BCI atas kerusakan boxgate tersebut, saksi di PT. BCI selaku tim teknis di lapangan, sedangkan bu YANI sebagai Direktur PT. BCI dan saat saksi diperintah oleh bu YANI untuk memasang gate parkir, sebelumnya pegawai PT. BCI belum berada di RSUD Tangsel;

- Bahwa pemberitahuan untuk pemasangan gate parkir oleh PT. BCI sudah dilakukan sejak lama;

- Bahwa kata-kata kasar oleh massa/para terdakwa saat kejadian ditujukan pada kami pihak PT. BCI, yang kejadian tersebut terjadi hingga malam hari;

- Bahwa saat kejadian saksi berusaha menghalangi agar tidak semakin banyak massa yang mengeroyok, tidak lama datang polisi yang lain yang bertindak dengan adanya tembakan peringatan lalu semua tiarap. Setelah itu saksi ke kamar mandi dan tidak terlalu mengamati kejadian selanjutnya karena saksi sudah merasa lelah sekali;

- Bahwa setelah tanggal 21 Mei 2025 tersebut PT. BCI sudah bisa mengelola lahan parkir RSUD Tangsel dan berjalan hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi dengar bahwa lokasi tersebut dirasa tidak aman karena dikuasai oleh sekelompok orang yang menurut pihak PT. BCI tidak mempunyai ijin resmi untuk mengelola lahan tersebut. Agar pekerjaan lancar, perusahaan minta tolong untuk didampingi agar proses pekerjaan tidak terganggu;
- Bahwa tim PT. BCI janjian dengan petugas undercover di pom bensin terdekat dengan rumah sakit yang mana PT. BCI datang dari kantor. Kemudian di pom bensin saksi menyerahkan perlengkapan untuk penyamaran kepada petugas Kepolisian;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat berada di Polda, saat kejadian pihak Kepolisian mengamankan kurang lebih 30 (tiga puluh) orang;
- Bahwa dalam perjanjian seharusnya lahan parkir tersebut dalam keadaan kosong namun saksi diberitahu bahwa lahan parkir dikuasai oleh sekelompok orang yang tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Kemudian sepengetahuan saksi telah dilakukan mediasi antara PT. BCI dengan ormas tersebut;
- Bahwa sebelum membawa petugas Kepolisian ke lokasi kejadian, saksi meminta pada rumah sakit legalitas ijin yang menguasai lahan parkir. Kalau memang legal PT. BCI akan mundur dan menginformasi kepada perusahaan, namun jika sekelompok orang tersebut tidak dapat menunjukkan legalitas maka perintah tugas dari kantor tetap saksi jalankan;
- Bahwa ketika akan dipasang boxgate di lokasi terdapat kendaraan yang parkir dan ormas PP masih melayani dan mengutip uang parkir kendaraan-kendaraan tersebut;
- Bahwa setelah kejadian boxgate yang akan dipasang pada tanggal 21 Mei 2025 disita oleh pihak Kepolisian dan pada jam 10.00 sampai dengan jam 14.00 ada terdakwa SUNANTO dan terdakwa HAERUDIN di lokasi kejadian;
- Bahwa kaki terdakwa GOZALI menghalangi pihak PT. BCI setelah itu banyak kerumunan massa dorong-dorongan dan saksi melihat sendiri kaki terdakwa GOZALI menjatuhkan boxgate tersebut;
- Bahwa alasan saksi menyebut para terdakwa preman karena para terdakwa tersebut tidak memiliki izin dan setelah kejadian ALIF, ADITIA, YUDI tidak dirawat di rumah sakit;

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada dilokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

8. Saksi YANI WIRASTRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sama dengan yang ada di berkas perkara sewaktu saksi memberikan keterangannya dalam penyidikan di kepolisian.
- Bahwa ada peristiwa pengeroyokan dan keributan di intimidasi di RSUD Pamulang Tangsel, yang melibatkan 29 Terdakwa tetapi saksi tidak mengenal para Terdakwa dan kejadian tersebut terjadi bulan Mei saksi lupa tanggalnya namun kejadian tersebut terjadi pada tahun 2025 di RSUD Pamulang Tangsel dan saksi adalah Direktur Operasional PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA;
- Bahwa benar tugas saksi terkait dengan pengelolaan terutama di bidang pengelolaan parkir, serta segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaan parkir yang pada saat itu PT. BCI akan melakukan pemasangan instalasi listrik gate parkir memintak bantuan kepolisian untuk menjaga ke amanan di sekitar pemasangan instalasi listrik gate parkir;
- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah melakukan pemasangan instalasi listrik gate parkir namun yaitu seperti yang terjadi tahun 2025 terjadi intimidasi dari masa berkumpul dari Pemuda Pancasila (PP);
- Bahwa pernah ada intimidasi yang sama pada tahun 2023 dan kejadiannya sama karena pemasangan instalasi listrik gate parkir, pada tahun 2023 tidak berhasil terpasang karena kami (PT. BCI) takut karena ada ancaman dan pengusiran dari ormas Pemuda Pancasila yang ada di RSUD Tangsel;
- Bahwa sejak tahun 2023 sudah terdapat pengusiran dan penolakan dari ormas Pemuda Pancasila, kemudian pada tahun 2025 pihak PT. BCI meminta bantuan;
- Bahwa manager operasional bernama BIMO dan saksi bertemu pada hari itu dengan 2 (dua) orang anggota Kepolisian yang membantu PT. BCI melakukan pengamanan yaitu sekira pagi jam 08.00/09.00;
- Bahwa tugas anggota Kepolisian adalah memastikan pemasangan aman dan saksi memberikan baju kepada pihak kepolisian;

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pada bulan Mei tahun 2025, saksi ada di kantor dan jarak kantor dengan RSUD Tangsel 20 (dua puluh) menit dan saksi menerima laporan yang pertama laporan situasi dari pagi sampai siang sekira jam 10 jam 11 dari Pak Bimo. Yang pertama Pak Bimo mengabarkan "saksi sudah sampai bu, kondisi aman dan mau langsung pasang, tidak lama kemudian sekitar jam 13.00 WIB ada kabar lagi dari Pak Bimo bahwa tidak bisa dilakukan pemasangan gate parkir alasannya karena ada beberapa orang oknum yang menghalang-halangi dari petugas parkir dari Pemuda Pancasila;
- Bahwa saksi mendapat informasi lagi saat saksi sedang meeting jam 15.00 WIB jam 16.00 WIB kalau tidak salah "sudah mulai ramai bu" dari kelompok yang sama. Ramai, mereka ada rasa takut karena ada beberapa yang agak keras, megintimidasi tim saksi;
- Bahwa yang melakukan pemasangan gate parkir diwakili oleh pak Bimo untuk koordinator yang mengawasi, di bawahnya itu ada Rahmat, Firman, Anggi, Franky, Duduh dan beberapa tukang karena tukang yang menggali dan jaringan;
- Bahwa sekira pukul 17.00 saksi dapat laporan situasi agak mengkhawatirkan dan jumlah massa sudah banyak namun saksi tidak bisa menghitung jumlah massa tersebut;
- Bahwa keributan itu terjadi setelah magrib dan sudah ramai dan setelah info sudah ramai itu saksi datang ke lokasi dan saksi melihat langsung keributan tapi dari jauh dari dalam gedung rumah sakit.
- Bahwa soal keributan saksi kurang tahu tapi saksi dengar ada suara tembakan itu saksi kaget. Setelah saksi turun ternyata itu tembakan dari kepolisian;
- Bahwa pada hari itu gate box parking tidak terpasang, dari laporan dari tim saksi ternyata bahwa box di dorong dan jatuh dan anggota saksi terkena box nya dan saksi lihat anggota saksi memar-memar;
- Bahwa ada legalitas PT. BCI bergerak di bidang parkir dan ditunjukan dokumen di depan persidangan dan ada dokumen mediasi dari Satpol PP dan perusahaan, pengumuman kemenangan PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA (PT. BCI), undangan rapat tentang penetapan terpilih, perjanjian kerja sama PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA (PT. BCI) dengan Pemda Kepala Dinas Kesehatan, Keputusan Penetapan Pemenang (SK Pemenang sejak tahun 2023).

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak 27 Juli 2023 PT. BCI sudah berupaya menduduki lahan parkir RSUD Tangsel karena memiliki legalitas namun tidak berhasil sampai tahun 2025 ini;
- Bahwa pada 2024 PT. BCI pernah melakukan upaya menduduki lahan parkir RSUD Tangsel karena menang, prosesnya melalui beberapa mediasi yang pertama dimediasi oleh Kodim namun tidak berhasil;
- Bahwa gate parking yang ditunjukkan betul gate parking perusahaan saksi yang tidak jadi terpasang;
- Bahwa yang menjadi korban pada peristiwa keributan tersebut yaitu NUR ALIF (Kepolisian, dilakukan visum), ADIT (mitra), dan Suryana;
- Bahwa pada tahun 2023 PT. BCI sempat ingin melakukan pemasangan gate parking tetapi mendapatkan intimidasi, pada tahun 2023 kebetulan saksi belum masuk untuk mengkoordinir teman-teman/mengawasi teman-teman, setelah saksi masuk saksi minta ijin menarik kabel tapi tidak diijinkan, jadi saksi digiring di depan UGD dan tukang-tukang sudah diusir dan mereka lari, kebetulan parkir kendaraan untuk tukang ada di depan Watson dan mobil sempat ditebak-tebak;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi sudah di lapangan, kalau untuk menyiram air keras itu bukan di saksi, kalau saksi dikata-katain;
- Bahwa pada waktu itu yang saksi temani visum adalah Adit, Yudi dan Alif;
- Bahwa pada saat saksi datang ke lokasi, saksi melihatnya dari kejauhan di lantai 4 yang saksi lihat, orang-orang itu ada yang duduk di sepanjang pulau, gate box mau dinaiki, mau dipasang dinaiki cuma kan dihalang-halangi, jadi saksi lihat sebelum gate box jatuh gate box sempat ada di atas, saksi tidak melihat gate box rubuh, iya pas kejadian itu kan ramai, posisi gate box terguling, saksi kurang lihat karena saksi fokus ke anak buah saksi yang mendapatkan luka-luka;
- Bahwa saksi sempat dilakukan mediasi, sebelumnya pihak PT. BCI telah meminta ke RSUD untuk menyampaikan kepada Ormas Pemuda Pancasila bahwa tendernya dimenangkan perusahaan saksi dan sudah mengirmkan surat ke Pemuda Pancasila dan pihak rumah sakiit juga sudah mengirimkan tetapi Pemuda Pancasila masih menempati atau menguasai lahan tersebut sehingga terjadi keributan pada tanggal 21 Mei tahun 2025;
- Bahwa pada tahun 2023 ada di lokasi parkir RSUD Tangel , yang saksi ingat 1 (satu) orang dia orangnya putih, tapi tidak ada di antara bapak-

Halaman 72 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagak ini, orangnya putih kecil penampilannya bagus, waktu itu banyak orang tapi fokus ngusir saksi satu orang itu saja, bagus yang orang itu, bersih;

- Bahwa saksi melihat kejadian 2025 di lantai 4 Rumah Sakit, saksi memang minta tempat untuk mengawasi langsung dan kejadian mulai 16.00 WIB 17.00 WIB sudah mulai ramai;

- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa box parking posisi terguling, harus dicek mesinnya tapi sudah dijadikan alat bukti kami tidak bisa ngecek, tapi sudah disita terlebih dahulu, untuk badan ada yang lecet-lecet karena dia jatuh;

- Bahwa saksi melihat dari lantai 4 rumah sakit, saksi tidak turun ke bawah, posisi seperti ini, gate box stok kami tapi mesinnya baru dan kondisinya dalamnya bagus tapi luarnya ada lecet-lecet gini waktu itu kan malam jadi tidak lihat lecet-lecet;

- Bahwa pada saat pemasangan gate box ada yang menghalang-halangi dan itu terlihat, harga gate box Rp. 12.000.000,00 dua belas juta dengan dalamnya mesin, satu alat dulu sisanya ada di gudang dan sudah disiapkan untuk dibawa;

- Bahwa saksi melihat ada yang menghalang-halangi yaitu lebih dari 50, gate box sempat di atas pulau tapi belum dinabol, discro, belum sempat dipasang jatuh;

- Bahwa sebelumnya pihak saksi mengikuti tender dan tidak tahu di lokasi tersebut ada ormas, jadi kami hanya ikut tender segala macam, menang, dan di situ ternyata ada pengurus atau pengelola parkir dan dapat info kalau itu ormas. Kami akhirnya mencoba pendekatan, waktu itu difasilitasi atau di mediasi oleh Kodim;

- Bahwa harga tender yang ditawarkan PT. BCI Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk 3 (tiga) tahun;

- Bahwa saat mediasi saksi minta dibantu oleh Kodim, saksi ditemani Kodim, yang saksi tidak ingat namanya, lalu saksi sowan ke rumah Pak Ao Pimpinan Pemuda Pancasila;

- Saksi menerangkan waktu itu tidak ada jalan ketemu karena Pak Ao mintanya mengelola penuh pengelolaan parkir di RSUD jadi begitu.

- Bahwa ada mediasi di tahun 2024, 2025 awal dibantu juga oleh ibu mantan Kasat Tangerang ibu Tri itu datang dan ketemu juga dengan pak Ao menanyakan apakah bersedia bersinergi atau kerja sama itu dari anggotanya, apa yang bisa diberikan perusahaan agar pak Ao ini mau

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti itu, tapi ternyata masih tetap pada pendirian awal mengelola sepenuhnya seperti itu;

- Bahwa saat itu sudah masuk tahun kedua, kita sudah melakukan pembayaran sewa lahan, habis itu setelah mediasi gagal, kami inisiatif untuk memasang portal tapi dengan bantuan dari Polres jadi mengapa kemaren ada 2 (dua) personel itu tujuannya adalah untuk membantu pengamanan kami. Karena melihat dari tahun 2023 seperti itu, jadi ya udah kami langsung istilanya langsung pasang portal sekali lagi dengan harapan untuk kali ini berhasil seperti itu;

- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2025, kami memberitahu, tahun 2023, 2024 mengajukan permohonan tetapi tidak berhasil juga, kemaren kami mengajukan lagi ada apa namanya ada yang diberikan feedback diberikan 2 (dua) petugas untuk mengamankan di gate itu jadi membantu;

- Bahwa kalau dari PT BCI untuk koordinator itu Pak Bimo, lalu ada tukang untuk buat pulau itu saksi pakai 4 Dudung, supaya cepat ya sekitar 4 atau 3, Dudung, Imam, Rahmat sama Firman itu untuk naik jaringan jadi sekitar berapa itu 5, terus dibantu sama Adib dan Frangki;

- Bahwa sekira jam 16.00 WIB sore saksi dapat laporan dari pak Bimo bahwa kondisi sudah mulai nggak kondusif bu udah banyak orang, ya udah saksi siaga, karena kan saksi juga kalau ada apa-apa nanti saksi yang menghubungi Polres atau Polsek sekitar;

- Bahwa sepenghlihatan saksi di lantai 4 memang terjadi dorong-dorongan, saksi sambil merekam sedikit tapi kurang jelas, dorong-dorongan nah mulai dari situ saksi mulai koordinasi dengan Polres, Pak ini sudah mulai nggak aman gitu, tolong Pak dibantu nah pecah itu malam itu saksi dapat laporan dari tim saksi "ibu tolong, ibu tolong, tolong bu";

- Bahwa saksi koordinasi terus dengan Reskrim Polres (Bapak Kasat Alvino) dan mengabarkan kondisi sudah tidak kondusif dan saksi telpon hanya 1 (satu) orang itu, ya saksi telfon hanya minta tolong "ya saksi minta tolong ini kondisi sudah tidak kondusif, tolong dibantu, kami sudah tidak bisa pasang gate"itu.

- Bahwa saat sebelum diamankannya para Terdakwa, itiba-tiba ada suara tembakan, itu saksi langsung turun, saksi tidak tahu kalau sudah berkumpul banyak, kemudian saksi menyelamatkan tim saksi;

- Bahwa saksi ada di situ jam 20.00 WIB, yang saksi lihat mereka (para Terdakwa) ini sudah jongkok, saksi tidak melihat apapun, ada 1 (satu)

Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



tim saksi itu kan bersama saksi "Alif" manager marketing dan satu namanya Pak Ali itu memang selalu mendampingi saksi, akhirnya ada 2 (dua) orang. Pak Ali ini ikut digiring, saksi bilang "jangan pak jangan, ia tidak terlibat, saksi bilang begitu".;

- Bahwa PT. BCI bisa mengelola parkir di RSUD Tangsel itu setelah seminggu itu kan akhirnya sudah dinyatakan clear sudah tidak ada apa-apa, kami berusaha untuk pasang gate lagi, seminggu setelahnya, setelah kejadian.

- Bahwa untuk setiap pemasangan harus pakai inisial, identitas perusahaan, jadi kami berikan seragam, karena kan untuk tukang tidak mungkin memakai nemtek, seperti itu, jadi memang kami berikan seragam supaya mengetahui berasal dari tim PT. BCI dan Polisi yang pakai seragam Alif dan Rengga dia di Polres.

- Bahwa pihak Polda Metro Jaya belum menyampaikan perdamaian yang diajukan para Terdakwa;

- Bahwa perusahaan mengalami kerugian Rp. 1.034.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta rupiah). Itu dulu ditanyakan perkiraan kalau dari perhitungan kita bisa memperoleh perhari Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) kalau diproyeksi tapi realnya belum tahu, jadi ditanya kerugian kalau dari proyeksi per hari Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per hari maka diproyeksikan masa yang tidak kami kelola ya sekitar segitu. Kerugian itu kan proyeksi, kalau sekarang bisa audit keuangan kan sudah menjalani, perkiraan per hari itu kan Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Rp. 1.034.000.000,00 (satu milyar tiga ratus empat juta rupiah) itu proyeksi, tidak ada audit.

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada dilokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

9. Saksi ADITYA PRATAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan sama dengan yang ada di berkas perkara sewaktu saksi memberikan keterangannya dalam penyidikan di kepolisian;

- Bahwa kejadian tanggal 21 Mei tahun 2025, saksi dipanggil untuk pemasangan instalasi di Rumah Saksi RSUD Tangerang Selatan dan saat kejadian saksi lagi membantu untuk pemasangan instalasi gate parking;

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pas kejadian itu kita sedang masang, dari pihak, saksi sih nggak tahu sebelumnya pihak mana, cuma kita nggak dijelaskan terlebih dahulu, ya cuma dalam keadaan kerja terus tiba-tiba ada kejadian ada beberapa orang awalnya gitu duduk di pulau gate nya itu, ya itu ya merasa menghambat pekerjaan, jadi kita ngikutin instruksi dari atasan aja gitu.
- Bahwa saksi datang memasang instalasi ber 9 (bersembilan) orang, ya termasuk semua, sisanya, ini Duduh ikut, Firman ikut, Sunarya ikut, 4 tukang dan yang saksi lihat di situ ada kendala dari beberapa orang mengganggu untuk pembuatan gate parking itu;
- Bahwa tanggal 21 Mei 2025 punya tugas melakukan pemasangan gate box, waktu itu baru bikin pulau dulu sih, jadi bikin pulau, waktu itu kan kita sudah buat pulaunya jadi sudah terpasang alat itu satu sudah terpasang, terus yang satu belum, yang satunya belum. Kalau yang ini belum terpasang karena kendalanya karena tidak bisa terpasang ditempatnya yang harusnya;
- Bahwa Gate box tidak bisa terpasang karena diduduki sampai pukul 18.00 WIB, tiba-tiba ada penggerebekan dari Polisi, kita kan nggak tahu juga sebelumnya.;
- Bahwa saksi ketemu dengan Saksi Yani, waktu habis kerusuhan kita kan ngumpul satu tempat di dekat parkiran, disitulah kita ketemu dan saksi tidak mengetahui Yani bersama beberapa karyawan yang telah dilakukan pemukulan oleh mereka dan saksi ikut ke rumah Sakit saat dilakukan pemeriksaan;
- Gate box bisa rubuh karena waktu pemasangan saat itu dihalangi terus jadi lama-lama ada beberapa, gate box didorong sehingga mengenai kaki saksi/Aditya sebelah kanan dan yang mengalami luka, saksi hanya tahu satu Kemal, tidak tahu luka bagian apa Kemal dan disebabkan oleh apa, kalau lukanya tidak tahu;
- Bahwa bukan didorong tapi karena menghalangi pemasangan jadi kan terdorong dari badannya Pak Gozali. Karena mau masang dihalangi badannya Pak Ghozali, pak Ghozali mendorongnya dengan punggung bukan dengan tangan dan terjatuh kena lutut saksi (Aditya);
- Bahwa Gate box hanya didirikan dan tidak dipasang di tempat semestinya, didirikan saja setelah jatuh, didirikan cuman kan karena apa

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sih ada halangan orang-orang yang duduk jadi tidak bisa terpasang di tempat;

- Bahwa saksi mendengar ada yang mau siram air keras, saksi dengar, saksi tidak lihat orangnya karena gelap, ada sekitar 30 (tiga puluhan) orang;
- Bahwa saksi tidak lihat orang-orang itu menggunakan atribut tertentu, paling mobil, mobilnya kurang tahu saksi, ada gambar Pemuda Pancasila di mobil, mobilnya mobil minibus, saksi tidak lihat berapa orang turun dari mobil itu. Pokoknya ada mobil itu dan tertulis Pemuda Pancasila;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

10. Saksi DUDUH ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan bawahanya Saksi BHIMO dan diminta membantu pemasangan gate dan yang melakukan pemasangan box parking di RSUD dan bekerja untuk mengaduk semen, pasir dan memasang tembok;
- Bahwa gate box telah terpasang dengan cara di bor namun belum di scrub semuanya dan saksi melihat gate box sempat jatuh akan tetapi saksi tidak melihat siapa yang menjatuhkan karena tidak berada di dalam kerumunan;
- Bahwa gate box tersebut terguling dan tutupnya lepas setelah didorong dan saksi tidak melihat bagian gate box yang rusak dan setelah kejadian belum sempat di check;
- Bahwa saksi melihat palang parkir diinjak-injak dan tidak melihat siapa saja yang menginjak palang tersebut;
- Bahwa saksi melihat Saksi SUNARYA yang memegang mesin Gate Box bersama Saksi ADIT;
- Bahwa saksi melihat yang menjatuhkan gate box adalah GOZALI & DIKI dan cara menjatuhkannya menggunakan punggung;
- Bahwa saksi melihat Saksi ADIT jatuh terkena gate box dan mengenai lutut sebelah kanan lebam dan lecet tercatat pada Visum Et Repertum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada dilokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

11. Saksi PIRMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan bawahanya Saksi BHIMO dan diminta membantu pemasangan gate dan yang melakukan pemasangan box parking di RSUD dan bekerja untuk mengaduk semen, pasir dan memasang tembok;
- Bahwa gate box telah terpasang dengan cara di bor namun belum di scrub semuanya dan saksi melihat gate box sempat jatuh akan tetapi saksi tidak melihat siapa yang menjatuhkan karena tidak berada di dalam kerumunan;
- Bahwa gate box tersebut terguling dan tutupnya lepas setelah didorong dan saksi tidak melihat bagian gate box yang rusak dan setelah kejadian belum sempat di check;
- Bahwa saksi melihat palang parkir diinjak-injak dan tidak melihat siapa saja yang menginjak palang tersebut;
- Bahwa saksi melihat Saksi SUNARYA yang memegang mesin Gate Box bersama Saksi ADIT;
- Bahwa saksi melihat yang menjatuhkan gate box adalah GOZALI & DIKI dan cara menjatuhkannya menggunakan punggung;
- Bahwa saksi melihat Saksi ADIT jatuh terkena gate box dan mengenai lutut sebelah kanan lebam dan lecet tercatat pada Visum Et Repertum;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada dilokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

12. Saksi RAHMAT HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi merupakan bawahanya Saksi BHIMO dan diminta membantu pemasangan gate dan yang melakukan pemasangan box parking di RSUD dan bekerja untuk mengaduk semen, pasir dan memasang tembok;
- Bahwa gate box telah terpasang dengan cara di bor namun belum di scrub semuanya dan saksi melihat gate box sempat jatuh akan



tetapi saksi tidak melihat siapa yang menjatuhkan karena tidak berada di dalam kerumunan;

- Bahwa gate box tersebut terguling dan tutupnya lepas setelah didorong dan saksi tidak melihat bagian gate box yang rusak dan setelah kejadian belum sempat di check;
- Bahwa saksi melihat palang parkir diinjak-injak dan tidak melihat siapa saja yang menginjak palang tersebut;
- Bahwa saksi melihat Saksi SUNARYA yang memegang mesin Gate Box bersama Saksi ADIT;
- Bahwa saksi melihat yang menjatuhkan gate box adalah GOZALI & DIKI dan cara menjatuhkannya menggunakan punggung;
- Bahwa saksi melihat Saksi ADIT jatuh terkena gate box dan mengenai lutut sebelah kanan lebam dan lecet tercatat pada Visum Et Repertum;

Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar para terdakwa berada di lokasi tersebut akan tetapi keterangan yang lainnya para terdakwa keberatan;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum para terdakwa tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

1. Terdakwa MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA;

- Bahwa kejadian tersebut tanggal 21 Mei 2025 sekira pukul 13.00 WIB, siang hari bertempat di RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa berangkat sendiri ke RSUD Tangerang Selatan dan alasan Terdakwa berada disana dikarenakan Terdakwa disuruh datang saja ada tamu mau memasang box gate parkir, sehingga Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa merupakan Koordinator parkir RSUD Tangerang Selatan pada bulan maret tetapi Terdakwa sudah mengundurkan diri;
- Bahwa yang memerintahkan Terdakwa menjadi Koordinator Parkir RSUD Tangerang Selatan adalah Ketua MPC (Majelis Pimpinan Cabang) Pemuda Pancasila Tangerang Selatan yang bernama Muhammad Reza Ao;



- Bahwa pada saat itu Terdakwa mendapatkan kabar oleh Terdakwa Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas bahwa ada tamu yang mau datang kesana, ketika Terdakwa sudah sampai di RSUD Tangerang Selatan terdapat orang yang memakai baju warna merah dari pihak PT mau masang Gatebox parkir. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Bimo "tolong kordinasi dulu sama ketua Terdakwa, pimpinan Terdakwa. Kalau sudah lapor ke ketua Terdakwa, silahturahmi saja dulu sama ketua Terdakwa semuanya ke MPC malam ini atau besok sore";
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menjadi Koordinator parkir RSUD Tangerang Selatan sejak bulan Desember tahun 2024 sampai bulan Mei tahun 2025.
- Bahwa sebelum Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna menjadi Koordinator parkir RSUD Tangerang Selatan, yang menjadi Koordinator parkir RSUD Tangerang Selatan adalah Terdakwa Dedi Niko;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan yang sedang bertugas jaga Parkir adalah Terdakwa Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas, Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri, dan satu lagi Terdakwa lupa tetapi ada tiga orang yang jaga parkir ketika Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas, Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri, dan satu lagi Terdakwa lupa sedang jaga shift pagi dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB, akan tetapi Terdakwa tidak mengetahui Shift ke-2 pada hari itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) datang ke RSUD Tangerang Selatan;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai RSUD Tangerang Selatan, Pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) sedang ngumpul-ngumpul saja;
- Bahwa pulau untuk pemasangan box gate parkir baru dibuat sedikit, tetapi belum ada pemasangan box gate parkir dan Terdakwa hanya melihat Saksi Nuralif Tegar Rifaldi, Saksi R Bhimo Haryo Seto, dan pekerja-pekerja tetapi Terdakwa tidak melihat muka pekerja dengan jelas;
- Bahwa Terdakwa melakukan interaksi dengan Saksi Nuralif Tegar Rifaldi, berupa Terdakwa ditarik-tarik oleh Saksi Nuralif Tegar



Rifaldi pada saat Terdakwa duduk di tempat duduk umum yang terdapat bangku tetapi bangku tersebut dipindah;

- Bahwa Terdakwa ditarik oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi karena box gate parkir mau dipasang;

- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh minggir oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi, terdakwa tetap duduk kemudian ditarik-tarik dan dimarahi oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi;

- Bahwa saat disuruh minggir, Terdakwa tetap duduk, kemudian Terdakwa ditarik-tarik dan dimaki-maki;

- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh Muhammad Reza Ao supaya tidak ada anarkis dan duduk disana;

- Bahwa Terdakwa duduk ditempat box gate parkir yang mau dipasang oleh pihak PT.BCI (Bangsawan Cyberino Indonesia) supaya box gate parkir tidak dapat dipasang;

- Bahwa terdapat teman Terdakwa yang disenggol-senggol oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi tetapi teman-teman Terdakwa tidak membalasnya;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat pekerja PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) pada saat memasang box gate parkir;

- Bahwa Terdakwa melakukan interaksi dengan Saksi R Bhimo Haryo Seto berupa digeser-geser. Kemudian, kaki Terdakwa di injek dan dimarahi dengan kata "Goblok,Tolol" oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi;

- Bahwa sewaktu ditempat kejadian tidak ada jabatan yang lebih tinggi selain Terdakwa selaku Koordinatr Parkir RSUD Tangerang Selatan.

- Bahwa dari 29 Terdakwa terdapat yang menjabat sebagai ketua ranting pemuda pancasila pondok benda yaitu Terdakwa Agus Syarifudin alias Agus bin (alm) Aria Karim;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan, terdapat teman-teman yang lain datang secara satu persatu ke RSUD Tangerang Selatan sampai sore hari terdapat 15 orang yang datang;



- Bahwa Terdakwa tidak ingat pada saat terjadinya keributan, tiba-tiba terdapat suara tembakan sebanyak 3 kali dan terdakwa ditendang dan ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kejadian box gate parkir jatuh dikarenakan Terdakwa hanya duduk di dekat box gate parkir tetapi tiba-tiba box gate parkir tersebut jatuh;
 - Bahwa Terdakwa melihat Saksi Nuralif Tegar Rifaldi dengan Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri teriak-teriakan saja;
 - Bahwa dari Saksi Nuralif Tegar Rifaldi seakan-akan mancing emosi tetapi kita abaikan saja dikarenakan perintahnya jangan sampai ada kekerasan, keributan dan anarkis;
 - Bahwa perintahnya adalah tolong sampaikan ke teman-teman, Jangan sampai ada keributan, kekerasan, dan anarkis;
 - Bahwa Terdakwa mendengar kata-kata ada yang mau menyiram air keras tetapi Terdakwa tidak mengetahui siapa yang mengatakannya;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui terdapat kata-kata "pasang aja, kalau mau gua turunkin 300 orang ke sini";
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui perihal organisasi masyarakat pemuda pancasila mulai mengelola parkir RSUD Tangerang Selatan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sejak tahun 2016. sedangkan untuk menjaga parkir di RSUD Tangerang Selatan sejak 2024;
 - Bahwa yang Terdakwa kenal sejak 2024 adalah Terdakwa Rohadi bin (alm) Napah, Terdakwa Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas, Terdakwa Rio Julian bin Romli Wahidi, Terdakwa Erwin Setiawan bin Mardi Setiawan, Terdakwa Eri Yuli Purnomo bin Dzuhri Dayat;
- 2. Terdakwa CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID;**
- Bahwa Terdakwa sudah 6 tahun menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dari tahun 2000an;
 - Bahwa Terdakwa sebagai Posisi Dan Koti Mahatidana (komandan pasukan inti) Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperan sebagai membina, mengarahkan agar anggota bisa tertib, bisa berpartisipasi dan berguna untuk masyarakat;

- Bahwa Terdakwa datang di lokasi kejadian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa parkir di sebrang jalan, Terdakwa datang berempat. Terdakwa masuk ke RSUD ada sekitar 10 meter. Karena sudah gelap di dalam RSUD Tangerang Selatan, ternyata di dalam sudah ada penangkapan. Anak-anak sudah diborgol semua. Sudah berdarah darah. Terdakwa ditanya oleh polisi yang bertugas di lokasi. "Bapak dari mana?" Terdakwa jawab dari masyarakat, kemudian Terdakwa dilihat KTP-nya. Begitu di lihat KTP-nya. Diambil dompet Terdakwa. Ada kartu KTA Pemuda Pancasila. Terdakwa dipiting lehernya Terdakwa dan langsung diborgol;

- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan Bersama Sdr. Rizkinal, Sdr. Pelay, Sdr. Subrianto, dan satu lagi Terdakwa kurang kenal;

- Bahwa alasan teman-teman Terdakwa yang datang bersama tidak ditangkap dikarenakan Terdakwa yang menyuruh Sdr.Rizkinal, Sdr.Pelay, Sdr. Subrianto dan Satu lagi teman yang Terdakwa kurang kenal untuk menunggu di parkir sebrang jalan dekat penjual nasi goreng;

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang bertugas di Hotel Bintaro, sekira pukul 16.30 WIIB Terdakwa dapat WA dari Terdakwa Ade Kurniawan bin (alm) Djasman mengirim video yang berisikan ada orang dorong-dorongan di gate;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa telfon Terdakwa Ade Kurniawan bin (alm) Djasman "Ada apa bang kotel?" "Ya ini ndan di RSUD lagi ada banyak OTT". Terdakwa mengatakan ke Terdakwa Ade Kurniawan bin (alm) Djasman "yaudah bang kotel. Nanti saya Pulang dulu. Mandi";

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jabatan Terdakwa Ade Kurniawan bin (alm) Djasman di Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;

- Bahwa isi video yang dikirimkan oleh Terdakwa Ade Kurniawan bin (alm) Djasman, ada orang yang Terdakwa Chaerudin bin (alm) Sukarna kenal yaitu Tedakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna sedang duduk di pulau tempat pemasangan box gate parkir.Tapi Pak Gozali ini duduk di sana itu ngapain dia? Duduk di mananya? Duduk di

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



itu Pak. Apa Gunungan yang mau di pasang gate, Oh Gunungan yang mau di pasang gate Oke;

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Sunanto bin Marsan sebagai wakil Koti Mahatidana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui informasi terkait pengelolaan lahan parkir yang dikirimkan oleh pihak RSUD Tangerang Selatan kepada Ketua MPC (Majelis Pengurus Cabang) Pemuda Pancasila tetapi terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pada tahun 2023 pernah dicoba untuk melakukan pemasangan box gate parkir tetapi tidak terlaksana dikarenakan tidak menemukan titik tengahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan hak untuk didampingi oleh penasihat hukum ketika dibawa ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan dalam tekanan dari pihak kepolisian bukan dari keinginan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada saat Terdakwa di BAP oleh penyidik, BAP tersebut tidak ada tanya jawab melainkan berkas BAP sudah jadi;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa mengatakan kepada penyidik bahwasannya Terdakwa menderita katarak dan BAP ini tidak Terdakwa baca tetapi Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa mencabut BAP dan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

3. Terdakwa SUNANTO bin MARSAN;

- Bahwa Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa mendapat telfon dari saudara wobo terkait ada warga yang meninggal, kemudian. Terdakwa tidur sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa bangun, Terdakwa solat dzuhur. kemudian, menuju ke Lokasi warga meninggal menggunakan ojek. Terdakwa datang ke parkir RSUD Tangerang Selatan untuk mengajukan sumbangan, Terdakwa sampai sekira pukul 14.30 WIB. Ketika sampai di RSUD Tangerang Selatan sedang terjadi krumunan. Terdakwa bertanya "Ada apa ini?" Terdakwa melihat yang berdiri karena duduk dibawah itu Saksi R Bhimo Haryo Seto. T. Kemudian, Saksi R Bhimo Haryo Seto menghampiri Terdakwa "Siapa?" Terdakwa bilang "saya bagian dari ini ada apa?" kemudian, Saksi R Bhimo Haryo Seto pergi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tanya bertanya kembali ke teman-teman Terdakwa "Itu Siapa?" Itu utusan dari PT.BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) yang mau pasang gate. Terdakwa panggil. "Mas, mas. Mohon ijin mohon maaf Ini ada permasalahan apa?" Saksi R Bhimo Haryo Seto menjawab "saya mau pasang gate disini". Terdakwa mengataan "Yaudah nanti kita bicara dulu. Yuk kita duduk di samping ambulans" Saksi R Bhimo Haryo Seto mengatakan " gamau, siapa lu?" ;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa mengatakan "saya bagian dari ini kalau terjadi persoalan di lapangan termasuk tanggung jawab saya juga apalagi ini rumah saki nanti jadi kegaduhan, ramai-ramai, menimbulkan keresahan masyarakat." Kemudian Saksi R Bhimo Haryo Seto pergi, Terdakwa berdiri Saksi R Bhimo Haryo Seto menghampiri Terdakwa kembali;

- Bahwa Dada Terdakwa ditabrak oleh Saksi R Bhimo Haryo Seto mengatakan "monyet" "goblok". Akibat perkataan tersebut, Terdakwa emosi. Terdakwa mengatakan "Etika dipake. Negara ini negara hukum, jaga lisan mas loh" kemudian, adzan ashar Terdakwa tinggal sholat . Sebelum Terdakwa ke masjid, memang ada yang video-video Terdakwa mengatakan "mas jangan video-video saya gak suka di video-video" Terus Terdakwa tinggal kemudian Terdakwa kembali lagi, kejadian masih sama dorong-dorongan antara Saksi Nuralif Tegar Rifaldi dan Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna, Terdakwa lerai kembali;

- Bahwa Saksi Nuralif Tegar Rifaldi mengatakan "minggir lu minggir lu jangan ngalang- ngehalangin Pembangunan" Terdakwa bilang. "Pembangunannya mana, mas? Pembangunan apa?" Terdakwa mengatakan "kalau mas memang mau pasang Ya udah. Terdakwa minta surat keterangannya yang bisa membuktikan mas bisa pasang disini" Saksi Nuralif Tegar Rifaldi "Siapa lu? Gue gak ada urusan sama lu." Terdakwa mengatakan "Gak bisa ini saya bagian daripada mereka. Kalau ada apa-apa itu tanggung jawab saya juga atau kalau ada yang perlu dibicarakan ayo kita bicarakan, kalau" sama siapa juga atau ada yang perlu dibicarakan, ayo kita bicarakan. Kalau mau ngomong ke pimpinan, ayo kita bicara sama pimpinan jangan diselesaikan disini nanti timbul kegaduhan" Saksi Nuralif Tegar Rifaldi mengatakan "Ya udah, panggil aja semua anggota lu. Gua ga takut bila perlu walikota lu suruh bawa sini";

- Bahwa setelah itu terdakwa tidak mau memperpanjang akhirnya, Terdakwa duduk sampai maghrib kemudian, ada salah satu petugas

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasangan Sdr. Firman nungguin Terdakwa. "Mas, bisa minta tolong gak?" Terdakwa menjawab "minta tolong apa mas?" Sdr. Firman mengatakan "minta tolong ini saya pasang dulu, sayakan kerja, saya pasang dulu nanti selesai dipasang Mas mau copot, copot aja yang penting tugas saya terlaksana dulu" Terdakwa menjawab. "Jangan bikin masalah mas kalau dicopot, nanti jadi anak-anak kasihan dituntut lagi, masalah lagi iini diselesaikan aja daripada ribut-ribut";

- Bahwa Terdakwa solat isya, Terdakwa balik sehabis solat isya dengan kondisi yang sama. Kemudian, Terdakwa ijin beli makan Anak-anak nih dari siang belum boleh makan cape, Terdakwa suapin teman-teman. Terdakwa bilang "pak anak-anak ini dari siang belum boleh makan, bapak saya ajak bicara baik-baik, komunikasi baik-baik, gapernah mau terima" kemudian Saksi R Bhimo Haryo Seto "saya juga tugas mas membrantas preman" Terdakwa menjawab "preman yg mana mas yang mas maksud? Apa mereka ini lagi nodong? Rampok? malak? Kan enggak mereka cari makan" Saksi R Bhimo Haryo Seto menjawab "Yaudah jangan banyak ngomong". kemudian, Terdakwa tinggal, Terdakwa kasih makan anak-anak, Terdakwa tinggal ke depan UGD RSUD Tangerang Selatan jaraknya sekitar 20-30 meter. Terdakwa duduk di UGD RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa juga sempat bicara sama Almarhum Masim di samping Terdakwa. Kemudian, ada ramai-ramai di depan jalan raya. Kemudian Almarhum Masim lari ke sana tiba-tiba ada suara tembakan. Terdakwa dicekal dari belakang. Terdakwa mengatakan "Kenapa?" penangkap mengatakan "Udah kamu udah dari sore ada disini" Terdakwa menjawab "Ya tapi masalah Terdakwa apa?" penangkap mengatakan "Udah kamu ikutnya aja" akhirnya Terdakwa ikuti, Terdakwa di suruh tiarap, tangan Terdakwa di kebelakangin, Kepala Terdakwa ditarik. Tiba-tiba dari depan ada yang nendangin kepala Terdakwa" kemudian, Terdakwa lihat Terdakwa Chaerudin bin (alm) Abdul Majid di sebelah kiri dalam posisi tangan terikat, tangan ke belakang membungkuk gitu lurus, sedang di pukulin;

- Bahwa ketika Terdakwa sampai sekira pukul 15.00 WIB yang ada disana yaitu Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna, Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron basri, Terdakwa Rohadi bin (alm) Napah, Terdakwa Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas, Terdakwa Edward Maleakhy

Halaman 86 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangun alias Edo Anak dari (alm) Ngerti Bangun, Terdakwa Yuswandi bin (alm) Saniman, Terdakwa Eri Yuli Purnomo bin Dzhuri Dayat;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan yang duduk di pulau box gate parkir yaitu Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna, Terdakwa Edward Maleakhy Bangun alias Edo Anak dari (alm) Ngerti Bangun, dan Terdakwa Rohadi bin (alm) Napah. Tetapi, Terdakwa Rohadi bin (alm) Napah duduk di dekat box gate parkir dipasang;

- Bahwa Terdakwa melihat box gate parkir jatuh Ketika Saksi Nuralif Tegar Rifaldi menyentuh trus dilepas memang terdapat Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna tetapi Terdakwa tidak melihat;

- Bahwa jatuhnya gate box parkir sekira pukul 18.00 WIB setelah maghrib;

- Bahwa jarak antara penangkapan setelah jatuhnya box gate parkir tersebut sekira 30 menit sampai 1 jam;

- Bahwa Terdakwa menandatangani BAP bukan atas keinginan Terdakwa melainkan tekanan dari pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa pada saat di BAP terdapat pertanyaan tetapi tidak banyak, Terdakwa menandatangani BAP tersebut sebanyak 4 (empat) halaman dikarenakan Terdakwa kecewa Terdakwa menandatangani secara asal-asalan;

- Bahwa Terdakwa mencabut BAP dan Terdakwa berdasarkan fakta persidangan;

4. Terdakwa SOPYAN bin (alm) ILAN;

- Bahwa Terdakwa datang sendiri ke RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa datang dikarenakan Terdakwa melihat group Whatsapp Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna sedang Tarik-tarikan dengan Saksi Nuralif Tegar Rifaldi;

- Bahwa isi dari pesan Whatsapp tersebut “merapat kesini instruksi pimpinan M. Reza Ao untuk menemani mediasi supaya tidak anarkis dan tidak ada kekerasan”;

- Bahwa terdapat video yang dikirimkan oleh M Reza AO yang berisikan Saksi Nuralif Tegar Rifaldi tarik-tarikan dengan Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna yang sedang duduk diatas pulau gate box parkir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selang beberapa menit Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan dilakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat box gate parkir tersebut jatuh;
- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sudah 6 tahun sejak tahun 2019 sebagai Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Serpong Utara;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Flazz Pemuda Pancasila, 1 (satu) unit Hp Samsung warna hitam, dan uang tunai sebesar Rp.225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 5. Terdakwa APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM;
 - Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 19.30 WIB;
 - Bahwa alasan Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan dikarenakan melihat group Whatsapp Pemuda Pancasila Tangerang Selatan terdapat video tarik-tarikan dan instruksi pimpinan M. Reza Ao untuk bantu mediasi agar tidak terjadi kerusuhan, keributan tetapi kita hanya lihat saja;
 - Bahwa Terdakwa merupakan Sekertaris Pemuda Pancasila Kecamatan Serpong Utara dan ketika Terdakwa datang, Terdakwa tidak terlalu melihat ke pulau tetapi Terdakwa datang, Terdakwa salam-salaman dan langsung Terdakwa duduk;
 - Bahwa pada waktu kejadian Terdakwa tidak mendengar kata-kata kasar dan tidak mendengar kata-kata ingin menyiram dengan air keras. Terdakwa hanya melihat dorong-dorongan antara Pemuda Pancasila dengan Pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia);
 - Bahwa ketika Terdakwa datang, box gate parkir tersebut belum jatuh;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sudah 8 (delapan) tahun sejak tahun 2017;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila yang berada di RSUD Tangerang Selatan. Tetapi, Terdakwa hanya mengenal Terdakwa Sopyan bin (alm) Ilan, Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna, Terdakwa Eri Yuli Purnomo bin Dzuhri Dayat, dan Terdakwa Ade Kurniawan bin (alm) Djasman;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah berurusan dengan parkir RSUD Tangerang Selatan;

Halaman 88 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



6. Terdakwa AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM;
- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 17.30 WIB. Bersama wakil terdakwa yang bernama Mahmud bin Taur;
 - Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Ketua Ranting kelurahan Pondok Benda pada Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;
 - Bahwa Terdakwa mendapat telfon dari Terdakwa Badri Akbar alias Badrong bin (alm) Yahya yang mengatakan “sini kumpul di RSUD” Terdakwa mengatakan “ada apa emang?” Terdakwa Badri Akbar alias Badrong bun (alm) yahya menjawab “ya kumpul aja sini, silahturahmi, sambil ngumpulin anak-anak nih” Terdakwa menjawab “emang ada apa sih?” ;
 - Bahwa setelah itu Terdakwa bertemu dengan Terdakwa Mahmud bin Taur di depan alfa, mengatakan “ bapak kita di suruh ke RSUD”. Kemudian, Terdakwa berangkat Bersama Terdakwa Mahmud bin Taur ke RSUD Tangerang Selatan. Sesampainya di RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa salaman dengan teman-teman dan ngopi di pojok mobil didekat waung kopi bersama Terdakwa Mahmud bin Taur jaraknya sekitar 7 meter sampai 8 meter dari kejadian;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat box gate parkir tersebut jatuh, tetapi Terdakwa mendengar suara box gate parkir jatuh, Terdakwa hanya melihat dari jauh dan melanjutkan minum kopi;
 - Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan dihampiri oleh Polisi dan Terdakwa mengatakan “ada apa pak? Saya lagi ngopi” Polisi mengatakan “tiarap-tiarap, lo PP kan” Terdakwa langsung tiarap;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. M. Reza Ao sebagai ketua MPC (Majelis Pengurus Cabang) Tangerang Selatan;
 - Bahwa Terdakwa sudah menjadi Ketua Ranting Kelurahan Pondok Benda sejak tahun 2022;
7. Terdakwa MAHMUD bin TAUR;
- Bahwa Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 17.30 WIB;
 - Bahwa Terdakwa menuju ke RSUD Tangerang Selatan, setelah Terdakwa pulang kerja di karenakan Terdakwa dari arah Ciputat melewati RSUD Tangerang Selatan. Kemudian, terdakwa bertemu dengan Ketua Ranting Kelurahan Pondok Benda Terdakwa Agus Syarifudin alias Agus bin (alm) Aria Karim, Terdakwa mampir sebentar kemudian diajak oleh



Terdakwa Agus Syarifudin alias Agus bin (alm) Aria Karim ke RSUD Tangerang Selatan untuk melihat. Sesampainya di RSUD Tangerang Selatan Terdakwa melihat Saksi R. Bhimo Haryo Seto dan Saksi Nuralif Tegar Rifaldi melakukan provokasi kepada Anggota Organisasi Pemuda Pancasila yang sedang jaga parkir;

- Bahwa bentuk provokasi yang dilakukan oleh Saksi R, Bhimo Haryo Seto dan Saksi Nuralif Tegar Rifaldi salah satunya menyelinap dorong-dorong Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna;

- Bahwa Ketika menjelang waktu maghrib terdakwa Tarik mundur sedikit ke belakang ke tempat kopi dengan jarak 5 meter sampai 7 meter oleh karena itu Terdakwa tidak mengetahui lagi apa yang diucapkan;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sudah 2 tahun Sejak tahun 2023;

- Bahwa Terdakwa tidak bergabung dengan group Whatsapp MPC (Majelis Pengurus cabang) Pemuda Pancasila;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui parkir RSUD Tangerang Selatan di jaga oleh Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila tetapi Terdakwa hanya mengetahui kalau memang parkir RSUD Tangerang Selatan dijaga oleh Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;

8. Terdakwa FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI;

- Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 08.00 WIB, Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan sendiri;

- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan bertujuan untuk bertugas menjaga parkir di RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah 2 tahun menjadi petugas parkir di RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2023;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa jaga parkir RSUD Tangerang Selatan bersama Terdakwa Dedi Wijaya S. bin Sidik Ilyas, Terdakwa Dani Haryadi alias Ivan Las bin (alm) Dana Aripin, dan Terdakwa Nadih bin Naman;

- Bahwa Terdakwa bersama Terdakwa Dedi Wijaya S. bin Sidik Ilyas, Terdakwa Dani Haryadi alias Ivan Las bin (alm) Dana Aripin bertugas di pintu masuk, sedangkan Terdakwa Nadih bin Naman bertugas di pintu keluar mobil;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa PT.BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) datang ke RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 11.00 WIB,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Nuralif Tegar Rifaldi, Saksi Rengga Andika Saputra, dan Saksi R. Bhimo Haryo seto;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) datang, kemudia izin kepada Terdakwa untuk pasang box gate parkir, tetapi Terdakwa mengatakan tunggu Koordinatonya dulu, tetapi Koordinator tidak datang dan PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) memaksa untuk pasang dan Terdakwa membiarkannya;

- Bahwa yang dimaksud Terdakwa Koordinator adalah Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna;

-Bahwa sekira pukul jam 11.30 WIB, PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) sudah menurunkan barang-barang. Kemudian, PT, BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) membongkar pulau untuk dipasang semen;

-Bahwa setelah Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna datang, jumlah penjaga parkir dari Organisasi Pemuda Pancasila masih berjumlah 4 (empat) orang yaitu Terdakwa Dedi Wijaya S. bin Sidik Ilyas, Terdakwa Dani Haryadi alias Ivan Las bin (alm) Dana Aripin, dan Terdakwa Nadih bin Naman dan Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri. Kemudian, setelah itu Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri pergi ke IGD untuk mengurus data keluarga;

-Bahwa untuk Shift pagi pada hari itu terdapat 4 (empat) orang, untuk shift malam yaitu Terdakwa Rio Julian bin Romli Wahidi;

-Bahwa terdapat 8 (delapan) orang penjaga parkir RSUD Tangerang Selatan yang tertangkap yaitu Fiqih Fadhel bin Yusron Basri, Terdakwa Erwin Setiawan bin Mardi Setiawan, Terdakwa Dedi Wijaya S. Bin Sidik Ilyas, Terdakwa Rohadi bin (alm) Napah, Terdakwa Rio Julian bin Romli Wahidi, Terdakwa Nadih bin Naman, dan Sdr. Ali dengan Koordinator Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui percakapan antara Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna dengan pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia);

- Bahwa alasan kenapa teman-teman dari Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dudukin pulau box gate parkir hal itu dikarenakan perintah dari pimpinan M. Reza Ao "jangan sampai terpasang, tapi jangan ada kekerasan";

Halaman 91 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



-Bahwa Terdakwa mengetahui perintah M. Reza Ao dari Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna kalau jaga tempat parkir itu jangan sampai terpasang;

-Bahwa Terdakwa sempat diancam oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi yang mengatakan "kalau diluar abis lu sama gua". Kemudian, sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa emosi menarik Saksi Nuralif Tegar Rifaldi keluar untuk berantem tetapi Terdakwa di tarik kembali oleh Terdakwa Rio Julian bin Romli Wahidi ,Almarhum Masim, dan Terdakwa Aan Indra Gunawan bin (alm) Lili Suprayitno. Setelah itu, terdakwa disuruh tiarap;

-Bahwa pada saat sebelum tiarap Saksi Nuralif Tegar Rifaldi memukul Terdakwa, dan pada saat sudah tiara Saksi R. Bhimo Haryo Seto memukul Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui sejak kapan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila menjaga lahan parkir RSUD Tangerang Selatan;

9. Terdakwa ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN;

- Bahwa Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 13.00 WIB. Terdakwa datang sendiri;

- Bahwa Terdakwa datang kesana karena lihat pesan Whatsapp group parkir dan dari penjaga warung yang bernama ewok mengatakan "a ada rame-rame a di parkir". Oleh karena itu, Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa alasan Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan dikarenakan Terdakwa merupakan petugas parkir RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2019;

- Bahwa sejak tahun 2019 sudah tidak ada yang menjadi petugas parkir kecuali Terdakwa;

- Bahwa kalau Terdakwa sempat keluar dari petugas parkir RSUD Tangerang Selatan pada saat pandemi Covid-19. Kemudian, Terdakwa bergabung kembali menjadi petugas parkir RSUD Tangerang Selatan pada tahun 2023;

- Bahwa tarif parkir untuk mobil sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) sedangkan tarif untuk motor sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) tarif tersebut sudah dari tahun 2019 tidak terdapat kenaikan;

-Bahwa uang hasil parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut disetor ke Koordinator Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak mengetahui setelah Terdakwa setor ke Koordinator Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarana disetorkan kesiapa;

- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa hanya melihat Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna dan Saksi R. Bhimo Haryo Seto sedang mengobrol;

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui petugas PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) memasang box gate parkir dikarenakan Terdakwa sekira pukul 14.00 WIB. Terdakwa izin pulang karena ada kerjaan, Terdakwa baru kembali ke RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 17.00 WIB dan Terdakwa melihat ada yang duduk-duduk di pulau tersebut;

- Bahwa kejadian tarik-tarikan atau dorong-dorongan terjadi setelah maghrib, untuk sebelum maghrib hanya duduk-duduk saja di sekitar pulau yang mau di pasang box gate parkir tersebut;

- Bahwa yang duduk-duduk di pulau box gate parkir yaitu Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna, Terdakwa Yuswandi bin (alm) Saniman, dan Terdakwa Edward Maleakhy Bangun alias Edo Anak dari (alm) Ngerti Bangun;

- Bahwa bahwasannya teman-teman Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila hanya jalan-jalan saja di sekitaran RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) tahun menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sejak tahun 2019. dan Terdakwa langsung menjaga parkir di RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang tunai Rp.1000,- (seribu rupiah), Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila dan 1 (satu) unit Handphone Oppo;

10. Terdakwa ROHADI bin (alm) NAPAH;

- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 13.00 WIB;

- Bahwa kebetulan ibu Terdakwa mau operasi, sampai di Lokasi Terdakwa datang sudah ramai. Sekira 30 (tiga puluh) menit Terdakwa tinggal ke ruang 73 lantai 3 RSUD Tagnerang Selatan untuk urusan operasi. Selang beberapa menit sekitar setengah jam Terdakwa keluar ke lokasi kembali ke tempat parkir. Terdakwa melihat Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna sedang di tarik-tarik oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi;

Halaman 93 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengapa Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna ditarik-tarik oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi tetapi Terdakwa berusaha meleraikan jangan sampai terjadi keributan. Kemudian, Terdakwa mundur karena diabaikan oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi;
 - Bahwa Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan sampai dengan terjadinya penangkapan;
 - Bahwa Terdakwa melihat PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) memasang box gate parkir dan melihat sedang memplester pulau sampai mau rapih. Tetapi Terdakwa tidak melihat box gate parkir diturunkan;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat rekan-rekan Pemuda Pancasila duduk-duduk di pulau box gate parkir;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat box gate parkir tersebut jatuh dikarenakan posisi Terdakwa membelakangi, sedang mengobrol dengan Terdakwa Sunanto bin Marsan sambil minum kopi dan merokok;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat siapa yang menjatuhkan box gate parkir tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak melihat aksi pukul-pukul dari pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia);
 - Bahwa terdapat banyak anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila tetapi Terdakwa tidak mengetahui berapa jumlahnya;
 - Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sudah 5 (lima) tahun sejak tahun 2020;
 - Bahwa Terdakwa sebagai anggota biasa pada Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila ranting Benda Baru;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keramaian dari group whatsapp;
- 11. Terdakwa DEDI WIJAYA S. bin SIDIK ILYAS;**
- Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 08.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa sedang bekerja seperti biasa menjadi tukang parkir pada RSUD Tangerang Selatan mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) tahun bertugas menjaga parkir RSUD Tangerang Selatan sejak tahun 2019;

Halaman 94 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenal Terdakwa Erwin Setiawan bin Mardi Setiawan, tetapi yang bertugas lebih lama adalah Terdakwa Erwin Setiawan bin Mardi Setiawan;
- Bahwa Terdakwa Muhammad Gazali bin (alm) Sukarna menjadi Koordinator parkir RSUD Tangerang Sealtan sejak 2024 akhir;
- Bahwa dikarenakan sistemnya rolling terdapat Shift 1, Shift 2, dan Shift 3. Untuk Shift 1 bisa mencapai Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), untuk shift sore bisa mencapai Rp.150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sedangkan untuk shift malam menjelang pagi di hari senin sampai Kamis sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) untuk disetorkan kepada Koordinator;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari sejak tahun 2019 dan setiap Shift upah hariannya sama yaitu sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa waktu Shift pagi dimulai dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB, Shift sore dimulai dari pukul 16.00 WB sampai dengan pukul 00.00 WIB dan Shift malam dimulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 08.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa merupakan petugas pemberi tiket karcis, pada saat itu pihak PT.BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) datang sekira pukul 11.00 WIB mendekati adzah dzuhur datang sebuah mobil pick up warna hitam membawa barang ditutupi terpal lalu diiringi mobil minibus. Selang berapa lama Saksi Nuralif Tegar Rifaldi dan Saksi R. Bhimo Harayo Seto datang menghampiri Terdakwa, mengatakan "saya mau nurunin barang, saya mau pasang ini". mereka minta izin kepada Terdakwa tapi Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak punya hak untuk mengizinkan, apabila Terdakwa mengizinkan Terdakwa salah karena Terdakwakan hanya petugas parkir;
- Bahwa Terdakwa hubungi atasan Terdakwa dulu. Terdakwa menghubungi tetapi tidak diangkat akhirnya Terdakwa ambil keputusan sendiri untuk mendatangi rumah Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna, Terdakwa kerumah Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna Sekira Pukul 11.30 WIB. Terdakwa datang kerumah Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna. setelah datang Terdakwa

Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna baru bangun, kemudian Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna mau mandi. Kemudian, Terdakwa berangkat kembali ke RSUD Tangerang Selatan bekerja seperti biasa;

- Bahwa Ketika pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) memasagn box gate parkir, terdakwa tetap mengatur parkir di RSUD Tangerang Selatan dikarenakan Terdakwa tetap bertanggung jawab atas pekerjaannya dan Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaannya berbahaya apabila Terdakwa tidak fokus yang dapat mengakibatkan kendaraan pengunjung hilang;

- Bahwa Terdakwa Erwin Setiwan bin Mardi Setiawan adalah senior petugas parkir RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dasar sebagai petugas parkir RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa hanya ditugaskan menjadi tukang parkir saja;

- Bahwa ketika Terdakwa diajak ngobrol oleh teman Terdakwa, kata teman Terdakwa Organisasi Pemuda Pancasila mengelola lahan parkir sejak tahun 2017 kalau mau jadi petugas parkir masuk Pemuda Pancasila saja. Akhirnya, Terdakwa masuk sebagai anggota Organisasi Masyarakat pemuda Pancasila dan Terdakwa mendapatkan pekerjaan sebagai petugas parkir RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat box gate parkir jatuh dikarenakan Terdakwa sempat pulang kerumah sekira pukul 18.00 WIB. Kemudian, Terdakwa kembali ke RSUD Tangerang Selatan karena memang terdapat saudara Terdakwa yang sedang dirawat di IG;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan mengapa terdapat banyak anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;

12. Terdakwa NADIH bin NAMAN;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Benda Baru sejak tahun 2023;

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa ikut berdiri mengelilingi para pekerja bersama dengan Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila lainnya yang bertujuan untuk mengintimidasi para pekerja agar tidak melakukan pekerjaan membuat Gate Parkir dan mendorong badan pekerja serta menarik pekerja hingga jatuh ke tanah;



- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

13. Terdakwa REZA FADLI bin AHMAD SAID;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Benda Baru sejak tahun 2023;
- Bahwa alasan Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan untuk membela teman-teman yang ada di RSUD Tangerang Selatan dalam mempertahankan lahan parkir;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

14. Terdakwa ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sejak tahun 2020;
- Bahwa pada saat Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa menyuruh PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) untuk berhenti memasang box gate parkir karena menunggu pimpinan (Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarana) datang Terdakwa berkata "Tahan Jangan Sampai Dipasang, Tunggu Pimpinan";
- Bahwa Terdakwa bergabung untuk duduk di atas pulau box gate parkir yang masih basah agar pihak PT.BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) tidak melanjutkan pekerjaan;
- Bahwa yang duduk diatas pulau yaitu Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna, Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri, Terdakwa Rohadi bin (alm) Napah, dan Terdakwa Terdakwa Dani Haryadi alias Ivan Las bin (alm) Dana Aripin;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

15. Terdakwa RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Ormas Pemuda Pancasila sejak 2020;
- Bahwa hal yang dilakukan saat kejadian, membaca chat WA dari Fiqih Fadhel dan sampai di RSUD Tangsel jam 18.03 WIB dan bergabung duduk di tempat pemasangan box gates dan menahan box gates tersebut sampai jatuh lalu box gates diambil vendor PT BCI dan GOZALI;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;



16. Terdakwa ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan dikarenakan mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Samsul Anwar unuk datang ke RSUD Tangerang Selatan karena ada permasalahan rebutan lahan parkir;
- Bahwa ketika Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan, teman-teman dari Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sudah ramai dan saling dorong-dorongan dengan pihak PT.BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia);
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

17. Terdakwa AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Rawamekar Jaya sejak tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa merekam dari jarak 3 (tiga) meter;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa.

18. Terdakwa EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Ranting Bambu Apus sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan dikarenakan mendapatkan chat Whatsapp Sdr. Ferdi Firmnsyah di group Whatsapp Pemuda Pancasila Ranting Bambu Apus yang isinya "tolong dimonitor RSUD Tangsel ada pemasangan portal";
- Bahwa Terdakwa ikut duduk di pulau yang akan dipasang box gate parkir;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa.

19. Terdakwa YUSWANDI bin (alm) SANIMAN;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila Ranting Bambu Apus sejak tahun 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian, Terdakwa ikut duduk di pulau pemasangan box gate parkir bersama Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna supaya box gate parkir tersebut tidak dapat dipasang;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa.

20. Terdakwa BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA;

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu malam tanggal 21 Mei 2025 jam 21:00 WIB di lahan parkir RSUD Tangerang Selatan Jln. Raya Pajajaran No. 101 Pamulang Selatan Banten oleh pihak kepolisian berpakaian preman, dan barang yang diamankan oleh pihak kepolisian terdiri dari dompet warna cokelat, Uang tunai Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), Handphone Samsung Galaxy A5, ATM BCA, KTA Anggota PP (Pemuda Pancasila) yang mana barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan YANI WIRASTI;
- Bahwa Terdakwa menjadi PP (Pemuda Pancasila) sejak tahun 2022 sampai dengan sekarang, di PAC (pimpinan anak cabang) Pamulang, dengan jabatan Jajaran (anggota) tugas dan tanggung jawab Terdakwa di PP (Pemuda Pancasila) tidak ada, bukti bahwa Terdakwa menjadi anggota PP (Pemuda Pancasila) adanya kartu KTA PP (Pemuda Pancasila) yang sekarang berada di dompet Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 berawal Terdakwa habis mengantarkan paket pesanan guru Terdakwa, setelah pulang mengirimkan paket Terdakwa berencana untuk pergi ke tempat kerja Terdakwa di Pamulang Estate MA, tetapi pada jam 11:00 WIB Terdakwa di telfon oleh teman Terdakwa yang bernama HERI alias REYMOND anggota PP Pemuda Pancasila yang merupakan petugas parkir di parkir RSUD Tangerang Selatan Jln. Raya Pajajaran No. 101 Pamulang Selatan Banten, setelah itu jam 11:30 WIB, dengan kalimat Reymond "KE RSUD URGENT" namun handphone Terdakwa mendadak jaringannya buruk, karena mendapatkan informasi dari Reymond Terdakwa langsung mengarah ke RSUD Pamulang di antar oleh pak RT di komplek permata, sesampainya di RSUD Tangerang Selatan sekitar pukul 13:00 WIB langsung Terdakwa bertanya kepada HERI alias REYMOND ada apa nelfon dan di jelaskan oleh HERI alias REYMOND

Halaman 99 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada orang PT. Parkir membangun Gate Parkir, setelah mengetahui kalau orang PT tersebut akan membangun Gate Terdakwa pergi;

-Bahwa Terdakwa langsung berangkat kerja dan mengantarkan teman Terdakwa. Selesai Terdakwa bekerja jam 16:00 WIB mau kerumah bambu apus bertemu SULAIMAN Alias PITUNG anggota PP yang melewati RSUD Terdakwa mengawasi situasi di sana masih ramai dan teman Terdakwa SULAIMAN Alias PITUNG pulang, selanjutnya Terdakwa melipir untuk mengopi dekat RSUD dengan jarak 10 Meteran dari Lokasi kejadian, kemudian Terdakwa bertemu dengan Sdr. DANI alias IRVAN sekitar pukul 17:30 WIB, selanjutnya Terdakwa mendekat menuju ke pintu masuk pemasangan Gate di RSUD Pamulang, setelah mendekat Terdakwa mengawasi belum ada keributan Terdakwa pergi ke arah ambulan, setelah itu Terdakwa duduk di dekat ambulan setelah itu Terdakwa mendengar dan mengawasi ada perdebatan di parkiran RSUD Pamulang ada juga suara teriak-teriakan dan ada yang dorong-dorongan antara anggota PP (Pemuda Pancasila) dengan PT Terdakwa hadir di tempat tersebut sebagai bentuk kebersamaan Terdakwa dengan organisasi masyarakat Pemuda Pancasila;

-Bahwa Terdakwa di parkiran RSUD Tangerang Selatan Terdakwa ingin mengawasi kalau adanya keributan di parkiran tersebut antara organisasi Terdakwa pemuda Pancasila dengan PT. pemenang tender parkir;

-Bahwa penyebab organisasi Terdakwa yaitu Pemuda Pancasila ribut di tempat tersebut dikarenakan ada pembangunan palang parkir otomatis yang akan dibangun di RSUD Tangerang;

-Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 sekitar pukul 11:00 WIB ada beberapa orang PT Pemenang tender pemasangan plang parkir otomatis datang ke lahan parkir RSUD Tangsel dengan membawa dan memasang peralatan mesin parkir (Gate) bermaksud akan dipasang dilahan parkir tersebut dan kelompok organisasi masyarakat Terdakwa yaitu Pemuda Pancasila kurang lebih sejumlah 20 (dua puluh) orang Pemuda Pancasila mempertahankan tidak mau kalau lahan parkir tersebut di pasang di alat mesin parkir sehingga situasi saat itu sangat ricuh, sampai kemudian datang anggota Polisi dari Polda Metro Jaya mengamankan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari ormas Pemuda Pancasila tersebut;

-Bahwa tujuan organisasi masyarakat Terdakwa pemuda pancasila menghalang halangi pembangunan gate parkir tersebut yaitu untuk

Halaman 100 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



menggagalkan proses pembangunan gate parkir dilokasi tersebut, karena apabila sampai di pasang alat tersebut kemungkinan teman-teman PP (Pemuda Pancasila) kehilangan mata pencaharian sebagai pengelola parkir;

- Bahwa sebab permasalahan sehingga terjadi keributan tersebut yaitu karena ormas Pemuda Pancasila ingin mempertahankan lahan parkir tersebut;

- Bahwa yang melakukan pengerusakan terhadap portal parkir otomatis lahan parkir di RSUD Tangerang Selatan Jln. Raya Pajajaran No. 101 (RSUD) Tangsel) Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang Selatan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 tersebut adalah orang-orang dari organisasi masyarakat Terdakwa yaitu Pemuda Pancasila, namun Terdakwa tidak melihat siapa orang yang merusaknya;

- Bahwa foto screenshot potongan video tersebut yang diperlihatkan penyidik adalah kejadian keributan dan kejadian pada foto nomor 1 Terdakwa mengetahui orang yang bernama ARI SURYANA Alias ARAY (Sekjen Ranting PP Pemuda Pancasila Kampung Benda Baru Kec. Pamulang yang Terdakwa lihat melakukan cekcok mulut terhadap orang PT yang akan memasang Gate parkir, dan foto nomor 2 adalah yang Terdakwa tahu rusaknya gate karena keributan antara Ormas PP (Pemuda Pancasila) dengan PT pemilik alat parkir tersebut, dan foto nomor 3 adalah Terdakwa sendiri berdiri di bergerombol berdasarkan baju yang Terdakwa pakai pada pada hari Rabu, 21 Mei sekitar pukul 20:00 WIB di lahan parkir RSUD Tangerang Selatan Jln. Raya Pajajaran No. 101 Pamulang Selatan Banten, dan pada saat kejadian tersebut Terdakwa ada disitu;

- Bahwa tiket parkir tersebut adalah tiket parkir milik organisasi masyarakat Terdakwa yaitu Pemuda Pancasila yang dikelola oleh teman Terdakwa yang bernama GOZALI Alias SOMPRET;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa yang mencetak karsis dan mengelola adalah GOZALI Alias Somporet (Wakaranting PP Pemuda Pancasila ranting benda baru kecamatan pamulang), dan Terdakwa baru mengetahui bahwa tender parkir sudah di menangkan oleh PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA pada saat terjadinya keributan pada hari Rabu kemarin;

- Bahwa tidak ada korban jiwa namun ada korban yang luka-luka dan juga ada barang-barang yang dirusak oleh organisasi masyarakat

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Terdakwa Pemuda Pancasila dalam peristiwa terjadinya Keributan dan Pengeroyokan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya pemukulan namun yang Terdakwa lihat ada dorong-dorongan antara pihak organisasi masyarakat Terdakwa Pemuda Pancasila dengan Pihak PT pemenang tender parkir otomatis;
- Bahwa akibat terjadinya keributan antara organisasi masyarakat Terdakwa Pemuda Pancasila dengan PT. BANGSAWAN CYBER INDONESIA adalah adanya korban luka, adanya barang-barang yang rusak, dan juga terjadi kemacetan yang meresahkan masyarakat yang ingin melintas di RSUD Tangerang Selatan;
- Bahwa maksud dan tujuan organisasi masyarakat pemuda pancasila berkumpul di lahan parkir RSUD Tangerang Selatan adalah untuk mempertahankan lahan parkir.

21. Terdakwa MUHAMAD SULAEMAN bin ATA;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sejak tahun 2025;
- Bahwa alasan Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan diakrenakan Terdakwa dapat pesan Whatsapp dari Sdr.Supardi yang berisikan "Merapat ke RSUD Tangsel";
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa.

22. Terdakwa DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN;

- Bahwa Terdakwa menjadi Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila PAC Pamulang sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan dikarenakan Terdakwa di telfon oleh Sdr. Heri alias Reymond "Ke RSUD Urgent". Kemudian, ketika pulang kerja Terdakwa mampir ke RSUD Tangerang Selatan untuk memantau di warung kopi sebagai bentuk kebersamaan;
- Bahwa setiap Terdakwa pulang kerja, Terdakwa selalu mampir untuk minum kopi di RSUD Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam group Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada box gate parkir yang terpasang;
- Bahwa Terdakwa berada di pos 2 dengan jarak kurang lebih 40 (empat puluh) meter.



- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya tarik-tarikan antara Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna dengan Saksi Nuralif Tegar Rifaldi dikarenakan Terdakwa sedang minum kopi di pos 2 tetapi Terdakwa sempat mendekat penasaran hanya melihat keramaian saja;
- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan sekira pukul 21.00 WIB;
- Bahwa alasan Terdakwa tidak pulang dikarenakan solidaritas;
- Bahwa benar barang bukti milik Terdakwa yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa.

23. Terdakwa RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO ;

- Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Ciputat Rempoa, pada saat itu setelah report dari rumah konsumen terdakwa pulang kerumah melewati RSUD Tangerang Selatan. Ketika di depan RSUD Tangerang Selatan terdapat yang mengajak Terdakwa untuk mengobrol yang pada akhirnya Terdakwa putar balik. Pada Saat itu belum terjadi keributan, tetapi ketika Terdakwa minum kopi didalam terdapat ramai-ramai adu argumen antara pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) dengan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila perihal box gate parkir;
- Bahwa jarak Terdakwa pada saat minum kopi dengan tempat kejadian berjarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat adanya pemukulan, pada saat terjadinya adu argument, Terdakwa didorong oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi;
- Bahwa pada saat Terdakwa didorong oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi, Terdakwa memegang pulau gate box parkir tetapi Terdakwa berdiri kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak tergabung dalam group Whatsapp;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

24. Terdakwa DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI;

- Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB dan alasan Terdakwa menuju ke RSUD Tangerang Selatan



dikarenakan Terdakwa di telfon oleh Ketua Ranting Terdakwa yang bernama Muhammad Ahyani;

- Bahwa Ketua Ranting Muhammad Ahyani tidak berada di RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Ketika Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa melihat keramaian rekan-rekan Terdakwa berkerumun di pulau box gate parkir tetapi Terdakwa tidak mengetahui alasan berkerumun di pulau box gate parkir;

- Bahwa yang melakukan menarik rekan Pemuda Pancasila yaitu yang memakai baju merah tetapi Terdakwa tidak mengetahui alasan tarikan tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan seseorang yang ditarik pada awalnya berada di cor-coran tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan kenapa tidak mau minggir;

- Bahwa Terdakwa tidak duduk di pulau gate box parkir, Terdakwa melihat dari kejauhan dekat ambulan sekitar 5 (lima) meter sampai 7 (tujuh) meter. Kemudian, Terdakwa melihat yang baju merah pakai handuk narik-narik dengan berkata "awas lu gua mau masang ni" setelah itu orang tersebut menyuruh temannya "udah pasang aja sini gausah takut ngapain takut ?" kemudian, Terdakwa kebelakang, setelah itu ada box gate parkir jatuh tapi Terdakwa tidak melihat siapa yang menjatuhkan box gate parkir itu. Kemudian, Terdakwa melihat Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri menarik yang pakai baju merah kedepan. Lalu, yang memakai baju merah itu mendorong Terdakwa Fiqih Fadhel bin Yusron Basri;

- Bahwa Terdakwa setelah adu argument tersebut, Terdakwa di tangkap dan dengan di todong senjata laras panjang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

25. Terdakwa CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN;

- Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 19.30 WIB;

- Bahwa Terdakwa di telfon oleh Sdr. Kojo yang merupaka salah satu Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancaila yang jabatannya ditingkat Kecamatan, memberitahukan untuk datang kerumah sakit RSUD Tangerang Selatan instuksi dari pimpinan M. Reza Ao ada anarkis



dan melakukan kekerasan. Oleh karena itu, Terdakwa bersama dengan Sdr. Kojo datang menuju RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan sudah ada keramaian, Terdapat Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila dan pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia);

- Bahwa yang Terdakwa ketahui terdapat permasalahan lahan parkir antara PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) dengan Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;

- Bahwa alasan Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan supaya tidak dipasang box gate parkir tersebut;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

26. Terdakwa ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN;

- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 17.35 WIB;

- Bahwa Terdakwa datang sendiri karena diantar oleh tukang ojek;

- Bahwa Terdakwa datang atas kuasa khusus dari ketua ranting kelurahan benda baru Sdr. Wandu Bakar;

- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan karena menerima kuasa khusus yang peruntukannya untuk semua perkara yang dapat didampingi dari teman-teman ranting benda baru;

- Bawa pada saat Terdakwa sampai, belum terjadi keributan. Tetapi, Terdakwa berbicara bahwa Terdakwa merupakan seorang Advokat kepada Saksi R. Bhimo Haryo Seto. Kemudian, Saksi R. Bhimo Haryo Seto mengucapkan kata-kata makian kepada Terdakwa dan teman-teman Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;

- Bahwa Terdakwa dan teman teman Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila, meminta untuk memperlihatkan surat kemenangan tender pengelolaan parkir RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa Terdakwa mengajak Saksi R. Bhimo Haryo Seto berdialog untuk mediasi dikarenakan teman-teman Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila ranting benda baru butuh kejelasan;

- Bahwa Terdakwa pada saat bersitegang dengan Saksi R. bhimo Haryo Seto, Terdakwa tidak menanggapi ajakan bertengkar tetapi Terdakwa memindahkan kata-kata "ayo ribut" jangan bertengkar disini tetapi diluar saja karena akan mengganggu aktivitas RSUD Tangerang Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kata-kata ancaman yang dikeluarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan hanya untuk menanyakan rekan-rekan ranting benda baru;
- Bahwa Terdakwa tidak memperhatikan box gate parkir yang jatuh, dikarenakan Terdakwa berada di depan seberang jalan;
- Bahwa Terdakwa terdapat dorong-dorongan antara pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) dengan Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

27. Terdakwa ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN;

- Bahwa Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 16.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di RSUD Tangerang Selatan;
- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan karena dapat pesan Whatsapp dari Sdr.Acit yang merupakan salah satu Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;
- Bahwa ketika Terdakwa mendapat pesan Whatsapp dari Sdr. Acit, Terdakwa tidak langsung datang ke RSUD Tangerang Selatan melainkan pada saat Sdr.Acit memberi pesan Whatsapp kepada Terdakwa, Terdakwa sedang tidur sekira pukul 13.00 WIB
- Bahwa pesan Whatsapp dari Sdr. Acit kepada Terdakwa adalah " sini ke RSUD";
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan, hanya melihat-lihat dan mengobrol dengan teman-teman Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;
- Bahwa jarak Terdakwa mengobrol dari tempat box gate parkir dipasang sejauh 5 (lima) meter;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengobrol, terdapat teman-teman Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila sedang duduk di pulau tersebut;
- Bahwa Terdakwa melihat box besar untuk mengetap kartu sudah terpasang tetapi bagian kecil untuk tutup dalamnya tidak terpasang;
- Bahwa box gate parkir yang dihadirkan pada saat persidangan tidak seluruhnya terpasang pada tanggal 21 Mei 2025;

Halaman 106 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa berada di RSUD Tangerang selatan, Terdakwa hanya mengenal sebagian saja tetapi seluruhnya merupakan Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;
- Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang selatan sampai pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan tidak mengetahui kabar apapun karena kabarnya hanya "sini ke RSUD" oleh karena itu Terdakwa hanya melihat-lihat saja;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa Terdakwa yang meleraikan ketika terjadinya dorong-mendorong antara pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia) dengan pihak Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;
- Bahwa Terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata kasar;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

28. Terdakwa SURYA ATMAJA bin AHYAR ;

- Bahwa Terdakwa berada di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja di RSUD Tangerang Selatan tetapi Terdakwa bekerja sebagai konter pulsa;
- Bahwa alasan Terdakwa datang ke RSUD Tangerang Selatan, dikarenakan mendapat pesan Whatsapp dari Almarhum Masim, untuk mengantarkan paket COD (Cash On Delivery) pakan ikan CCM milik Almarhum Masim;
- Bahwa pada saat Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa melihat hanya ada kumpul-kumpul saja. Kemudian, Terdakwa menaruh motor di parkir RSUD Tangerang Selatan dan salam-salaman dengan rekan-rekan Anggota Organisasi Masyarakat Pemuda Pancasila;
- Bahwa ketika Terdakwa datang belum terjadi keributan tetapi pada saat Terdakwa mau pulang baru terjadinya keributan;
- Bahwa jarak Terdakwa dengan keributan tersebut, berjarak 50 Meter dan Terdakwa tidak mengetahui keributan yang seperti apa, tetapi ada yang menodong pistol ke belakang kepala Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengerti kejadian di RSUD Tangerang Selatan, karena Terdakwa hanya mengantarkan paket pakan ikan CCM milik Almarhum Masim;

Halaman 107 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



-Terdakwa tidak tahu keributan seperti apa, yang jelas disitu langsung ada yang todong pistol ke belakang kepala Terdakwa dan dibawa ke Polda Metro Jaya;

-Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

29. Terdakwa UJAY bin MICUNG;

-Bahwa Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan sekira pukul 20.00 WIB dan Terdakwa datang dikarenakan mendapat pesan group Whatsapp Pemuda Pancasila PAC Serong yang berisikan "merapat sini ke RSUD";

-Bahwa ketika Terdakwa sampai di RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa sudah melihat Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna sedang duduk di pulau box gate park dan terjadi desak-desakan antara Terdakwa Muhammad Gozali bin (alm) Sukarna dengan pihak PT. BCI (Bangsawan Cyberindo Indonesia);

-Bahwa benar bahwa Terdakwa yang mengatakan "gua siram air keras lu semua" dan Terdakwa tidak membawa air keras maupun senjata tajam;

-Bahwa Terdakwa tidak mengetahui box gate parkir tersebut terpasang, dikarenakan setelah Terdakwa mengatakan "gua siram air keras lu semua" Terdakwa langsung membeli rokok dan ketika Terdakwa kembali Terdakwa disuruh tiarap;

-Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum benar milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN maupun Penasehat Hukumnya telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut tata cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Saksi Tarodjih Yahya;

- Bahwa Terdakwa II adalah koordinator di tempat saksi bekerja sebagai security di hotel;
- Bahwa saksi hanya bertemu Terdakwa II pada jam 12 siang sampai jam 5 sore pada tanggal 21 Mei 2025 di tempat saksi bekerja;
- Bahwa benar saksi tidak kenal Terdakwa III;



- Bahwa benar saksi mengetahui Terdakwa II pamitan pulang saat jam 5 sore, selebihnya saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa II;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Supriyanto;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa II dan tidak mengenal Terdakwa III;
- Bahwa benar saksi bertemu Terdakwa II di minimarket di sekitar daerah sawah, ciputat sekitar jam 8 malam;
- Bahwa Terdakwa II sempat mengajak saksi untuk berangkat bersama ke tempat parkir RSUD Tangerang Selatan karena ada anggota ormas Pemuda Pancasila berkumpul di sana, dan saksi membonceng Terdakwa II berangkat sekitar jam setengah 9 malam;
- Bahwa ketika saksi sampai di lokasi sudah berkumpul banyak massa, namun tidak tahu apa yang terjadi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rizkinal;

- Bahwa benar saksi mengenal Terdakwa II dan tidak mengenal Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II sampai di ruko tempat saksi bekerja sekitar jam setengah 8 malam;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa II menyampaikan kalau ada anggota-anggota ormas Pemuda Pancasila sedang berkumpul di lahan parkir RSUD Tangerang Selatan karena permasalahan parkir;
- Bahwa saksi sampai di lokasi tempat parkir RSUD Tangerang Selatan sekitar jam 9 malam, dan benar saksi melihat Terdakwa II menghampiri lokasi lahan parkir RSUD Tangerang Selatan;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Torikin;

- Bahwa saksi yang mengantarkan Terdakwa 26 ke lokasi kejadian di lahan parkir RSUD Tangerang Selatan;
- Bahwa setelah Terdakwa 26 sampai di lokasi kejadian sempat terjadi perselisihan antara Terdakwa 26 dengan pihak PT, hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya saling mengumpat dengan kata-kata kasar seperti "anjing", "bangsat";

- Bahwa saksi mendengar Terdakwa 26 juga berkata kasar seperti "anjing" "bangsat" yang ditujukan pihak PT, dan mengajak berkelahi pihak PT;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Muhammad Rafiqi Fadillah;

- Bahwa benar saksi melihat ada keramaian massa di lahan parkir RSUD Tangerang Selatan dan melihat Terdakwa 26 ada di Lokasi;
- Bahwa benar saksi ada di lokasi kejadian sekitar jam setengah 8 malam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar print out Pengumuman Pemilihan Mitra Sewa Parkir RSU Kota Tangerang Selatan Nomor 001.1.11/12/PPMS/2023;
- 1 (satu) lembar print out surat nomor 000.1.4/7695/RSU/2023. tanggal 28 Agustus 2023 perihal Informasi Pengelolaan Lahan parkir yang dikeluarkan oleh RSU Kota Tangerang Selatan kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan;
- 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 000.1.2/6254/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023 tanggal 21 September 2023;
- 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 032.1/kep.3484-BPKAD/2018. Nomor 008/Dirut-MPP/X/20018. tanggal 2 Agustus 2018/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023;
- 1 (satu) bundle keputusan kepala dinas Kesehatan kota Tangerang selatan selaku barang milik daerah nomor 000.2.4/4594/Dinkes, tanggal 27 Juli 2023;
- 1 (satu) lembar surat undangan nomor 4000.7/7698/TU/2023. tanggal 28 agustus 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat undangan nomor 100.3.71/8570/RSUTANGSEL/2023. tanggal 19 September 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia;
- 1 (satu) lembar form pendaftaran calon mitra sewa lahan parker RSu pemerintah kota Tangerang Selatan;
- 1 (satu) bubdel surat undangan rapat dari pemerintah kota Tangerang selatan satuan polisi pamong praja;
- 1 (satu) Flashdisk berisikan video pada saat kejadian.
- 1 (satu) unit gate parkir otomatis Maxsecure.
- 1 (satu) kaos warna hitam;
- 1 (satu) kemeja pendek warna merah.
- 1 (satu) Handphone Samsung Fold 4 Warna Gold.
- 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila;
- 1 (satu) handphone Oppo warna Biru;
- 1 (satu) bundel foto copy surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan, tanggal 11 April 2017;
- 59 (lima puluh sembilan) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Motor";
- 46 (empat puluh enam) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
- 1 (satu) bunde jadwal piket jaga parkir;
- 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan November 2024;
- 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Desember 2024;
- 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Januari 2025;
- 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Februari 2025.
- 1 (Satu) buah Hp merek Oppo warna Biru berikut Sim card;
- 1 (Satu) buah kartu anggota ormas PP.
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas pemuda pancasila atas nama SHUBI.

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SOPYAN TOYANG;
- 1 unit Handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai Rp. 225.000;
- Kartu tanda anggota pemuda pancasila atas nama Rohiat Atmaja.
- Uang tunai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) Handphone Samsung warna Hitam;
- KTA Pemuda Pancasila;
- uang tunai Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
- Uang sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) jaket berwarna coklat bertuliskan ESSENTIALS.
- 1 (satu) handphone Oppo A76 warna Hitam;
- 1 (satu) Sweater warna Merah.
- 1 (satu) bundle karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat pemuda Pancasila;
- Uang tunai sebesar Rp.488.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
- 1 (satu) buah handphone merk real me warna abu-abu dengan casing warna hitam;
- 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas Pemuda Pancasila atas nama RIO Julian. Uang tunai sebesar Rp147.000.- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;
- Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila atas nama ROHADI;
- 1 (satu) Jaket warna Abu-Abu.
- 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna Coklat;
- 3 (tiga) KTA Pemuda Pancasila.
- 1 (satu) unit Hanphone Merk Realme Warna Biru No Simcard 0895324869203;
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila Nomor 367406000690 atas nama AGUS SYARIFUDIN.
- 1 (satu) bu buah Dompot warna cokelat;
- Uang tunai Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
- Handphone Samsung Galaxy A5;

Halaman 112 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ATM BCA;
- KTA Anggota PP (Pemuda Pancasila).
- 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru.
- 1 (satu) Handphone Vivo Y28 warna Hijau Gradasi.
- 1 (satu) buah Hp. Samsung tipe A05 S warna hitam;
- 1 (satu) kartu anggota pemuda pancasila.
- Uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s warna Biru;
- Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila;
- Uang tunai Rp. 1000.- (seribu rupiah).
- 1 (satu) Handphone iPhone 6s Plus warna Silver;
- 1 (satu) Handphone Infinix Hot warna Biru;
- uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar foto berseragam Pemuda Pancasila;
- 1 (satu) Sweater warna Biru putih;
- 1 buku catatan parkir;
- 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
- 3 (tiga) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor";
- 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan. tanggal 11 April 2017;
- Uang tunai Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). uang tunai Rp. 105.500.- (seratus lima ribu lima ratus rupiah) pecahan koin 1000 dan 500.
- 1 (satu) Handphone Samsung S9 plus warna Hitam;
- uang tunai Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah). Disita dari Terdakwa : REZA FADLI Bin AHMAD SAID.
- 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama MAHMUD;
- 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Warna Biru Sim Card 086794982431.

Halaman 113 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 234.000.- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) "sisa gaji hasil parkir";
- Uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) "sip | Rabu 21-05-25";
- Uang tunai Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah);
- KTA Pemuda Pancasila;
- 1 (satu) Handphone Realme warna Biru;
- 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
- 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor".
- 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 13 wama Hujau Tua;
- 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario 150cc tahun 2016.
- 1 (satu) Handphone Huawei warna Biru;
- 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila;
- 1 (satu) kartu flash BCA Pemuda Pancasila;
- 1 (satu) kartu Brizzi Pemuda Pencasila.
- 1 (satu) Handphone Infinix warna Biru;
- 1 (satu) Sweater wana Biru.
- 1 (satu) Handphone Oppo warna Putih;
- KTA Pemuda Pancasila.
- 1 (satu) unit handphone merek INFINIX HOT 9 PAY warna Hitam dengan nomor Handphone 087811295703.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA menunjuk tim kerja untuk melakukan pemasangan gate parkir pintu keluar masuk dan jaringan instalasi yang saat itu dipimpin oleh saksi R. BHIMO HARYO SETO dan sesampainya ditujuan sekitar pukul 11.00 wib ormas Pemuda Pancasila yang menguasai lahan parkir yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, dan salah seorang yang tidak dapat diingat kembali melarang tim kerja PT. BANGSAWAN

Halaman 114 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CYBERINDO INDONESIA untuk menurunkan alat kerja. Lalu saksi YANI WIRASTRI mendatangi lokasi RSUD Tangerang Selatan untuk memantau tim kerja;

- Bahwa para terdakwa yang telah datang menghalangi pekerjaan tidak berhasil dan pengerjaan palang parkir berhasil diselesaikan oleh tim kerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA. Kemudian M. REZA AO (DPO) selaku pimpinan Majelis Pimpinan Cabang ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan menyerukan melalui pesan chat di group Whatsapp "KOORDINASI KSB MPC & PAC" dengan menuliskan "GERAK DONG ITU NAPAS KALIAN", "INI KURANG AJAR ORANG UDAH", "KEMANA INI PP", ITU ORANG DIPERINTAH SAMA BANGSAWAN BUKAN IJIN DARI PEMERINTAH", INI ORANG MANA SIAPA DIA KURANG AJAR ITU ORANG", dan M. REZA AO (DPO) membagikan alamat lokasi RSUD Kota Tangerang Selatan dan memerintahkan anggota ormas Pemuda Pancasila lainnya segera menuju RSUD Kota Tangerang Selatan untuk menghalangi pekerjaan pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir otomatis dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA;

- Bahwa benar atas seruan tersebut para terdakwa yaitu, Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, bersama-sama dengan Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAHA, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, dan (alm) MASIM datang ke lokasi halaman parkir

Halaman 115 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan Jalan Raya Pajajaran Nomor 101, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan tujuan untuk menghalangi pekerjaan dan melarang pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir di RSUD Tangerang Selatan yang dilakukan oleh pihak PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dengan merusak melalui cara mendorong-dorong mesin palang parkir sehingga roboh dan mengenai kaki sebelah kanan saksi ADITYA PRATAMA yang mengakibatkan saksi ADITYA PRATAMA mengalami luka memar dan lecet di kaki sebelah kanan, serta mengintimidasi para pekerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dengan ancaman berkelahi dan ancaman kekerasan terhadap pekerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA agar tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir di RSUD Tangerang Selatan;

- Bahwa saksi R. BHIMO HARYO SETO meminta para terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan terhadap palang parkir namun saksi R. BHIMO HARYO SETO diintimidasi dengan cara dikelilingi oleh para terdakwa dan menduduki tempat pemasangan palang parkir hingga palang parkir tersebut rusak dan tidak terpasang lagi, saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA menarik paksa tangan kanan saksi YUDI KEMALSYAH sehingga mengalami sakit dan luka lecet pada jari jempol sebelah kanan, dan terdakwa 8. FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI bersama dengan terdakwa 23. RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH bin (alm) MARMAN, memukul muka dan bibir saksi saksi NURALIF TEGAR RIFALDI hingga saksi NURALIF TEGAR RIFALDI mengalami luka pada bagian bibir dan muka. Melihat kejadian tersebut saksi YANI WIRASTRI segera meminta bantuan keamanan dari Polda Metropolitan Jakarta Raya hingga pada pukul 20.00 wib anggota kepolisian dari Polda Metropolitan Jakarta Raya datang dan mengamankan para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polda Polda Metropolitan Jakarta Raya guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa mempunyai peranan masing - masing sebagai berikut;

1. Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan



tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara menduduki cor-coran tempat *box gate* dan menjatuhkan *box gate* dengan cara didorong.

2. Terdakwa 2 CHAERUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

3. Terdakwa 3 SUNANTO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja serta memberikan ancaman dan kekerasan secara verbal.

4. Terdakwa 4 SOPYAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

5. Terdakwa 5 APRIANSYAH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

6. Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

7. Terdakwa 7 MAHMUD ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja.

8. Terdakwa 8 FIQIH FADHEL Bin YUSRON BASRI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara ancaman kekerasan, menarik dan mendorong pekerja, serta melakukan pemukulan terhadap saksi.

9. Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT.



Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

10. Terdakwa 10 ROHADI Bin Alm NAPAHA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

11. Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

12. Terdakwa 12 NADIH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

13. Terdakwa 13 REZA FADLI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

14. Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO Bin DZUHRI JAYAT ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan.

15. Terdakwa 15 RIO JULIAN Bin ROMLI WAHIDI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

16. Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA Bin Alm SUDIRJA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

17. Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN Bin LILI SUPRAITNO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

18. Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan



menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

19. Terdakwa 19 YUSWANDI Bin Alm SANIMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

20. Terdakwa 20 BADRI AKBAR Bin Alm YAHYA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

21. Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

22. Terdakwa 22 DANI HARYADI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

23. Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan menarik serta mendorong pekerja.

24. Terdakwa 24 DERREN DANUARTA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan mendorong.

25. Terdakwa 25 CANDRA WINATA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

26. Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dan menantang para pekerja



untuk berkelahi dengan kata-kata “BANGSAT LO SEMUA ANJING”, LO GILA, AYO LO RIBUT SAMA GUA”.

27. Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan ancaman kekerasan, serta melakukan kekerasan dengan menginjak saksi

28. Terdakwa 28 SURYA ATMAJA Bin AHYAR ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

29. Terdakwa 29 UJAY Bin MICUNG ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan, berteriak “SIRAM PAKAI AIR KERAS”.

30. (alm) MASIM ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

- Bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang terjadi sejak tahun 2023 sampai 21 Mei 2025 membuat Saksi YANI WIRASTRI dan Saksi R. BHIMO HARYO SETO yang merupakan perwakilan dari PT BCI menjadi was-was dan takut sehingga meminta pendampingan dari Pihak Kepolisian yang diwakili oleh Saksi NURALIF TEGAR RIFALDI, Saksi RENGGA ANDIKA SAPUTRA untuk melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan kerugian yaitu tidak dapat dipasangnya Box Gate Parkir sejak tanggal 21 September 2023 berdasarkan Keputusan pada Perjanjian Sewa Nomor 000.1.4/6254/Dinkes antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan PT Bangsawan Cyberindo Indonesia tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dianggap seluruhnya telah termasuk dalam putusan ini dan turut pula dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan bersalah tidaknya para terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang apakah perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Kesatu melanggar **Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP** atau Kedua melanggar **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum mana yang menurut pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan Para Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih salah satu di antara dakwaan Alternatif tersebut, yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan untuk dipertimbangkan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pengadilan memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana dan



mampu bertanggung jawab sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “*duduk*” sebagai para terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum dalam pemeriksaan di persidangan setelah ditanyakan identitas para terdakwa ternyata identitas yang disebutkan oleh para terdakwa adalah cocok dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan para terdakwa di persidangan ternyata keseluruhannya menunjukkan bahwa orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, bersama-sama dengan Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NPAH, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARI PIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan dipersidangan dengan melihat sikap dan tindakan serta perilaku para terdakwa ternyata para terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada para terdakwa dan juga dapat mengingat kejadian yang telah lampau sehingga tidak ada petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah orang yang kurang



sempurna akal nya oleh karenanya para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut Moeljatno adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan norma yang tertulis didalam Undang-Undang maupun norma-norma yang terkandung didalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah ternyata benar bahwa berawal pada tahun 2018 terhadap parkir RSUD Tangerang Selatan secara resmi dikelola oleh Sekretaris Daerah Kota Tangerang Selatan selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan Perseroan Terbatas Mustika Pelita Pratama berdasarkan Perjanjian Sewa Nomor 032.1/Kep.3484-BPKAD/2018 dan pengelolaan tersebut berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 23 Mei 2018 sampai dengan 23 Mei 2020 dan tidak ada perpanjangan terhadap perjanjian sewa tersebut. Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2023 ditetapkan bahwa PT Bangsawan Cyberindo Indonesia (yang selanjutnya disebut PT BCI) terpilih menjadi Mitra Sewa Berupa Lahan Parkir pada RSUD Kota Tangerang Selatan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah Nomor 000.2.4/4594/DINKES tentang Penetapan Mitra Sewa Terpilih Barang Milik Daerah Berupa Lahan Parkir Status Guna Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Kota Tangerang Selatan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah yang kemudian ditindak lanjuti dengan Perjanjian Sewa Nomor 000.1.4/6254/Dinkes antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan PT Bangsawan Cyberindo Indonesia tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan untuk Sarana Parkir yang berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan 21 September 2026;

Menimbang, bahwa berdasarkan keputusan tersebut, Saksi YANI WIRASTRI selaku Direktur Operasional pada PT BCI ingin memasang Gatebox Parkir untuk menjamin keamanan pada tempat parkir RSUD

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan. Akan tetapi, pada bulan Agustus tahun 2023, diketahui bahwa lahan parkir RSUD Tangerang Selatan dikuasai oleh Ormas yang mengatasnamakan Pemuda Pancasila yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH (Terdakwa MUHAMMAD GOZALI, RIO, REZA FADLI, NADIH, ERI YULI, FIQIH FADHEL, ERWIN SETIAWAN, DEDI WIJAYA, ROHADI). Sehingga, pada tanggal 28 Agustus 2023 RSU Kota Tangerang Selatan mengeluarkan Surat Nomor 000.1.4/7695/RSU/2023 terkait Informasi Pengelolaan Lahan Parkir yang ditujukan Kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan dengan pokok surat yang menyampaikan bahwa PT BCI adalah pemenang lelang dan akan segera melakukan penataan dan operasional pengelolaan parkir pada RSU Kota Tangerang Selatan. Namun terhadap surat tersebut tidak ada tindak lanjut baik dari pihak MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan dan pihak ormas yang mengatasnamakan Pemuda Pancasila yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH masih menguasai lahan parkir tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan September tahun 2023, Saksi YANI WIRASTRI datang ke lahan parkir RSUD Tangerang Selatan untuk memasang Gatebox Parkir akan tetapi saat akan melakukan pemasangan, Saksi YANI WIRASTRI dan team pemasangan dari PT BCI mendapatkan ancaman bahwa akan dibacok dan mobil dari team pemasangan dari PT BCI akan dibakar apabila Saksi YANI WIRASTRI dan team pemasangan dari PT BCI mengambil alih lahan parkir tersebut sehingga Saksi YANI WIRASTRI dan team pemasangan dari PT BCI meninggalkan lokasi dan tidak bisa melakukan pekerjaannya. Berjalannya waktu sejak bulan September tahun 2023 sampai dengan tanggal 21 Mei 2025, Pihak PT BCI tidak dapat memasang Gate Box Parkir dan mengelola lahan parkir RSUD Tangerang Selatan selama 608 (enam ratus delapan) hari atau 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan 1 (satu) hari sebagaimana Keputusan pada Perjanjian Sewa Nomor

Halaman 124 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.1.4/6254/Dinkes antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan PT Bangsawan Cyberindo Indonesia tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan dari berlakunya keputusan tersebut. Kemudian pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2025, Saksi YANI WIRASTRI mewakili PT. BCI melaporkan kejadian yang dialaminya pada Pihak Kepolisian Resor Tangerang Selatan dan pada hari yang sama, diterbitkan Surat Perintah Nomor: SPRIN/1213/V/OPS.1.3/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Operasi Kepolisian Kewilayahan “Brantas Jaya – 2025” Polda Metro Jaya yang mana Saksi NURALIF TEGAR RIFALDI dan Saksi RENGGA ANDIKA SAPUTRA selaku satgas gakum diperintahkan untuk mengikuti kegiatan yang akan dilakukan oleh Saksi YANI WIRASTRI untuk memastikan bahwa pemasangan gate box parkir otomatis di Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan berjalan lancar dan sebagaimana mestinya pada tanggal 21 Mei 2025;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA menunjuk tim kerja untuk melakukan pemasangan gate parkir pintu keluar masuk dan jaringan instalasi yang saat itu dipimpin oleh saksi R. BHIMO HARYO SETO dan sesampainya ditujuan sekitar pukul 11.00 wib ormas Pemuda Pancasila yang menguasai lahan parkir yaitu Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, dan salah seorang yang tidak dapat diingat kembali melarang tim kerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA untuk menurunkan alat kerja. Lalu saksi YANI WIRASTRI mendatangi lokasi RSUD Tangerang Selatan untuk memantau tim kerja, para terdakwa yang telah datang menghalangi pekerjaan tidak berhasil dan pengerjaan palang parkir berhasil diselesaikan oleh tim kerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA. Kemudian M. REZA AO (DPO) selaku pimpinan Majelis Pimpinan Cabang ormas Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan menyerukan melalui pesan chat di group Whatsapp “KOORDINASI KSB MPC & PAC” dengan menuliskan “GERAK DONG ITU NAPAS KALIAN”, “INI KURANG AJAR ORANG UDAH”, “KEMANA INI PP”, ITU ORANG DIPERINTAH SAMA BANGSAWAN BUKAN IJIN DARI PEMERINTAH”, INI ORANG MANA SIAPA DIA KURANG AJAR ITU ORANG”, dan M. REZA AO (DPO) membagikan alamat lokasi RSUD Kota Tangerang Selatan dan memerintahkan anggota ormas Pemuda Pancasila lainnya segera menuju RSUD Kota Tangerang Selatan untuk menghalangi

Halaman 125 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



pekerjaan pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir otomatis dari PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA, selanjutnya atas seruan tersebut para terdakwa yaitu, Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, bersama-sama dengan Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARI PIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, dan (alm) MASIM datang ke lokasi halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tangerang Selatan Jalan Raya Pajajaran Nomor 101, Kelurahan Pamulang Barat, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dengan tujuan untuk menghalangi pekerjaan dan melarang pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir di RSUD Tangerang Selatan yang dilakukan oleh pihak PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dengan merusak melalui cara mendorong-dorong mesin palang parkir sehingga roboh dan mengenai kaki sebelah kanan saksi ADITYA PRATAMA yang mengakibatkan saksi ADITYA PRATAMA mengalami luka memar dan lecet di kaki sebelah kanan, serta mengintimidasi para pekerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA dengan ancaman berkelahi dan ancaman kekerasan terhadap pekerja PT. BANGSAWAN CYBERINDO INDONESIA agar tidak melanjutkan pekerjaan pemasangan *box gate* atau mesin palang parkir di RSUD Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa saksi R. BHIMO HARYO SETO meminta para terdakwa agar tidak melakukan pengrusakan terhadap palang parkir namun saksi R. BHIMO HARYO SETO diintimidasi dengan cara dikelilingi oleh para



terdakwa dan menduduki tempat pemasangan palang parkir hingga palang parkir tersebut rusak dan tidak terpasang lagi, saat itu Terdakwa 1. MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA menarik paksa tangan kanan saksi YUDI KEMALSYAH sehingga mengalami sakit dan luka lecet pada jari jempol sebelah kanan, dan terdakwa 8. FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI bersama dengan terdakwa 23. RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH bin (alm) MARMAN, memukul muka dan bibir saksi saksi NURALIF TEGAR RIFALDI hingga saksi NURALIF TEGAR RIFALDI mengalami luka pada bagian bibir dan muka. Melihat kejadian tersebut saksi YANI WIRASTRI segera meminta bantuan keamanan dari Polda Metropolitan Jakarta Raya hingga pada pukul 20.00 wib anggota kepolisian dari Polda Metropolitan Jakarta Raya datang dan mengamankan para terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Polda Polda Metropolitan Jakarta Raya guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa telah jelas bahwa Para Terdakwa mempunyai peranan masing - masing sebagai berikut;

1. Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara menduduki corcoran tempat *box gate* dan menjatuhkan *box gate* dengan cara didorong.
2. Terdakwa 2 CHAERUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.
3. Terdakwa 3 SUNANTO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja serta memberikan ancaman dan kekerasan secara verbal.
4. Terdakwa 4 SOPYAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.
5. Terdakwa 5 APRIANSYAH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan



Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

6. Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

7. Terdakwa 7 MAHMUD ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan mendorong para pekerja.

8. Terdakwa 8 FIQIH FADHEL Bin YUSRON BASRI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara ancaman kekerasan, menarik dan mendorong pekerja, serta melakukan pemukulan terhadap saksi.

9. Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

10. Terdakwa 10 ROHADI Bin Alm NAPAH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

11. Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

12. Terdakwa 12 NADIH ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

13. Terdakwa 13 REZA FADLI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.



14. Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO Bin DZUHRI JAYAT ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan.

15. Terdakwa 15 RIO JULIAN Bin ROMLI WAHIDI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

16. Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA Bin Alm SUDIRJA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

17. Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN Bin LILI SUPRAITNO ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

18. Terdakwa 18 EDWARD MALEAKHY BANGUN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

19. Terdakwa 19 YUSWANDI Bin Alm SANIMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

20. Terdakwa 20 BADRI AKBAR Bin Alm YAHYA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan cara mendorong.

21. Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

22. Terdakwa 22 DANI HARYADI ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan



Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

23. Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan menarik serta mendorong pekerja.

24. Terdakwa 24 DERREN DANUARTA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan mendorong.

25. Terdakwa 25 CANDRA WINATA ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

26. Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dan menantang para pekerja untuk berkelahi dengan kata-kata "BANGSAT LO SEMUA ANJING", LO GILA, AYO LO RIBUT SAMA GUA".

27. Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* dengan ancaman kekerasan, serta melakukan kekerasan dengan menginjak saksi

28. Terdakwa 28 SURYA ATMAJA Bin AHYAR ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate*.

29. Terdakwa 29 UJAY Bin MICUNG ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir dengan ancaman kekerasan, berteriak "SIRAM PAKAI AIR KERAS".

30. (alm) MASIM ada di tempat kejadian perkara secara berkelompok, menghalang-halangi dan menyuruh PT. Bangsawan



Cyberindo Indonesia (BCI) untuk tidak melanjutkan dan tidak melakukan pemasangan *box gate* parkir.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan yang terjadi sejak tahun 2023 sampai 21 Mei 2025 membuat Saksi YANI WIRASTRI dan Saksi R. BHIMO HARYO SETO yang merupakan perwakilan dari PT BCI menjadi was-was dan takut sehingga meminta pendampingan dari Pihak Kepolisian yang diwakili oleh Saksi NURALIF TEGAR RIFALDI, Saksi RENGGA ANDIKA SAPUTRA untuk melakukan pekerjaannya yang sah dan menyebabkan kerugian yaitu tidak dapat dipasangnya Box Gate Parkir sejak tanggal 21 September 2023 berdasarkan Keputusan pada Perjanjian Sewa Nomor 000.1.4/6254/Dinkes antara Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dengan PT Bangsawan Cyberindo Indonesia tentang Pemanfaatan Tanah Milik Pemerintah Kota Tangerang Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa peranan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diatas saling berkesinambungan satu sama lainnya dengan memiliki tujuan (*goal*) yang sama dan tujuan tersebut tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama yang erat untuk mewujudkannya bersama-sama yang dapat dibuktikan dengan adanya ajakan dari satu sama lain baik melalui telepon ataupun chat di Grup Whatsapp ormas Pemuda Pancasila dan disepakati oleh para pihak. Kerjasama tersebut lahir dari kesadaran atau pengetahuan (*willen en wettens*) Para Terdakwa yang mana memiliki keinginan dan pengetahuan terhadap suatu perubahan yang sama agar PT BCI tidak bisa mengelola Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan maupun tidak terpasangnya Gate Box Parkir di RSUD Tangerang Selatan, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, Telah Terpenuhi;

Ad 3. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP yang menggolongkan atau yang dianggap sebagai pelaku adalah orang yang melakukan (*plegen*) yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) atau turut serta melakukan (*medeplegen*) dalam hal ini ada dua orang atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana ;

Halaman 131 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mewujudkan suatu tindak pidana tersebut ada kerja sama yang erat diantara pelaku (dader) dan masing-masing pelaku mempunyai peranan apakah sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi – saksi , keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti telah terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 peran Para Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagai berikut ;

1. Terdakwa MUHAMMAD GOZALI, melakukan penjagaan parkir liar bersama-sama dengan Tim Parking Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH dengan keuntungannya dinikmati sendiri dan organisasi lalu menghalangi pekerjaan dari petugas vendor yang akan mengerjakan pembangunan Gatebox parkir di Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan, Membongkar Gate Box dan memindahkannya ke tempat yang tidak seharusnya lalu duduk diatas tempat pemasangan Gate Box Parkir agar Gate Box Parkir tidak terpasang.
2. Terdakwa CHAERUDIN, datang ke Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan berdasarkan informasi dari ADE KURNIAWAN yang dikirimkan secara pribadi sehingga Terdakwa datang dan memaksa Karyawan PT BCI untuk menghentikan pemasangan gate parkir tersebut dengan cara menduduki lahan parkir tersebut bersama-sama GOZALI, FIQIH, BADRI dan UJAY yang menyebabkan Gate Box Parkir tidak terpasang.
3. Terdakwa SUNANTO, datang karena melihat ada keributan dan berinisiatif untuk melakukan koordinasi dengan PT BCI namun karena PT BCI menolak Terdakwa ikut duduk di lahan parkir tersebut sebagai bentuk protes sehingga Gate Box Parkir tidak terpasang.
4. Terdakwa SOPYAN, datang setelah melihat ajakan di Grup WA PP Tangsel dengan maksud untuk membantu Rekan PP untuk menduduki wilayah parkir RSUD Tangerang Selatan dan mengirimkan pemberitahuan di Grup WA Ormas PP Serpong Utara dengan isi pemberitahuan “BWT REKAN REKAN PP SERUT, TOLONG

Halaman 132 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MERAPAT KE RSUD PAMULANG KARENA TEMPAT CARI MAKAN ORMAS PP MAU DIREBUT VENDOR PT” dan Terdakwa ikut duduk di lahan parkir tersebut sebagai bentuk protes sehingga Gate Box Parkir tidak terpasang.

5. Terdakwa APRIANSYAH Alias BEZO, yang masuk ke dalam Grup WA Ormas PP Serpong Utara mendapatkan arahan dari SOPYAN selaku Ketua PAC PP Tangsel untuk datang dan sesampainya di Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan, Terdakwa masuk ke parkiran dan membantu berteriak “WUUU” dengan tujuan untuk memanaskan situasi sebagai bentuk protes agar Gate Box Parkir tidak terpasang.

6. Terdakwa AGUS SYARIFUDIN, dihubungi oleh BADRI selaku KOTI MPC Tangerang Selatan yang berkata “LAHAN PARKIR RSUD TANGSEL AKAN DIAMBIL ALIH PT, SEMUA HARUS DATANG UNTUK MENGERUBUNGI AGAR ORMAS PP TETAP MENGUASAI PARKIR TERSEBUT” selanjutnya Terdakwa meneruskan pesan tersebut dan mengirimkan ajakan di Grup WA PP RANTING PONDOK BENDA yang berisi “ASSALAMUALAIKUM WR WB SAYA INSTRUKSIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA PONDOK BENDA YANG BISA MERAPAT KE RSUD, SAYA HARAPKAN KEHADIRANNYA SEKARANG” kemudian Terdakwa pergi ke Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan dan ikut menduduki Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan tersebut sebagai bentuk protes agar Gate Box Parkir tidak terpasang.

7. Terdakwa MAHMUD Bin TAUR, mendapatkan chat dari AGUS SYARIFUDIN yang berkata “ASSALAMUALAIKUM WR WB SAYA INSTRUKSIKAN KEPADA SELURUH ANGGOTA PONDOK BENDA YANG BISA MERAPAT KE RSUD, SAYA HARAPKAN KEHADIRANNYA SEKARANG” Sehingga Terdakwa datang ke lahan parkir RSUD Tangerang Selatan dan duduk bertahan di lahan parkir RSUD Tangerang Selatan berdasarkan Komando dari SOPYAN.

8. Terdakwa Fiqih Fadhel Bin Yusron Basri, berteriak “NANTI DULU TUNGGU KOORDINATOR SAYA DULU dan kemudian mengirimkan ajakan di Grup PP Ranting Benda Baru dan Grup Parking “KALAU ADA YANG BISA MERAPAT KE RSUD TANGSEL SEKARANG MERAPAT” lalu menelpon ARI SURYANA untuk meminta pendampingan negosiasi dengan Pihak PT BCI, Kemudian Terdakwa menghalangi pemasangan Gate Box Parkir dengan cara mendorong



pihak PT BCI dan Menarik Saksi NURALIF TEGAR RIFALDI sampai keluar dari Pagar Lahan Parkir RSUD Tangsel.

9. Terdakwa ERWIN SETIAWAN Bin MARDI SETIAWAN, membaca pemberitahuan dari Terdakwa FIQIH FADHEL di Grup WA dan Terdakwa langsung berangkat ke Lahan Parkir RSUD Tangsel dan melihat FIQIH FADHEL, DEDI WIJAYA, BAHRI, NADIH, ERI dan GOZALI yang berusaha menghentikan pekerjaan memasang Gate Box Parkir lalu ikut bergantian untuk duduk di cor-coran untuk menghalangi pemasangan Gate Box Parkir.

10. Terdakwa ROHADI Bin Alm. NAPAHA, datang ke Lahan Parkir RSUD Tangsel atas perintah dari REZA AO (DPO) dan berusaha menahan agar Gate Box tersebut tidak terpasang sambil mendorong para Karyawan PT BCI.

11. Terdakwa DEDI WIJAYA S, berada di Lahan Parkir RSUD Tangsel atas arahan dari GOZALI dan diminta untuk merekam setiap kejadian yang ada di lokasi tersebut menggunakan handphone untuk menghalangi pemasangan Gate Box Parkir.

12. Terdakwa NADIH Bin NAMAN, ikut berdiri mengelilingi para pekerja bersama dengan anggota pemuda pancasila lainnya yang bertujuan untuk mengintimidasi para pekerja agar tidak melakukan pekerjaan membuat Gate Box Parkir di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

13. Terdakwa REZA FADLI, membaca chat di Grup Parking dan berangkat ke RSUD untuk melihat apa yang terjadi serta untuk membela teman teman yang ada di tempat tersebut dalam mempertahankan lahan parkir karena Lahan Parkir RSUD Tangsel merupakan salah satu mata pencahariannya.

14. Terdakwa ERI YULI PURNOMO, yang berada di Lahan Parkir RSUD Tangsel menyuruh pihak PT BCI berhenti memasang gate dengan berkata 'TAHAN JANGAN SAMPAI DIPASANG, TUNGGU PIMPINAN (Terdakwa MUHAMMAD GOZALI)' dan Bergabung untuk duduk di atas pondasi semen palang parkir yang masih basah agar pihak PT BCI tidak melanjutkan pekerjaan dan menghalangi pemasangan Gate Box Parkir.

15. Terdakwa RIO JULIAN Bin ROMLI WAHIDI, membaca Chat Whatsapp dari Terdakwa FIQIH FADHEL dan bergabung duduk di tempat pemasangan Gate Box dan menahan Gate Box tersebut sampai jatuh dan tidak terpasang.



16. Terdakwa ROHIAT ATMAJA, mendapat Chat Whatsapp ajakan dari SAMSUL ANWAR untuk datang ke RSUD Tangerang karena ada permasalahan rebutan lahan parkir dan ikut bergabung untuk mengintimidasi petugas perusahaan sambil mengerubungi dan merekam kejadian menggunakan handphone dengan bertujuan untuk ikut mengintimidasi agar pekerja takut dan pergi sehingga Gate Box Parkir tidak terpasang.

17. Terdakwa AAN INDRA GUNAWAN, datang untuk membantu mendorong Karyawan PT BCI bersama-sama dengan Para Terdakwa lainnya serta merekam kejadian menggunakan handphone dengan bertujuan untuk ikut mengintimidasi agar pekerja takut dan pergi sehingga Gate Box Parkir tidak terpasang.

18. Terdakwa EDWARD MALEAKHY BANGUN, membaca chat ajakan dari FERDI FIRMANSYAH di grub WA PP Ranting BAMBU APUS isinya "TOLONG DIMONITOR RSUD TANGSEL ADA PEMASANGAN PORTAL" sehingga Terdakwa datang dan ikut duduk di cor-coran Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel untuk menghalangi terpasangnya Gate Box.

19. Terdakwa YUSWANDI Bin Alm SANIMAN, ikut duduk di cor-coran Gate Box Parkir dan bertahan di area tempat pemasangan plang pintu parkir agar PT BCI tidak dapat melakukan pekerjaannya secara bergantian dengan Terdakwa lainnya untuk menghalangi terpasangnya Gate Box.

20. Terdakwa DANI HARYADI Alias IVAN, ditelpon langsung oleh HERI Alias REYMOND dengan kalimat "KE RSUD URGENT" sehingga Terdakwa berangkat sebagai bentuk kebersamaan dan memantau dari luar Lahan Parkir untuk menjaga keamanan dari teman-teman Ormas Pemuda Pancasila yang sedang menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

21. Terdakwa SULAEMAN Bin ATA, mendapat Chat Whatsapp dari SUPARDI di Grup Whatsapp PP RANTING BAMBU APUS yang berisi "MERAPAT KE RSUD TANGSEL" dan bergerak menuju Lahan Parkir RSUD Tangsel dan membantu dengan mendorong Karyawan PT BCI bersama sama dengan Terdakwa lainnya untuk menghalangi terpasangnya Gate Box.

22. Terdakwa BADRI AKBAR Alias BADRONG, membaca perintah ajakan untuk ke RSUD Tangsel di Whatsappnya sehingga Terdakwa



berangkat sebagai bentuk kebersamaan dan memantau dari luar Lahan Parkir untuk menjaga keamanan dari teman-teman Ormas Pemuda Pancasila yang sedang menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

23. Terdakwa RADEN RENDRA MANDALA PUTRA, melihat teman-teman Ormas Pemuda Pancasila sedang melarang dan mengusir pihak PT BCI di Grup Whatsapp, sehingga Terdakwa tergerak untuk ikut dan pergi ke Lahan Parkir RSUD Tangsel dan ikut mendorong badan pekerja dari PT BCI bersama-sama dan membantu berteriak "WOOO" untuk menghalangi terpasangnya Gate Box.

24. Terdakwa DERREN DANUARTA Bin DODI CAHYADI, datang ke RSUD Tangsel atas ajak dari AGUS SYARIFUDIN untuk mempertahankan Lahan Parkir RSUD di Grup Whatsapp PAC dan dan memantau dari luar Lahan Parkir untuk menjaga keamanan dari teman-teman Ormas Pemuda Pancasila yang sedang menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

25. Terdakwa CANDRA WINATA Alias CANDRA, mendapatkan Whatsapp dari CECEP Alias ABUY yang berisi "SINI MERAPAT KE RSUD TANGSEL URGENT" dan sesampainya di Lahan Parkir RSUD Tangsel, Terdakwa ikut mengawasi dan berteriak "WOI WOI" dengan tetap berdiri mengelilingi pihak PT BCI untuk menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

26. Terdakwa ARI SURYANA, ditelpon oleh Terdakwa FIQIH FADHEL untuk datang ke Lahan Parkir RSUD Tangsel dalam rangka mendampingi teman-teman dari Ormas Pemuda Pancasila berkoordinasi dengan Pihak PT BCI dan saat Terdakwa datang, Terdakwa cekcok dengan Pihak PT BCI sampai mengeluarkan kata-kata kasar "BANGSAT" "BABI LO" untuk menakut-nakuti Kartawan PT BCI agar pergi dan menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

27. Terdakwa ADE KURNIAWAN, mendapatkan ajakan untuk ke RSUD Tangsel dari MUHAMMAD SULAEMAN Bin ATA yang menjelaskan ada permasalahan antara Pemuda Pancasila dan PT BCI sehingga Terdakwa ikut melakukan dorong-dorongan dengan pihak PT BCI dan ikut berteriak dengan tetap berdiri mengelilingi pihak PT BCI untuk menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.



28. Terdakwa SURYA ATMAJA Bin AHYAR, membaca ajakan ke RSUD Tangsel dari Grup Whatsapp PP PUTRA TANGSEL MPC TANGSEL POENYA untuk menghalangi pihak PT BCI mengambil alih pengelolaan Lahan Parkir RSUD Tangsel dan ikut berdiri mengelilingi pihak PT BCI untuk menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

29. Terdakwa UJAY Bin MICUNG, membaca ajakan di Grup Whatsapp PP Serpong yang berisi "MERAPAT KE RSUD TANGSEL" dan setibanya di Lahan Parkir RSUD Tangsel, Terdakwa ikut mengelilingi Pihak PT BCI dan berteriak "SIRAM AIR KERAS NIH" untuk menakut-nakuti Karyawan PT BCI agar pergi dan menghalangi terpasangnya Gate Box di Lahan Parkir RSUD Tangsel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas telah jelas bahwa peranan yang dilakukan oleh Para Terdakwa diatas saling berkesinambungan satu sama lain dengan memiliki tujuan (*goal*) yang sama dan tujuan tersebut tentu tidak akan terjadi apabila tidak ada kerjasama yang erat untuk mewujudkannya bersama-sama yang dapat dibuktikan dengan adanya ajakan dari satu sama lain baik melalui telepon ataupun chat di Grup Whatsapp dan disepakati oleh para pihak. Kerjasama tersebut lahir dari kesadaran atau pengetahuan (*willen en wetten*) Para Terdakwa yang mana memiliki keinginan dan pengetahuan terhadap suatu perubahan yang sama agar PT BCI tidak bisa mengelola Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan maupun tidak terpasangnya Gate Box Parkir di RSUD Tangerang Selatan, dan para Terdakwa menunjukkan keterlibatan bersama (turut serta) yang saling melengkapi antara penggerak/komando dan eksekutor lapangan untuk menghalang-halangi pemasangan Gate Box Parkir di RSUD Tangerang Selatan, maka dengan demikian Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" Telah Terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal ayat (1) ke-1 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa 1 samapai dengan Terdakwa 29 kecuali Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 26 telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum memasukkan keterangan para Ahli ke dalam bagian analisis surat Tuntutannya maupun tidak pernah dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dihadirkan Ahli maupun BAP Ahli, tidak lantas menghilangkan perbuatan Para Terdakwa, sebagaimana dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang telah diuraikan dalam unsur-unsur delik dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa 1 samapai dengan Terdakwa 29 kecuali Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 26 telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya Pemuda Pancasila Telah Mengelola Lahan Parkir RSUD Tangerang Selatan Sejak Tahun 2017 dan PT BCI Mengklaim Pengelolaan Lahan Parkir Tersebut Setelah Menang Tender Parkir di Tahun 2023 Untuk Meraup Keuntungan Perusahaan, dan Peristiwa Percobaan Pemasangan Gate Box Parkir di Tahun 2023 Tidak Ada Sangkut Pautnya Dengan Dugaan Tindak Pidana Yang Dituduhkan Terhadap Para Terdakwa Majelis Hakim berpendapat dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah dilakukan secara sadar dan diakui sendiri dipersidangan oleh para Terdakwa tersebut telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum sebagaimana pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa 1 samapai dengan Terdakwa 29 kecuali Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 26 telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang pada pokoknya Mengenai Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Saksi Nuralif Tegar Rifaldi dan saksi Rengga Andika Saputra Tidak Berdasarkan Standar Operasional Prosedur, Majelis Hakim berpendapat dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum bahwa saksi Nuralif Tegar Rifaldi dan saksi Rengga Andika Saputra menjalankan tugas berdasarkan surat perintah Nomor:SPRIN/1213/V/OPS.1.3/2025 tanggal 20 Mei 2025 tentang Operasi Kepolisian Kewilayahan "Brantas Jaya - 2025" Polda Metro Jaya, maka dengan demikian untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa 1 samapai dengan Terdakwa 29 kecuali Terdakwa 2, Terdakwa 3 dan Terdakwa 26 telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang mengenai pembuktian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman

Halaman 138 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut apa yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 3, TERDAKWA tidak didampingi Penasehat Hukum dari PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN di KEPOLISIAN POLDA METRO JAYA, ada tindakan paksaan dan penekanan untuk menandatangani SURAT PERNYATAAN untuk tidak mempergunakan Advokat/ Penasehat Hukum Tertanggal 22 Mei 2025, yang patut diduga PARA TERDAKWA dalam mengalami sakit memar dimuka dan bagian kepala dan di kaki yang dimana takut ketahuan oleh PIHAK KELUARGA dan PIHAK LAIN dan penyidik tidak professional dan menyalahgunakan kewenangan dan sewenang-wenenag terhadap PARA TERDAKWA, oleh karena hal tersebut telah masuk ke ranah praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 KUHPA serta Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait objek Praperadilan dengan demikian Majelis Hakim berpendapat pembelaan tersebut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang mengenai pembuktian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut apa yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati segenap bukti surat/lampiran yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 telah mengajukan bukti surat/lampiran yang akan mendukung Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah adalah lampiran/bukti surat yang berupa fotokopi dengan tanpa didukung oleh saksi-saksi, tidak dapat dijadikan

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan untuk membebaskan Terdakwa 2 maupun Terdakwa 3 dari perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa 26 telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis yang mengenai pembuktian unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat bahwa menurut apa yang telah dipertimbangkan diatas berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah terpenuhi semua unsur delik dakwaan Penuntut Umum tersebut atas perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mencermati segenap bukti surat/lampiran yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa 26 telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai T-6, yang menunjukkan bahwa Terdakwa 26 yang Bernama Ari Suryana, S.H., M.H. Adalah seorang Pengacara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Adalah seorang Pengacara tidak lantas menghilangkan perbuatan Terdakwa, sebagaimana dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan para Terdakwa, dan alat bukti lainnya yang telah diuraikan dalam unsur-unsur delik dakwaan Penuntut Umum, tidak dapat dijadikan landasan untuk membebaskan Terdakwa 26 dari perbuatan yang dilakukannya sebagaimana telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lainnya dari Penasihat Hukum Terdakwa 1 Sampai dengan Terdakwa 29, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, sudah dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan diatas maka dengan demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dalam pembelaan secara tertulis dari Terdakwa 9 yang Bernama ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan Alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa 9, sedangkan tentang permohonan keringanan

Halaman 140 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap diri Para Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagaimana yang disyaratkan dalam pasal 44, pasal 48, pasal 49, pasal 50 dan pasal 51 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menilai masih cukup alasan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar print out Pengumuman Pemilihan Mitra Sewa Parkir RSU Kota Tangerang Selatan Nomor 001.1.11/12/PPMS/2023.
2. 1 (satu) lembar print out surat nomor 000.1.4/7695/RSU/2023. tanggal 28 Agustus 2023 perihal Informasi Pengelolaan Lahan parkir yang dikeluarkan oleh RSU Kota Tangerang Selatan kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan.
3. 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 000.1.2/6254/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023 tanggal 21 September 2023.
4. 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 032.1/kep.3484-BPKAD/2018. Nomor 008/Dirut-MPP/X/20018. tanggal 2 Agustus 2018/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023.
5. 1 (satu) bundle keputusan kepala dinas Kesehatan kota Tangerang selatan selaku barang milik daerah nomor 000.2.4/4594/Dinkes, tanggal 27 Juli 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar surat undangan nomor 4000.7/7698/TU/2023. tanggal 28 agustus 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia.

7. 1 (satu) lembar surat undangan nomor 100.3.71/8570/RSUTANGSEL/2023. tanggal 19 September 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia.

8. 1 (satu) lembar form pendaftaran calon mitra sewa lahan parkir RSu pemerintah kota Tangerang selatan.

9. 1 (satu) bubdel surat undangan rapat dari pemerintah kota Tangerang selatan satuan polisi pamong praja.

10. 1 (satu) Flashdisk berisikan video pada saat kejadian.

11. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan, tanggal 11 April 2017;

12. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan. tanggal 11 April 2017.

Oleh karena barang bukti tersebut telah didapat dari PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia dan telah diberikan untuk dijadikan barang bukti, maka barang bukti yang dimaksud tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit gate parkir otomatis Maxsecure

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari PT. Bangsawan Cyberindo Indonesiam, maka barang bukti tersebut dikebalikan PT. Bangsawan Cyberindo Indonesiam melalui saksi R.Bhimo Haryo Seto;

- 1 (satu) Handphone Samsung Fold 4 Warna Gold.

Oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Maxwill Poluan, maka barang bukti tersebut dikebalikan saksi Maxwill Poluan;

1. 1 (satu) handphone Oppo warna Biru;
2. 1 (Satu) buah Hp merek Oppo warna Biru berikut Sim card.
3. 1 unit Handphone merk Samsung warna hitam.
4. 1 (satu) Handphone Samsung warna Hitam;
5. 1 (satu) handphone Oppo A76 warna Hitam.
6. 1 (satu) buah handphone merk real me warna abu-abu dengan casing warna hitam;
7. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;
8. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Coklat;

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) unit Hanphone Merk Realme Warna Biru No Simcard 0895324869203;
10. Handphone Samsung Galaxy A5;
11. 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru;
12. 1 (satu) Handphone Vivo Y28 warna Hijau Gradasi.
13. 1 (satu) buah Hp. Samsung tipe A05 S warna hitam;
14. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A15s warna Biru;
15. 1 (satu) Handphone iPhone 6s Plus warna Silver.
16. 1 (satu) Handphone Infinix Hot warna Biru.
17. 1 (satu) Handphone Samsung S9 plus warna Hitam.
18. 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Warna Biru Sim Card 086794982431;
19. 1 (satu) Handphone Realme warna Biru.
20. 1 (satu) Handphone Huawei warna Biru.
21. 1 (satu) Handphone Infinix warna Biru.
22. 1 (satu) Handphone Oppo warna Putih.
23. 1 (satu) unit handphone merek INFINIX HOT 9 PAY warna Hitam dengan nomor Handphone 087811295703;
24. 1 (satu) unit handphone merek OPPO RENO 13 warna Hujau Tua;
25. Uang tunai Rp. 225.000;
26. Uang tunai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
27. uang tunai Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
28. Uang sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah).
29. Uang tunai sebesar Rp.488.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
30. Uang tunai sebesar Rp147.000.- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
31. Uang tunai Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
32. Uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
33. Uang tunai Rp. 1000.- (seribu rupiah).
34. uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
35. Uang tunai Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). uang tunai Rp. 105.500.- (seratus lima ribu lima ratus rupiah) pecahan koin 1000 dan 500.;
36. uang tunai Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).

Halaman 143 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. uang tunai Rp. 234.000.- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) "sisa gaji hasil parkir".

38. uang tunai Rp. 650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) "sip | Rabu 21-05-25".

39. uang tunai Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Oleh karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

1. 59 (lima puluh sembilan) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Motor";

2. 46 (empat puluh enam) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";

3. 1 (satu) bunde jadwal piket jaga parkir,

4. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan November 2024;

5. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Desember 2024;

6. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Januari 2025;

7. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Februari 2025;

8. 1 (satu) bundle karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat pemuda Pancasila;

9. 1 buku catatan parkir;

10. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";

11. 3 (tiga) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor";

12. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";

13. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor".

14. 1 (satu) kaos warna hitam.

15. 1 (satu) kemeja pendek warna merah

16. 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila;

17. 1 (Satu) buah kartu anggota ormas PP.

18. 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas pemuda pancasila atas nama SHUBI

Halaman 144 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19. 1 lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SOPYAN TOYANG.
20. Kartu tanda anggota pemuda pancasila atas nama Rohiat Atmaja.
21. KTA Pemuda Pancasila;
22. 1 (satu) jaket berwarna coklat bertuliskan ESSENTIALS.
23. 1 (satu) Sweater warna Merah.
24. 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas Pemuda Pancasila atas nama RIO Julian.
25. Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila atas nama ROHADI;
26. 1 (satu) Jaket warna Abu-Abu.
27. 3 (tiga) KTA Pemuda Pancasila.
28. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila Nomor 367406000690 atas nama AGUS SYARIFUDIN.
29. KTA Anggota PP (Pemuda Pancasila).
30. 1 (satu) kartu anggota pemuda pancasila.
31. Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila;
32. 1 (satu) lembar foto berseragam Pemuda Pancasila,
33. 1 (satu) Sweater warna Biru putih.
34. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama MAHMUD;
35. KTA Pemuda Pancasila.
36. 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila.
37. 1 (satu) kartu flash BCA Pemuda Pancasila.
38. 1 (satu) kartu Brizzi Pemuda Pancasila.
39. 1 (satu) Sweater warna Biru.
40. KTA Pemuda Pancasila.
41. 1 (satu) buah Dompot warna coklat;
42. ATM BCA;
43. 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario 150cc tahun 2016.

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan kerugian pihak PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tulang punggung keluarganya;
- Para Terdakwa belum pernah menjalani hukuman pidana;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Para Terdakwa, serta tuntutan pidana Penuntut Umum dan ancaman pidana dari delik yang bersangkutan dihubungkan dengan fungsi dan tujuan pemidanaan, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana pada diktum putusan di bawah ini sudah layak dan setimpal serta cukup adil dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan **Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal ayat (1) ke-1 KUHP**, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAH, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm)

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa 28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, terbukti secara sah bersalah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD GOZALI bin (alm) SUKARNA, Terdakwa 2 CHAERUDIN bin (alm) ABDUL MAJID, Terdakwa 3 SUNANTO bin MARSAN, Terdakwa 4 SOPYAN bin (alm) ILAN, Terdakwa 5 APRIANSYAH alias BEJO bin (alm) MUHAMMAD JAM, Terdakwa 6 AGUS SYARIFUDIN alias AGUS bin (alm) ARI A KARIM, Terdakwa 7 MAHMUD bin TAUR, Terdakwa 8 FIQIH FADHEL bin YUSRON BASRI, Terdakwa 9 ERWIN SETIAWAN bin MARDI SETIAWAN, Terdakwa 10 ROHADI bin (alm) NAPAHA, Terdakwa 11 DEDI WIJAYA S bin SIDIK ILYAS, Terdakwa 12 NADIH bin NAMAN, Terdakwa 13 REZA FADLI bin AHMAD SAID, Terdakwa 14 ERI YULI PURNOMO bin DZUHRI DAYAT, Terdakwa 15 RIO JULIAN bin ROMLI WAHIDI, Terdakwa 16 ROHIAT ATMAJA alias ROY bin (alm) SUDIRJA, Terdakwa 17 AAN INDRA GUNAWAN bin (alm) LILI SUPRAYITNO, Terdakwa 18. EDWARD MALEAKHY BANGUN alias EDO Anak dari (alm) NGERTI BANGUN, Terdakwa 19 YUSWANDI bin (alm) SANIMAN, Terdakwa 20 BADRI AKBAR alias BADRONG bin (alm) YAHYA, Terdakwa 21 MUHAMAD SULAEMAN bin ATA, Terdakwa 22 DANI HARYADI alias IVAN LAS bin (alm) DANA ARIPIN, Terdakwa 23 RADEN RENDRA MANDALA PUTRA bin RADEN BAMBANG PUJANGGO PUTRO, Terdakwa 24 DERREN DANUARTA bin DODI CAHYADI, Terdakwa 25 CANDRA WINATA alias CANDRA bin HARUN, Terdakwa 26 ARI SURYANA, SH., MH. bin (alm) MARMAN, Terdakwa 27 ADE KURNIAWAN bin (alm) DJASMAN, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 SURYA ATMAJA bin AHYAR, dan Terdakwa 29 UJAY bin MICUNG, dengan penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar print out Pengumuman Pemilihan Mitra Sewa Parkir RSU Kota Tangerang Selatan Nomor 001.1.11/12/PPMS/2023.
2. 1 (satu) lembar print out surat nomor 000.1.4/7695/RSU/2023. tanggal 28 Agustus 2023 perihal Informasi Pengelolaan Lahan parkir yang dikeluarkan oleh RSU Kota Tangerang Selatan kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila Tangerang Selatan.
3. 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 000.1.2/6254/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023 tanggal 21 September 2023.
4. 1 (satu) bundle copy perjanjian sewa Nomor 032.1/kep.3484-BPKAD/2018. Nomor 008/Dirut-MPP/X/20018. tanggal 2 Agustus 2018/Dinkes. Nomor BCI- PKS/007/IX/2023.
5. 1 (satu) bundle keputusan kepala dinas Kesehatan kota Tangerang selatan selaku barang milik daerah nomor 000.2.4/4594/Dinkes, tanggal 27 Juli 2023.
6. 1 (satu) lembar surat undangan nomor 4000.7/7698/TU/2023. tanggal 28 agustus 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia.
7. 1 (satu) lembar surat undangan nomor 100.3.71/8570/RSUTANGSEL/2023. tanggal 19 September 2023 kepada Direktur PT. Bangsawan Cyberindo Indonesia.
8. 1 (satu) lembar form pendaftaran calon mitra sewa lahan parker RSu pemerintah kota Tangerang selatan.
9. 1 (satu) bubdel surat undangan rapat dari pemerintah kota Tangerang selatan satuan polisi pamong praja.
10. 1 (satu) Flashdisk berisikan video pada saat kejadian.
11. 1 (satu) bundel foto copy surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan, tanggal 11 April 2017;

Halaman 148 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. 1 (satu) lembar surat dari Pemerintah Kota Tangerang Selatan Rumah Sakit Umum kepada Pengurus Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Kota Tangerang Selatan. tanggal 11 April 2017.

Tetap Terlampir di dalam Berkas Perkara

13. 1 (satu) unit gate parkir otomatis Maxsecure

Dikembalikan Kepada Saksi R.Bhimo Haryo Seto

14. 1 (satu) Handphone Samsung Fold 4 Warna Gold.

Dikembalikan Kepada Saksi Maxwill Poluan

15. 1 (satu) handphone Oppo warna Biru;

16. 1 (Satu) buah Hp merek Oppo warna Biru berikut Sim card.

17. 1 unit Handphone merk Samsung warna hitam.

18. 1 (satu) Handphone Samsung warna Hitam;

19. 1 (satu) handphone Oppo A76 warna Hitam.

20. 1 (satu) buah handphone merk real me warna abu-abu dengan casing warna hitam;

21. 1 (satu) Handphone merk Oppo warna Hitam;

22. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna Coklat;

23. 1 (satu) unit Hanphone Merk Realme Warna Biru No Simcard 0895324869203;

24. Handphone Samsung Galaxy A5;

25. 1 (satu) Handphone Vivo warna Biru;

26. 1 (satu) Handphone Vivo Y28 warna Hijau Gradasi.

27. 1 (satu) buah Hp. Samsung tipe A05 S warna hitam;

28. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A15s warna Biru;

29. 1 (satu) Handphone iPhone 6s Plus warna Silver.

30. 1 (satu) Handphone Infinix Hot warna Biru.

31. 1 (satu) Handphone Samsung S9 plus warna Hitam.

32. 1 (satu) unit Hanphone Merk VIVO Warna Biru Sim Card 086794982431;

33. 1 (satu) Handphone Realme warna Biru.

34. 1 (satu) Handphone Huawei warna Biru.

35. 1 (satu) Handphone Infinix warna Biru.

36. 1 (satu) Handphone Oppo warna Putih.

37. 1 (satu) unit handphone merk INFINIX HOT 9 PAY warna Hitam dengan nomor Handphone 087811295703;

38. 1 (satu) unit handphone merk OPPO RENO 13 warna Hujau Tua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Uang tunai Rp. 225.000;
40. Uang tunai Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah).
41. uang tunai Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).
42. Uang sebesar Rp. 120.000.- (seratus dua puluh ribu rupiah).
43. Uang tunai sebesar Rp.488.000.- (Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Rupiah);
44. Uang tunai sebesar Rp147.000.- (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
45. Uang tunai Rp100.000.- (seratus ribu rupiah);
46. Uang sebesar Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).
47. Uang tunai Rp. 1000.- (seribu rupiah).
48. uang tunai sebesar Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).
49. Uang tunai Rp. 455.000.- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah). uang tunai Rp. 105.500.- (seratus lima ribu lima ratus rupiah) pecahan koin 1000 dan 500.;
50. uang tunai Rp. 211.000.- (dua ratus sebelas ribu rupiah).
51. uang tunai Rp. 234.000.- (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah) "sisa gaji hasil parkir".
52. uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) "sip | Rabu 21-05-25".
53. uang tunai Rp. 60.000.- (enam puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk negara

54. 59 (lima puluh sembilan) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Motor";
55. 46 (empat puluh enam) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
56. 1 (satu) bunde jadwal piket jaga parkir,
57. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan November 2024;
58. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Desember 2024;
59. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Januari 2025;
60. 1 (satu) bundel keterangan pemasukan dan pengeluaran bulan Februari 2025;

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 1 (satu) bundle karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat pemuda Pancasila;
62. 1 buku catatan parkir;
63. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
64. 3 (tiga) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor";
65. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "Mobil";
66. 1 (satu) bundel karcis parkir kendaraan bermotor swadaya masyarakat Pemuda Pancasila "motor".
67. 1 (satu) kaos warna hitam.
68. 1 (satu) kemeja pendek warna merah
69. 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila;
70. 1 (Satu) buah kartu anggota ormas PP.
71. 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas pemuda pancasila atas nama SHUBI
72. 1 lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama SOPYAN TOYANG.
73. Kartu tanda anggota pemuda pancasila atas nama Rohiat Atmaja.
74. KTA Pemuda Pancasila;
75. 1 (satu) jaket berwarna coklat bertuliskan ESSENTIALS.
76. 1 (satu) Sweater warna Merah.
77. 1 (satu) buah kartu tanda anggota ormas Pemuda Pancasila atas nama RIO Julian.
78. Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila atas nama ROHADI;
79. 1 (satu) Jaket warna Abu-Abu.
80. 3 (tiga) KTA Pemuda Pancasila.
81. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila Nomor 367406000690 atas nama AGUS SYARIFUDIN.
82. KTA Anggota PP (Pemuda Pancasila).
83. 1 (satu) kartu anggota pemuda pancasila.
84. Kartu Tanda Anggota Pemuda Pancasila;
85. 1 (satu) lembar foto berseragam Pemuda Pancasila,
86. 1 (satu) Sweater warna Biru putih.

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Anggota Ormas Pemuda Pancasila atas nama MAHMUD;
88. KTA Pemuda Pancasila.
89. 1 (satu) KTA Pemuda Pancasila.
90. 1 (satu) kartu flash BCA Pemuda Pancasila.
91. 1 (satu) kartu Brizzi Pemuda Pancasila.
92. 1 (satu) Sweater wana Biru.
93. KTA Pemuda Pancasila.
94. 1 (satu) buah Dompot warna cokelat;
95. ATM BCA;
96. 1 (satu) buah kunci motor Honda Vario 150cc tahun 2016.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025, oleh kami, Kony Hartanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dini Damayanti, S.H., Edy Toto Purba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizqi Isma Apriyani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Syahrul, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum Para Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dini Damayanti, S.H.

Kony Hartanto, S.H., M.H.

Edy Toto Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 152 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rizqi Isma Apriyani,S.H.,M.H

Halaman 153 dari 153 Putusan Nomor 1310/Pid.B/2025/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 153